



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

10/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	9
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	11
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	13
DIREITO PRIVADO 2	16
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	16
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	17
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	19
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	21
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	26
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	27
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	28
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	30
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	33
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	38
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
DIREITO PRIVADO 3.....	45
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	63
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	65
DIREITO EMPRESARIAL	67
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	67
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	75

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pretensão de reparação por danos morais decorrentes de alegado uso indevido da imagem do autor – Não ocorrência – Dúvida se o autor seria a pessoa retratada na reportagem – Divulgação, aliás, que não é apta a gerar danos morais – Ré que não abusou do direito de informar – Fotografia divulgada que tem mera função ilustrativa – Retrato de funcionário, não claramente identificável, em seu ambiente de trabalho – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1011287-12.2021.8.26.0032](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 03/10/23).

“PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Negativa de cobertura de hidroterapia e avaliação neuropsicológica para tratamento multidisciplinar de criança acometida de "distrofia muscular de cintura tipo 2" – Taxatividade do rol da ANS que não é absoluta – Hipótese em que não foi demonstrado pela ré haver atualização do rol, substituto terapêutico ou contraindicação do método, de notória eficácia – Atribuição do profissional escolhido pela paciente estabelecer qual o método mais adequado para o tratamento da doença – Abusividade da recusa de cobertura a procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, sob pretexto de não constar no rol de procedimentos da ANS - Súmula 102, TJSP – Custeio integral de profissionais fora da rede credenciada na eventualidade de o tratamento não ser fornecido diretamente pelo plano de saúde, conforme art. 4º, da RN ANS n. 259/11- Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001485-47.2019.8.26.0650](#), Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 10/10/23).

“PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de despesas de tratamento de anemia por deficiência de ferro com uso do medicamento "NORIPURUM". Obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito pelo médico que assiste o autor. Se o contrato cobre a moléstia, deve oferecer os meios curativos necessários a tanto. Argumento de que se trata de medicamento ausente do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) rejeitado. Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o doente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Negativa de cobertura representa quebra do equilíbrio contratual. Ausência de descompasso entre a moléstia e a cura proposta. Moléstia coberta, de modo que tratamento eficaz e adotado por protocolos médicos e científicos não pode ser recusado pela operadora. Recente precedente do STJ em sede de embargos de divergência contempla diversas exceções ao entendimento da natureza taxativa do rol. Recente Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que admite cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, observadas as diretrizes estabelecidas em seus dispositivos. Caso concreto se encaixa nas normativas que admitem cobertura. Astreintes devem ser fixadas conforme a liminar deferida, sem redução de valores. Negligência da requerida. Ausência de litigância de má-fé. Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré improvido.” (Apelação Cível nº [1007275-71.2023.8.26.0003](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 27/10/23).

“PLANO DE SAÚDE. Paciente diagnosticada com doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, especificados (CID 10 G 25.8) em avaliação da Síndrome de Stiff-Person e Stiff Person-

plus como a síndrome de PERM (encefalomielite progressiva com rigidez e mioclonia). Negativa de cobertura de exames sob o fundamento de que não se adequam às hipóteses previstas nas diretrizes de utilização ou não se encontram no rol da ANS. Abusividade. Exames solicitados amparados por pedidos expressos de profissionais médicos. Orientação sumulada neste Tribunal. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Escolha terapêutica do médico, ressalvado abuso que no caso parece não se evidenciar. Caráter experimental não evidenciado. Danos morais configurados. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001689-25.2023.8.26.0562](#), Rel. Claudio Godoy, j. 30/10/23).

“**REGISTROS PÚBLICOS.** Ação de retificação de assento de nascimento. Autor que pretende modificar sua data de nascimento. Pedido fundamentado exclusivamente na certidão de batismo do requerente. Inadmissibilidade. Documento particular que, isoladamente, não se sobrepõe àquele emitido pelo oficial competente, dotado de fé pública. Autor que admitiu não poder produzir provas adicionais sobre o fato alegado, tampouco apresentou prova segura da ausência de prejuízo à terceiros. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000158-59.2022.8.26.0651](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 31/10/23).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETERIÇÃO DO AUTOR, HERDEIRO POR ESTIRPE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR EM 25% DO QUE CABERIA AO GENITOR SOBRE OS BENS RELACIONADOS NA ESCRITURA DE INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS, TIOS DO AUTOR. TESE DE NULIDADE DO ASSENTO DE NASCIMENTO, POR VIOLAÇÃO A PRECEITOS DA LEI 6.015/73. QUESTIONAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ASSENTO REALIZADO EM 1988. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE 10 ANOS. ART. 206 DO CC. TESE JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS BEM DISTRIBUÍDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1027419-06.2022.8.26.0002](#), Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 24/10/23).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.** Indeferimento da inicial e extinção do cumprimento de sentença. Pleito de reforma, para executar multa cominatória e indenização por danos morais. Sentença proferida na ação civil pública nº 0736634-81.2020.8.07.0001, que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Brasília/DF. Título executivo que impõe obrigação de fazer ao Serasa, para que "se abstenha de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos denominados 'Lista Online' e 'Prospecção de Clientes', sob pena de imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme legislação legal". Multa cominatória. Decisão liminar que determinou ao Serasa o cumprimento da obrigação de não-fazer confirmada, sob pena de multa de R\$ 5.000,00 por ato de venda. Impossibilidade de se individualizar a obrigação estipulada em benefício dos consumidores. Produtos que, se de fato em comercialização, contêm

lista de nomes de inúmeros consumidores, de modo que a execução individual implicaria na multiplicidade de outras repetidas, idênticas, amparadas no mesmo ato de venda. Danos morais. Título executivo sem condenação de natureza indenizatória. Inexistência de prejuízo a liquidar ou executar. Sentença mantida. **Recurso não provido.**” (Apelação Cível nº [1028137-43.2022.8.26.0506](#), Rel. Schmitt Corrêa, j. 05/10/23).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de Saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Ré que se recusou a custear as cirurgias plásticas em paciente após tratamento nutricional (reeducação alimentar) – Significativa perda de peso em situação análoga ao que ocorre pós cirurgia bariátrica – Tese firmada com o julgamento dos REsp. n.º 1.870.834/SP e n.º 1.872.321/SP (Tema 1069) pelo Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso – Na hipótese de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada, pode o plano de saúde realizar procedimento de junta médica, arcando com os honorários dos respectivos profissionais – Diante das particularidades do caso em concreto, necessária a realização de junta médica, para a adequada análise da matéria fática – Sentença anulada de ofício – Recurso provido, por fundamento diverso.” (Apelação Cível nº [1134296- 98.2021.8.26.0100](#), Rel. marcia Dalla Déa Barone, j. 05/10/23).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Crítica veiculada através do site "Reclame Aqui" e compartilhada no Facebook – Não caracterizada ofensa à honra objetiva da Clínica Veterinária que justificaria a determinação de remoção das postagens – Liberdade de manifestação e pensamento e de crítica pela não recomendação dos serviços prestados – Publicação que contém a exposição de fatos concretos que levaram a consumidora a concluir pela inadequação do protocolo de atendimento dispensado pela Clínica Veterinária ao animal e pela falta de zelo dos profissionais do local, concluindo pela má-prestação dos serviços e destacando não recomendá-los – Conteúdo que não se afigura desproporcional e desarrazoado e não extrapola os limites do direito de crítica decorrente da livre manifestação do pensamento – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010272-96.2018.8.26.0554](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 06/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Obrigação de fazer - Indeferimento da tutela pleiteada para custeio do tratamento multidisciplinar na clínica particular escolhida pelo autor, diagnosticado com transtorno de espectro de autismo, ou para que fosse realizado o reembolso pré-pago de forma integral ou, ainda, que fosse indicada clínica próxima a sua residência - Inconformismo do autor - Não acolhimento - Caso em que a SUL AMÉRICA apresentou relação de estabelecimentos credenciados, sendo três deles na mesma cidade em que reside o recorrente - Ausência de prova de que não reúnam condições de atender à prescrição médica - Impossibilidade de exigir o custeio integral do tratamento na clínica particular ou o reembolso prévio - Cobertura contratual fora da rede credenciada autorizada apenas em casos excepcionais - Interessado que não demonstra que o reembolso apresentado pela agravada esteja em desacordo com os limites e condições contratadas, posto que não colacionou o contrato, circunstância que exige a instrução do

processo - Confirmação do despacho - Não provimento.” (Agravado de Instrumento nº [2197795-77.2023.8.26.0000](#), Rel. Enio Zuliani, j. 09/10/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Obrigação de fazer – Plano de saúde – Pretensão à cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores pós cirurgia bariátrica – Recusa da ré de custeio dos procedimentos "mamoplastia" e "dermolipectomia" – Decisão que indefere tutela provisória de urgência antecipada – Requisitos para antecipação da tutela (artigo 300 do CPC) não preenchidos – Relatório médico e psicológico que não relatam a existência de urgência na realização dos procedimentos – Tema 1069, vinculado aos julgamentos dos Recursos Especiais 1870834/SP e 1872321/SP – Acórdão paradigma publicado – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2268960-87.2023.8.26.0000](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 17/10/23).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PLANO DE SAÚDE** - Obrigação de fazer - Negativa de cobertura de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré - Acolhimento - Ocorrência de cerceamento de defesa - Alegação da ré de que os procedimentos prescritos têm caráter estéticos e/ou não têm pertinência técnica que depende de prova pericial - Instrução probatória encerrada de forma prematura - Sentença anulada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006341-90.2021.8.26.0292](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 02/10/23).

“**DIREITO AUTORAL**. Sentença de procedência. Apela a ré sustentando nulidade da sentença por falta de fundamentação e julgamento *ultra petita*, é parte ilegítima para a ação, a sentença determinou o cumprimento de obrigação impossível, descabida a determinação de reinserir música em sua plataforma de *streaming*, inexistência de violação a direitos autorais, comprovou que o nome do apelado não constava, no momento de prolação da sentença, nos créditos de apenas 15 dos 17 títulos mencionados na inicial, na qualidade de licenciada das obras musicais incluídas no serviço de *streaming*, depende das informações sobre as obras musicais fornecidas pelas empresas licenciadas, que são as efetivas responsáveis pela utilização das obras musicais e as verdadeiras responsáveis pelas informações de autoria de cada obra, subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. Descabimento. Afastadas as preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade passiva. No mérito, é incontroversa a violação aos direitos autorais. Inteligência do art. 24, II, da lei 9.610/98. Ré que auferiu lucros disponibilizando em sua plataforma de *streaming* de música obras compostas pelo autor sem os devidos créditos e deve responder pelos prejuízos daí decorrentes. Configurada a lesão a direitos extrapatrimoniais. Compensação deve ser arbitrada por equidade, consideradas as circunstâncias do caso, em valor que sirva a um só tempo, de punição ao lesante e compensação ao lesado, sem que acarrete enriquecimento sem causa. Indenização fixada que não comporta redução. Precedentes. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1135903-15.2022.8.26.0100](#), Rel. James Siano, j. 09/10/23).

“**APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DO CONTRATO HAVIDO ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA** – Reflexos que não podem ser transferidos ao beneficiário que é criança, hipervulnerável – Aplicação da Resolução ANS nº 509/2022 (Anexo I) – Incidência das regras do CDC na compreensão dos resultados decorrentes da rescisão contratual. **APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE**

– **RESCISÃO DO CONTRATO HAVIDO ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA – RESCISÃO DO CONTRATO HAVIDO COM O BENEFICIÁRIO** – Operadora que concedeu prazo extra de 60 dias para portabilidade para que o beneficiário possa contratar outro plano sem a necessidade de cumprir novo período de carência – Impertinência do argumento – Operadora que apenas cumpriu o quanto a ela é imposto pela Resolução Normativa ANS nº 438/2018, e no art. 1º, da Resolução CONSU nº 19/1999. **APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL** – Impossibilidade – Beneficiário que apresenta Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição genética pela qual está submetido a tratamento que não pode ser simples e abruptamente interrompido – Situação que permite a aplicação da tese formada em julgamento do STJ nos REsp 1.846.123/SP e REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo nº 1.082) – Necessidade de que seja dada continuidade ao tratamento. **APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO – CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)** – Hipervulnerabilidade – Característica pessoal que determina a incidência, na espécie, das regras do Código de Defesa do Consumidor – Contrato por adesão – Interpretação mais favorável de cláusulas em prol daquele que não as redigiu, interpretação que deve estar pautada pelo princípio contratual da boa-fé – Circunstância que revela abusividade e nulidade da cláusula – Inteligência dos arts. 47, 51, inc. IV, e 54, do CDC; e dos arts. 113, caput, e § 1º, inc. III; e 422, do CC). **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1058970-64.2023.8.26.0100](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 19/10/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SUPOSTAS OFENSAS E CONSTRANGIMENTOS DURANTE CONVERSAS TROCADAS PELO APLICATIVO WHATSAPP EM GRUPO DE CONDOMÍNIO DO QUAL A AUTORA É SÍNDICA – CONVERSAS QUE, EMBORA ACALORADAS, NÃO TIVERAM O CONDÃO DE CARACTERIZAR O DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1042229-20.2021.8.26.0002](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 27/10/23).

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO AUTORAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL – Uso indevido de software – Prescrição que se renova a cada uso não autorizado – Prejudicial afastada – Contrafação devidamente comprovada em anterior ação de produção antecipada de provas – Ausência de licença - Regime jurídico aplicável da Lei nº 9.610/98, observadas também as disposições da Lei nº 9.609/98 - Dano pela contrafação de software presumido – Quantum fixado com supedâneo nos artigos 103 e 107, da Lei 9.610/98 – Sentença mantida – Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1024610-36.2022.8.26.0554](#), Rel. Moreira Viegas, j. 27/10/23).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Cumprimento provisório de sentença – Partilha – Insurgência do executado contra decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário de sua genitora – A quebra do sigilo bancário de terceiros somente se justifica diante de indícios consideráveis de fraude a credores ou à execução - Elementos trazidos pela agravada que são consistentes e autorizam a medida - Evidenciada a fraude à execução, uma vez que o agravado recebe valores de aluguéis por meio de depósito na conta bancária de sua genitora – Em recurso envolvendo as mesmas partes, esta C. Câmara entendeu até mesmo pela possibilidade de penhora de valores depositados na conta bancária da genitora da agravante - Cabível a quebra do sigilo dos dados – Decisão mantida -

RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2245194-05.2023.8.26.0000](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 05/10/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Planos de saúde. Paciente diagnosticado como portador de Transtorno de Espectro Autista (TEA). Tratamento multidisciplinar com método ABA. Reapreciação da matéria determinada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, à luz do julgamento do EREsp nº 1.889.704/SP. Cobertura pelo plano de saúde por profissional apto a realizar o tratamento pelo CID do paciente, cabendo a este profissional a escolha do método ou da técnica a ser utilizada. Sessões que não estão restritas a um número limitado de cobertura para tratamento de autismo. Reforma parcial da sentença, em atendimento aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000921-67.2021.8.26.0272](#), Rel. Marcia Monassi, j. 23/10/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.** Cirurgia bariátrica – Negativa de custeio. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Indicação médica expressa para cirurgia – Recusa indevida que fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. insurgência da autora. Danos morais. Inocorrência. Mero dissabor diante do descumprimento contratual. Precedentes. Sentença mantida. **Recursos desprovidos.**” (Apelação Cível nº [1007918- 94.2022.8.26.0704](#), Rel. Costa Netto, j. 30/10/23).

“**TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.** TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO "ABA". MAGISTRADO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. REQUERIDA QUE AUTORIZOU A COBERTURA EM CLÍNICA SITUADA NA CIDADE DE JABOTICABAL/SP – CIDADE VIZINHA DE GUARIBA. REQUERENTE QUE ALEGA QUE A CLÍNICA É MUITO DISTANTE DE SUA RESIDÊNCIA, POIS MORA NA CIDADE DE GUARIBA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA DA RÉ. INADMISSIBILIDADE. COBERTURA QUE DEVERÁ DAR-SE NA REDE CREDENCIADA DA RÉ, NOS TERMOS DA APÓLICE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2248918-17.2023.8.26.0000](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 31/10/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Arrolamento – Nomeação de inventariante dativo – Fixação de honorários em favor deste em 3% do monte mor, no limita das forças do espólio – Insurgência do herdeiro – Alegação de que o valor deve ser suportado pelo erário, já que o único herdeiro e beneficiário da assistência judiciária – Descabimento do pedido principal – Assistência judiciária que foi concedida ao inventariante e não ao espólio, sendo deste a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas do processo – Pedido subsidiário de fixação de percentual sobre a herança líquida – Cabimento – Inventariante dativo que assume funções no lugar do herdeiro que poderia exercê-las voluntariamente, devendo ser remunerado por isso – Aplicação, para tanto, da disciplina dada ao testamentário, nos termos do art. 1.987 do Código Civil, por analogia, ante a ausência de disciplina legal para o inventariante dativo – Precedente – Pedido subsidiário acolhido – Decisão

reformada – AGRAVO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2207861-19.2023.8.26.0000](#), Rel. Miguel Brandi, j. 16/10/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Ação de produção de prova antecipada – Pedido de remoção e/ou bloqueio integral de perfil na rede social Facebook, além de todas as informações de identificação do usuário do perfil – Sentença de improcedência – Inconformismo – Não cabimento – Autor não indicou a URL (Uniform Resource Locator) do perfil e postagens – Informação do autor de que a página foi excluída pelo usuário – É obrigatória a "identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material", nos termos do art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 – Requisitos legais para quebra de sigilo não cumpridos – A falta de indicação da URL impossibilita a localização do IP e porta lógica do usuário, sem o qual a quebra de sigilo poderia recair sobre dados de terceiros – Precedentes deste E. Tribunal e da Corte Superior – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1025319-89.2020.8.26.0506](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 20/09/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Rescisão de contrato com pedido de restituição de quantias pagas – Autores que adquiriram lote da ré – Compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária registrado – Demanda a pretexto de não mais terem interesse no negócio por problemas financeiros – Parcial procedência apenas para resolver o contrato, determinando a liquidação conforme a Lei nº 9.514/17 – Recurso dos autores – Não acolhimento – Compra e venda perfeita e acabada, registrada na matrícula do imóvel – Impossibilidade de se desfazer negócio irretratável, já consumado e registrado na matrícula, por mero desejo da parte adquirente, que em verdade significaria obrigar que a vendedora lhe readquirisse o bem – Inexistência de exceção por inadimplemento da alienante – Pretensão de aplicação do CDC, por estarem adimplentes, que não se admite – Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1.095 do C. STJ, que expressamente exclui sua incidência nos casos de quebra antecipada, tal como na situação telada – *Distinguishing* – Quebra antecipada (*anticipatory breach*), por seu turno, que deve ser equiparada à mora propriamente dita e, da mesma forma, conduz à liquidação pela sistemática da lei especial – Precedentes – Sentença correta – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1060323-40.2021.8.26.0576](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 20/09/23).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – COMPRA E VENDA – LOTE DE TERRENO – NEGÓCIO VERBAL NÃO FORMALIZADO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inutilidade das provas pretendidas – Caso em que realizada a venda do mesmo lote a terceiros – Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva do corretor, condenando a proprietária do empreendimento e a imobiliária que recebeu o preço do lote – Ilegitimidade passiva ad causam afastada – Natureza abstrata do direito de ação – Alegação dos corréus de responsabilidade exclusiva do corretor – Rejeição – Reconhecida a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na oferta do lote, inclusive do corretor – Artigo 7º, parágrafo único do CDC – Negócio que não ultrapassou a fase inicial – Prestação dos serviços de intermediação imobiliária que se mostrou, no mínimo, defeituosa – Corretagem é atividade fim, consubstanciada na intermediação útil – Proponente comprador que transferiu cerca de R\$150.000,00 pelo preço do imóvel, em confiança – Imobiliária e sócio que receberam o valor do

preço em suas contas bancárias e repassaram ao corretor, emprestando credibilidade ao negócio, ainda que o tenham feito por mera liberalidade – Lotes usualmente ofertados na imobiliária como confessado pela proprietária do empreendimento – Teoria da aparência e culpa in elegendo - Pedido reconvenicional de danos morais pela proprietária, que suscita prejuízo ao ser envolvida na lide – Mantida a improcedência - Reconhecimento da responsabilidade solidária e exercício do direito de ação - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (Apelação Cível nº [1000282-36.2022.8.26.0362](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 04/10/23).

“**APELAÇÃO – DIREITOS AUTORAIS – FOTOGRAFIA – CAPA DE ÁLBUM DE OBRA MUSICAL DISPONIBILIZADA EM SERVIÇOS DE STREAMING – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –** Acolhimento parcial – A arte final de capa de álbum de obras musicais, incluindo sua fotografia, é obra intelectual protegida pela Lei de Direitos Autorais, o que permite o exercício da pretensão de indenização de danos materiais e morais decorrentes de seu uso desautorizado e sem indicação de sua autoria – Ausência da indicação da autoria e da cessão do uso autorizado – Indenização por dano material e moral arbitrada em R\$3.000,00 por capa de álbum não autorizada, além da suspensão da disponibilização da arte na plataforma da ré, sob pena de multa diária – Art. 102 da LDA – Sentença reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1043611-45.2021.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 18/10/23).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL.** Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal da corré Unimed Bauru, com insistência em sua tese de ilegitimidade passiva e, do autor, com vista à reparação de ordem moral e à atribuição integral da sucumbência a cargo da parte contrária. Legitimidade passiva configurada. Sistema Unimed. Teoria da Aparência. Dano moral caracterizado. Hipótese *in re ipsa*. Indenização ora fixada em R\$ 10.000,00, que bem atende ao caráter dúplice da condenação. Precedente desta C. 9ª Câmara de Direito Privado. Sucumbência integral a cargo das rés. **RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO, PROVIDO O DO AUTOR.**” (Apelação Cível nº [1002156-22.2023.8.26.0071](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 03/10/23).

“**CIVIL E PROCESSO CIVIL.** Ação reivindicatória e indenização por perdas e danos. Autora proprietária registrária de imóvel ocupado indevidamente pelo réu. Sentença de procedência. Usucapião extraordinário. Requisitos não preenchidos (art. 1238 do CC). Posse do réu não qualificada como mansa, pacífica e ininterrupta. Proprietária registral promoveu ação de reintegração de posse em 2005. Interrupção do prazo para prescrição aquisitiva. Interpretação do artigo 1244 do Código Civil. Reivindicatória. Prova do domínio em favor da parte autora. Aplicação do disposto no artigo 1.228, do Código Civil. Posse injusta exercida pela parte ré. Parte autora impedida de utilizar, gozar e dispor do imóvel. Cabível determinação de imissão na posse. Indenização pela fruição do bem cabível devida pela parte ré em favor da autora. Indenização pelas benfeitorias e acessões introduzidas no imóvel. Não cabimento. Prova pericial no sentido de que as áreas foram invadidas. Posse de má-fé caracterizada. Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação. Resultado. Recurso

não provido.” (Apelação Cível nº [1022734-11.2020.8.26.0071](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 03/10/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL ALICERÇADA EM SUPOSTO ERRO MÉDICO. AUTORA QUE, APRESENTANDO RARO QUADRO DE "ÚTERO DIDELFO", TIVERA UM DE SEUS DOIS ÚTEROS CONFUNDIDO COMO SE FOSSE UM MIOMA E ASSIM INDEVIDAMENTE RETIRADO DURANTE CIRURGIA, SUPORTANDO DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. APELO DA AUTORA EM QUE SUSTENTA QUE A PROVA PERICIAL DESTACOU A AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA A RETIRADA DE UM DOS ÚTEROS, E QUE SE CARACTERIZA GRAVE ERRO MÉDICO POR SE TRATAR DE UM PROCEDIMENTO QUE A LITERATURA MÉDICA NÃO RECOMENDA DEVA SER FEITO. APELO SUBSISTENTE. PERÍCIA MÉDICA QUE COMPROVOU SER A AUTORA PORTADORA DE UM QUADRO DE "ÚTERO DIDELFO", POSSUINDO, POIS, DOIS ÚTEROS, E QUE TIVERA, DURANTE UMA CIRURGIA, INDEVIDAMENTE RETIRADO UM DOS ÚTEROS, NÃO HAVENDO PROVA DE QUE TIVESSE CONCORDADO COM ESSA RETIRADA, QUE, AINDA SEGUNDO A PERÍCIA, É UM PROCEDIMENTO MÉDICO QUESTIONÁVEL. PERÍCIA QUE TAMBÉM DESTACA O IMPORTANTE FATO DE QUE AS PATOLOGIAS QUE A AUTORA SUPOU LOGO APÓS O PARTO, "ATONIA UTERINA" E "TROMBOEMBOLISMO PULMONAR", NÃO POSSUÍAM NENHUMA RELAÇÃO COM O QUADRO DE "ÚTERO DIDELFO", DE MANEIRA QUE SE PUDESSE JUSTIFICAR A RETIRADA DE UM DOS ÚTEROS. ERRO MÉDICO CARACTERIZADO. ATO ILÍCITO QUE CONFIGURA O DANO MORAL, A SER FIXADO EM CINQUENTA MIL REAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.” (Apelação Cível nº [1011278-43.2021.8.26.0196](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 10/10/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA** - Discussão relativa à incidência e periodicidade da correção monetária nas prestações ajustadas no instrumento contratual - Contrato celebrado em 14/12/2019, com previsão de prestações reajustáveis mensalmente em um período de 28 meses, mais uma única prestação no valor de R\$ 1.000,00, com vencimento em 05/01/2023 - Pretensão dos autores de nulidade da cláusula que estabelece a correção monetária e na periodicidade mensal - Sentença de procedência - Recurso da ré - Parcial acolhimento - Contrato que afronta o art. 46 da Lei nº 10.931/04, que permite a incidência de correção monetária mensal apenas nos contratos com prazo mínimo de 36 meses - Ré que estipulou no contrato o pagamento de uma parcela em valor ínfimo em relação ao preço do imóvel, sem qualquer embasamento, e com vencimento no 37º mês da data da assinatura do contrato, evidenciando o intuito de se enquadrar a hipótese no art. 46 da Lei nº 10.931/04 e, com isso, permitir a incidência de correção monetária mensal - Ilegalidade que implica a restituição do montante excedente aos compromissários compradores - Atualização, porém, que não pode deixar de ocorrer, sob pena de enriquecimento ilícito - Correção monetária que se destina a recompor o valor da moeda - Reajuste anual pelo INCC até a data prevista para a entrega das obras e IGPM, após essa data - Sentença reformada - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1020455-57.2023.8.26.0100](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 03/10/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que pretende a condenação da Associação ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor que estima em R\$ 30.000,00 – Demandante, locatário de imóvel localizado no loteamento, que imputou à ré persegui-lo, tendo recebido notificação a ele imputando dar ao imóvel destinação não-residencial, o que nega – Ré que, na ocasião, a ele atribuiu 'aliciar' menores, a ofender sua honra – Demandada que negava-se, ainda, a incluir os ocupantes de sua residência, no cadastro, como moradores, a impedir livre acesso ao loteamento e utilização das áreas comuns – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovemento – Desvirtuamento da qualidade residencial unifamiliar do imóvel comprovada, vez que o autor implantou no local 'Casa Gamer', sede de sua empresa de agenciamento de jogadores 'online' profissionais – Conjunto de jogadores, profissionais de vídeo, 'influencers' etc., que ainda que ocupem a mesma casa, não constituem unidade familiar – Casa que era utilizada, ainda, para a gravação de competições, programas estilo 'reality shows' e eventos 'gamer', transmitidos 'online', a descaracterizar a finalidade meramente residencial do local - Referência a 'aliciamento', ademais, que claramente se deu no contexto da persuasão de menores para a prática de competições envolvendo prêmios em dinheiro, o que provou-se, de fato, ter sido promovido no interior da casa – Ofensa moral não caracterizada - Remessa dos autos ao Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho mantida – Testemunhas arroladas pelo autor que embora tenham alegado 'residir' no imóvel, negaram veementemente ao Juízo a realização de eventos relacionados da empresa do autor no interior da casa, situação a respeito da qual há provas contundentes nos autos e mesmo na mídia, tratando-se de versão, inclusive, contrária à própria petição inicial – Dolo de desvirtuar a verdade dos fatos vislumbrado, a autorizar seja a conduta efetivamente investigada pelo órgão competente – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003775-39.2021.8.26.0529](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 10/10/23).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Apontada inadimplência da ré na obrigação de transferência da titularidade do imóvel adquirido para o próprio nome – Escritura, contudo, ainda não outorgada pelo vendedor – Exigência da presença de ambas as partes para a lavratura, não se desincumbindo o autor de seu ônus de comprovar que notificou a ré ao comparecimento durante todos os treze anos – Culpa recíproca pela demora - Impossibilidade de outorga de escritura com data retroativa – Data do registro na matrícula que deverá obedecer à data da efetiva lavratura da escritura – Indenização por perdas e danos decorrente de indevida cobrança de parcelas de IPTU e que seriam de responsabilidade da ré – Ausente comprovação dos respectivos desembolsos, devendo o autor mover ação própria para eventual ressarcimento – Municipalidade que legitimamente cobrou daquele que consta como proprietário do imóvel ao tempo do fato gerador - Sentença, em parte, reformada – **RECURSO DA RÉ E DO MUNICÍPIO DE OSASCO PROVIDOS, E NÃO PROVIDO O DO AUTOR.**” (Apelação Cível nº [1017728-54.2021.8.26.0405](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 10/10/23).

“DECLARATÓRIA DE NULIDADE – Escritura pública de compra e venda de imóvel e respectivo registro imobiliário – Mandatário da empresa autora que alienou o imóvel que serve de sua sede à empresa ré e, em sequência, entabulou contrato de locação com a mesma adquirente, extrapolando os poderes que lhe foram conferidos - Alegada simulação – Caracterização – Negócio realizado sem lastro do pagamento e em prejuízo da empresa mandante – Correta a decretação de nulidade da alienação do imóvel objeto dos autos e respectivo registro imobiliário, bem como o contrato de locação decorrente desse negócio simulado – Procedência da ação - Aplicação do disposto no artigo

252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11º do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003115-86.2022.8.26.0019](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 24/10/23).

“**COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA** - Discussão relativa à incidência e periodicidade da correção monetária nas prestações ajustadas no instrumento contratual - Contrato celebrado em 10/08/2021, com prestações em período inferior a 12 meses, mais uma única prestação no valor de R\$ 1.000,00, com vencimento em 05/09/2024 - Pretensão dos autores de nulidade da cláusula que estabelece a correção monetária e na periodicidade mensal - Sentença de improcedência - Recurso dos autores - Acolhimento - Contrato que afronta o art. 46 da Lei nº 10.931/04, que permite a incidência de correção monetária mensal apenas nos contratos com prazo mínimo de 36 meses - Ré que estipulou no contrato o pagamento de uma parcela em valor ínfimo em relação ao preço do imóvel, sem qualquer embasamento, e com vencimento no 37º mês da data da assinatura do contrato, evidenciando o intuito de se enquadrar a hipótese no art. 46 da Lei nº 10.931/04 e, com isso, permitir a incidência de correção monetária mensal - Ilegalidade e conduta maliciosa da ré - Atualização, porém, que não pode deixar de ocorrer, sob pena de enriquecimento ilícito - Correção monetária que se destina a recompor o valor da moeda - Sentença reformada para anular a cláusula que estabelece o reajuste mensal das prestações, aplicando-se o reajuste anual pelos índices contratuais, e determinar a restituição, em dobro, do valor excedente - Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1012951-97.2023.8.26.0100](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 31/10/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DESCUMPRIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO NÃO HONRADA. REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR NO ROL DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. (1) Não honrado o dever de pagar, age o credor no exercício regular de direito de cobrança ao inserir o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito. Atrasos sucessivos, de pagamento de fatura e de parcela de acordo extrajudicial, que autorizaram as negativas questionadas. (2) Danos morais não configurados. Exclusão dos registros de inadimplência tão logo efetuado o pagamento da obrigação, ressalvado, ainda, o dever da autora de honrar a última parcela da transação. Aborrecimento cotidiano. (3) Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003271-06.2022.8.26.0268](#), Rel. Gil Coelho, j. 27/10/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Pedido de procedência da ação – Acolhimento – Cancelamento de voo de volta que resultou na chegada ao destino 9 horas após o horário inicialmente previsto – Alteração da conexão e falta de assistência material da ré - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelo autor – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Fixação em R\$ 4.000,00 - **Sentença reformada. Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1000069-06.2023.8.26.0003](#), Rel. Marino Neto, j. 30/10/23).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL DISCUTIDO POR MEIO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - Não obstante o caráter dúplice da ação de reintegração de posse, e embora permitida a arguição de usucapião como matéria de defesa (Súmula 237 do STF), inviável pleitear o reconhecimento do domínio sobre o imóvel por meio de pedido formulado no âmbito da presente ação possessória, ante a evidente incompatibilidade dos procedimentos. Precedentes deste E. TJSP. Por outro lado, incontroversa a invasão do terreno de propriedade dos autores pelos réus, o que vem a legitimar a reintegração dos primeiros na posse do imóvel. Sentença mantida. Recurso dos réus desprovido. **REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PELOS RÉUS NO IMÓVEL LITIGIOSO – DESCABIMENTO** – Pedido de restituição das benfeitorias realizadas no imóvel formulado em contestação, não havendo, portanto, que se falar em sentença extra petita. Ainda que reconhecido o direito dos autores de serem reintegrados no imóvel em discussão, os requeridos edificaram no respectivo terreno um barraco, duas coberturas e alicerce não acabado, conforme constatado pelo perito judicial nomeado. Direito de indenização por todas as benfeitorias realizadas no imóvel, com direito de retenção pelas úteis e necessárias e de levantamento das voluptuárias, quando puder ser feito e sem detrimento da coisa, nos termos do Art. 1.219 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso dos autores desprovido.” (Apelação Cível nº [0025371-59.2012.8.26.0320](#), Rel. Walter Fonseca, j. 30/10/23).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de direitos do executado sobre veículo dado em garantia a instituição financeira por meio de alienação fiduciária – Exequente que pleiteou a adjudicação dos direitos e a apreensão do bem – Pretensão do credor fiduciário (embargante) de obstar a apreensão do veículo pela exequente (embargada) – Sentença que julgou extinto o processo em razão da intempestividade – Insurgência do embargante – Cabimento – Hipótese em que o embargante se opôs à apreensão do bem antes do deferimento da adjudicação – Embargos tempestivos – Impossibilidade de exame do mérito do recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto – Credor fiduciário que logrou cumprir medida liminar deferida em ação de busca e apreensão por ele ajuizada – Ônus sucumbenciais que devem ser suportados pela embargada – Aplicação da súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que a embargada se opôs ao exercício de direito do credor fiduciário de recuperar o bem dado em garantia pelo devedor fiduciante – **RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.**” (Apelação Cível nº [1007185-76.2022.8.26.0010](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 31/10/23).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO OCORRÊNCIA – embargos de declaração opostos tempestivamente e não reputados protelatórios que interrompem o prazo para oposição de outros recursos para quaisquer das partes e eventual terceiro interessado – interrupção em comento que ocorreu – apelação interposta dentro do prazo de quinze dias – preliminar rejeitada. **OBJEÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA** – decisão devidamente fundamentada – inoccorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção repelida. **OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA** – dilação probatória desnecessária – documentação carreada aos autos que era suficiente para o desate da lide – produção de prova oral inadequada – hipótese em que a dilação probatória levaria à indevida procrastinação do feito – objeção repelida. **APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE** – existência de cláusula que estabelece que normas e resoluções expedidas e "alteradas de tempos em tempos" pela apelante seriam incorporadas ao contrato – resolução editada pela apelante que previu a possibilidade de, com base em análise da situação financeira de uma agência de transporte integrante do sistema CASS, exigir o fornecimento de fianças bancárias ou garantias de seguro para continuidade das operações – contrato que previa também a possibilidade de rescisão a qualquer tempo, mediante notificação – impossibilidade, no caso dos autos, de a apelante colocar em prática, sem maiores elementos e esclarecimentos a respeito, as previsões contratuais restritivas de direito da apelada – cláusula contratual que permite a imposição unilateral à apelada de quaisquer resoluções editadas e "alteradas de tempos em tempos" que se mostra puramente potestativa – atos restritivos de direito da apelada que a apelante queria praticar sem motivação concreta e indene de dúvidas que tinham sério potencial para afetar gravemente as finanças da apelada – ausência de demonstração de inadimplência por parte da apelada – alteração contratual da apelada que se deu há mais de 12 meses sem qualquer repercussão negativa – apelada que informou nos autos que a multa por falta de aviso prévio de mudança de endereço foi paga – fato não impugnado pela apelante – apelada que operava sem a prestação de garantia, inexistindo qualquer problema daí decorrente – pleora de elementos que faz concluir que houve excesso por parte da apelante ao exigir prestação onerosa

da apelada sem qualquer motivo concreto – incontroversa situação de adimplemento da apelada que não se coadunava com a exigência de garantia, mormente em se tratando de contrato com cláusula potestativa que fazia surgir sério desequilíbrio contratual – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. **Resultado: recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1013383-87.2021.8.26.0100](#), Rel. Castro Figliolia, j. 17/10/23).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. TESES DEFENSIVAS RECUSADAS. PROCEDÊNCIA MANTIDA COM REALINHAMENTO DE TERMO E VALOR DO ALUGUEL MENSAL PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. Diante do quadro fático-jurídico-processual reproduzido nos autos, a r. sentença de primeiro grau bem consignou que a ré não tinha o direito de ficar no imóvel inventariado, de modo que a sua renitência após a devida interpelação configurou posse injusta e define o esbulho deliberadamente praticado, contrapondo suas alegações de posse velha e legítima. Termo inicial dos aluguéis fixado pela r. sentença que merece adequação, pois a propriedade sobre o bem imóvel ficou resolvida com a conferência dele (bem) às herdeiras-filhas na partilha, não tendo a discussão proposta em paralelo pela viúva afetado direito daquelas já sacramentado e apto a produzir os efeitos possessórios individualizados e que são perseguidos por meio da presente demanda. Valor do aluguel mensal fixado em R\$ 5.000,00, com base na aproximação do valor indicado na inicial e aqueles aceitos pela ré na contestação. Apelação da ré não provida e, a (apelação) das autoras, acolhida em parte. Verba honorária majorada.” (Apelação Cível nº [1062235-45.2021.8.26.0100](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 17/10/23).

“DECLARATÓRIA – Pretensão à apuração do 'quantum debeatur' c/c exclusão das garantias e pleito de repetição dobrada (art. 940/CC) – Contrato de fornecimento de Resina Pet – Ação julgada parcialmente procedente, afastando o pleito de exclusão das garantias e de repetição e determinando que a verificação de contas ocorra em sede de liquidação, considerando que a alteração unilateral do índice CMAI-PET pelo ICIS pela ré foi tida por indevida – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento parcial de ambos os recursos, gerando acréscimos na sentença essencialmente mantida – Alteração pela ré do índice CMI-PET pelo ICIS, na forma como realizada (comunicação escrita e reuniões, mas sem aditivo contratual), que violou os termos do contrato, que exigia 'alteração de comum acordo entre as partes' – Contrato complexo que exigia que a alteração fosse realizada da mesma forma que os contratos – Manutenção da determinação de que o índice a ser considerado é o previsto no contrato (CMAI-PET) – Pretensão a que a liquidação para apuração do valor efetivamente devido se faça sobre toda a relação mantida entre as partes que não merece acolhida – Liquidação que deve abarcar apenas o período em que houve a indevida alteração do índice de composição do preço pela ré, nos exatos moldes contidos na sentença – Pretensão de que seja analisada pelo perito toda a fórmula para composição do preço por tonelada de Resina Pet adquirida que merece acolhida, porquanto foi com base nesse argumento (erro de cálculo na fórmula) que as autoras se disseram também credoras da ré, sendo pertinente que o perito apure se as cobranças efetivadas dentro do período delimitado pela sentença estavam de acordo com os termos do contrato – Pretensão à distribuição do ônus da prova no que tange às variações de peso por tonelada de 5% para mais ou menos que não merece acolhida – Ônus que compete unicamente às autoras, a teor do quanto previsto no art. 373, I, CPC – Pleito formulado pela ré de que eventuais créditos apurados em proveito das autoras sejam abatidos do valor que lhe é devido que comporta acolhida – Isso porque eventual crédito reconhecido em favor delas não terá o condão de alterar sua condição de 'devedora' com relação á ré, que nos idos do ano de 2013

perseguia o recebimento de R\$ 20.695.857,93 que permanecem impagos até o presente momento – Situação que autoriza a declaração de compensação de débitos e créditos entre as partes, impedindo que a ação prossiga para fase de pagamento, o que fica determinado – Impossibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 940/CC por ausência de todos os requisitos necessários a tanto – Pleito ao afastamento da mora em decorrência 'de abusividades praticadas no período da normalidade' que não merece acolhimento; primeiro porque a relação travada entre as partes não é de consumo, a teor do quanto exige o recurso especial invocado como fundamento a tanto, e segundo porque tal matéria sequer foi ventilada em sede inicial, tratando-se de inovação – Inequívoca sucumbência recíproca entre as partes, considerando que as autoras decaíram de dois dos seus três pedidos – Situação que impele a que cada uma arque com as custas e com as despesas que despendeu, bem como que arquem com os honorários do adverso, que ficam arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária após a liquidação da sentença, já considerado o trabalho adicional realizado nesta sede recursal, a teor do quanto previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos, nos termos do presente acórdão.” (Apelação Cível nº [0057460-43.2017.8.26.0100](#), Rel. Jacob Valente, j. 24/10/23).

7º GRUPO DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO** – Ação de rescisão contratual e devolução de valores – Pretensão de reconhecimento da incompetência territorial da justiça brasileira – Alegação de que o contrato impugnado (time-sharing ou multipropriedade) é internacional, relativo a imóvel situado fora do país, não podendo ser apreciada a matéria pela justiça brasileira – Descabimento – Consumidora residente e domiciliada no Brasil - Sendo a corré autora sediada no país, em Cotia/SP, correta a propositura da ação no Brasil – Inteligência do art. 21, I, do CPC – Decorrente de relação de consumo, sendo a consumidora domiciliado ou residente no Brasil, competente a autoridade judiciária brasileira para processar e julgar a ação (art. 22, II, do CPC) - Precedentes – Tema relativo a competência territorial da justiça brasileira enfrentada na sentença e acórdão rescindendo - Nítido propósito de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal – Inadmissibilidade – Jurisprudência do STJ - Não cabimento da ação rescisória – Petição inicial indeferida.” (Ação Rescisória nº [2238954- 97.2023.8.26.0000](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 18/10/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Embargos de Terceiro – Incomunicabilidade de bem imóvel – Contrato particular de compra e venda firmado antes do matrimônio - Comunhão parcial de bens. Preliminares de supressão de instância e de violação ao princípio da dialeticidade afastadas. Registro realizado somente após o matrimônio que não impede a defesa da posse pretérita - Verbete nº 84 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Compromisso de compra e venda válido e assinado em data anterior ao matrimônio – Juntada aos autos de comprovantes de pagamentos, todos realizados antes do casamento – Ausência de qualquer indício de alteração da data do documento particular. Desconstituição da penhora corretamente determinada - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de

Justiça. Negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1090577-32.2022.8.26.0100](#), Rel. Simões de Almeida, j. 04/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL – VALOR DA CAUSA – Pretensão de que seja afastada determinação para correção do valor atribuído à causa – Cabimento parcial – Hipótese em que não necessariamente haverá correlação entre o valor da causa em ação cautelar com o proveito econômico a ser discutido na ação principal – Ainda que não se possa afirmar que o proveito econômico pretendido pela autora se confunda com o valor do depósito judicial, o valor da causa atribuído por ela não é compatível com a matéria que se discute e com a importância econômica da tutela pretendida – Tendo em vista que o valor da causa, no presente caso, deverá servir de parâmetro tão somente para o recolhimento das custas processuais, uma vez que os honorários advocatícios deverão ser arbitrados apenas ao final da arbitragem, mostra-se razoável fixar o valor da causa com base no teto estabelecido pela legislação em relação às custas judiciais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL – Pretensão de que seja concedida a tutela cautelar e de urgência para determinar que a ré efetue o pagamento do Saldo Remanescente do Preço de Cessão e deposite em juízo o valor correspondente ao Patrimônio Separado – Descabimento - Hipótese em que a cognição exercida pelo Poder Judiciário apenas visa a equacionar a controvérsia, resguardando ao Juízo Arbitral o exercício da cognição exauriente das questões que deverão a ele ser submetidas – Em cognição sumária, não há como concluir pela existência de perigo de dano grave decorrente das retenções praticadas atualmente pela securitizadora ré, tampouco com relação à pretensão da autora de que haja depósito em juízo do montante que constitui o patrimônio separado - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.” (Agravado de Instrumento nº [2100607-84.2023.8.26.0000](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 18/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDATO - Ação de produção antecipada de prova em que se pretende a exibição de documentos, bem como a produção de prova oral, referente à execução de contrato de assessoria e consultoria financeira para a venda do negócio dos autores, envolvendo o desempenho de atividades típicas de mandato pelo réu – Hipótese em que a matéria não é da competência desta Egrégia 13ª Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre aquelas que compõem a III Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Resolução n. 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.” (Agravado de Instrumento nº [2151921-69.2023.8.26.0000](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 18/10/23).

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MÚTUO PARA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO OBSTADO PELO EXEQUENTE – CONTRATO COM TERMO DE VENCIMENTO – QUITAÇÃO ANTECIPADA - - ENTREGA DE IMÓVEIS – EXCEÇÃO À CLÁUSULA GERAL – PAGAMENTO NÃO SE CONDICIONAVA À ALIENAÇÃO DAS UNIDADES. - Escritura pública de contrato de mútuo destinado à realização de empreendimento imobiliário – Alegação de impossibilidade de pagamento em razão de condição maliciosamente obstada pelo exequente – Contrato que prevê termo certo de vencimento – Condição para quitação antecipada mediante entrega de imóveis que constituiu exceção à cláusula geral que prevê o pagamento após a entrega

das unidades – Discussão sobre impedimento opostos pelo exequente para alienação dos imóveis que deve ser formalizada em ação própria – Pagamento que não se condicionava à alienação das unidades. INOVAÇÃO RECURSAL – Tese não aduzida na instância "a quo" – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1013, "caput", do CPC/2015: – Nos termos do art. 1013, "caput", do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância "a quo", porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1039154-38.2019.8.26.0100](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 25/10/23).

“**AÇÃO POSSESSÓRIA** – Reintegração de posse – Posse anterior, parcialmente esbulhada, diante de irregularidades que impediriam a autora, proprietária de posto de combustíveis, de desempenhar plenamente suas atividades – Posterior demonstração documental de regularização da obra e obtenção de licenças necessárias, inclusive ao funcionamento do posto de combustíveis – Interesse de agir – Perda posterior – Cumulação de pedidos com a ação possessória – Possibilidade somente dentro dos parâmetros do artigo 555 CPC – Extinção sem resolução do mérito – Manutenção: – No caso, correta a extinção da ação de reintegração de posse, sem resolução do mérito, seja pela impossibilidade de cumulação de pedidos, em desacordo com o artigo 555 do CPC, seja pela posterior demonstração documental de regularização da obra e obtenção de licenças necessárias, inclusive ao funcionamento do posto de combustíveis, que afastou o interesse de agir da autora, proprietária de posto de combustíveis, que alegou ter tido sua posse anterior parcialmente esbulhada, diante de irregularidades que a impediriam de desempenhar plenamente suas atividades. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2º, do CPC – Necessidade: – A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC. Equidade que somente tem cabimento diante do baixo valor da causa ou irrisório proveito econômico, fatores ausentes na espécie. Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE REPRESENTA AS CORRÉS PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001738-88.2021.8.26.0642](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 25/10/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO**. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SEGURO POR AVARIA NA CARGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS RÉS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 754 DO CÓDIGO CIVIL QUE NÃO SE APLICA Á PRETENSÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. EMPRESAS APELANTES QUE PRESTARAM O SERVIÇO DE TRANSPORTE E SÃO CORRESPONSÁVEIS PELO PREJUÍZO CAUSADO. AVARIA NA CARGA ADVINDA DE CONDUTA IMPERITA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DDR, QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO EXCLUDENTE UNIVERSAL DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE VISTORIA CONJUNTA QUE NÃO INVIABILIZA A PRETENSÃO DA SEGURADORA, ANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, POR

INAPLICÁVEL O ARTIGO 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.” (Apelação Cível nº [1018515-90.2022.8.26.0068](#), Rel. César Zalaf, j. 10/10/23).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO. DECISÃO DA C. PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA REAPRECIÇÃO DO JULGADO COM OBSERVÂNCIA DO TEMA 210, DO E. STF. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. EXTRAVIO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL. INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. SERVIÇO CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DENTRO DO TERRITÓRIO DE ESTADO PARTE (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA). DESCARACTERIZADO O TRANSPORTE INTERNACIONAL, NOS EXATOS TERMOS DOS ART. 1º, ITEM 2, DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.” (Apelação Cível nº [9244135-58.2003.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 10/10/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. A INCAPACIDADE DA RECORRENTE, ATESTADA POR PROVA TÉCNICA ROBUSTA, É PRETÉRITA À DATA DA PROCURAÇÃO PÚBLICA UTILIZADA PELA MANDATÁRIA PARA REALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUESTIONADOS. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DA AUTORA QUE TEM NATUREZA DECLARATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO RÉU DOS DEVERES INSTRUMENTAIS AO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DA CLIENTE. CONCESSÃO IRRESPONSÁVEL DE CRÉDITO. HIPÓTESE EM QUE SE AFIGURAVA POSSÍVEL A DETECÇÃO DA INCAPACIDADE DA AUTORA PELO RÉU. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DE 2017. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017100-97.2021.8.26.0071](#), Rel. César Zalaf, j. 10/10/23).

“APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de empréstimo, cumulada com pedido de indenização por danos morais - Improcedência - Pretensão de limitação dos descontos de parcelas de empréstimo contraído pela autora em 30% dos seus vencimentos salariais – Alegação da autora de ter ocorrido erro no sistema do banco, por ter sido o empréstimo cadastrado como empréstimo pessoal e não como consignado – Assertiva que encontra respaldo nas alegações do réu e na conduta deste que promoveu desconto das parcelas do contrato em questão em parte na conta corrente da autora e em parte na folha de pagamento da autora – Pretensão revisional postulada pela autora que merece, por isso, ser acolhida – Ocorrência de dano moral também configurada, face as graves restrições e transtornos sofridos pela autora em decorrência desta conduta abusiva do banco – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso provido para tanto.” (Apelação Cível nº [1008061-24.2022.8.26.0562](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 10/10/23).

“APELAÇÕES. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELA DEVEDORA A MENORES. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA DOAÇÃO EM 2003 E AVERBAÇÃO DA PENHORA SOMENTE EM 2017. ENTREMENTES, ALIENAÇÕES SUCESSIVAS CUJA REGULARIDADE SE DISCUTE. FRAUDE QUE NÃO SE ESTENDE AUTOMATICAMENTE AOS TERCEIROS ADQUIRENTES, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO É CAPAZ DE INFIRMAR A BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. CAUTELAS DE PRAXE QUE FORAM TOMADAS. VALORES DE COMPRA E VENDA QUE NÃO REPRESENTAM PREÇO VIL. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE ESTIMOU O PREÇO DO IMÓVEL CERCA DE 10 E 7 ANOS DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS,

CARECENDO DE FORÇA PROBANTE. POR OUTRO LADO, ARREMATACÃO POR PREÇO VIL, QUE NÃO MERECE SUBSISTIR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA E DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES DA AÇÃO DECLARATÓRIA E IMPROVIDOS OS RECURSOS DO EMBARGADO E TERCEIROS.” (Apelação Cível nº [1003721-53.2019.8.26.0526](#) e Apelação Cível nº [1003521-46.2019.8.26.0526](#), Rel. César Zalaf, j. 25/10/23).

“AÇÃO AJUIZADA VISANDO O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E O RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS – Contrato de prestação de serviços de transporte firmado com fulcro na Lei nº 11.442/2007 – Ausência de prova de inscrição prévia do motorista no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTR-C, conforme exigência expressa do art. 2º, §1º de referida Lei – Requisitos da existência de relação de natureza comercial entre as partes não preenchidos – Controvérsia em relação a existência de vínculo empregatício que deve ser dirimida pela Justiça do Trabalho – Retorno dos autos à justiça especializada – Sentença mantida e ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0001185-17.2022.8.26.0224](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 25/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou de ofício a realização de prova pericial contábil para dirimir controvérsia em relação ao saldo devedor remanescente – Cabimento – Necessidade de averiguação da divergência de valores nos cálculos elaborados pelo exequente – Planilha apresentada que está em desacordo com o determinado pela douta Magistrada – Excesso de execução que é matéria cognoscível de ofício – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Preclusão pro judicato não ocorrida – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2225199-06.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 25/10/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - Pedido prejudicado - Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do apelo (art. 1.012, §3º do CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA - Provas juntadas aos autos pelas partes no curso do processo que se mostram suficientes ao deslinde da lide - Ausência de demonstração da necessidade de outras provas - Preliminar rejeitada. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Descontos em benefício assistencial da autora relativos a empréstimo consignado que alega desconhecer - Sentença de improcedência - Negada a autenticidade da pactuação atribuída à requerente, incumbia ao réu demonstrar a regularidade da contratação eletrônica atribuída à autora, do qual não se desincumbiu - De rigor, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes - Repetição do indébito que deverá se dar em dobro diante da má-fé objetiva do réu ao cobrar as parcelas de R\$ 455,00 indevidamente da autora - Requerente que promoveu o depósito, nos autos, da quantia recebida em sua conta bancária - Devida a reparação de ordem moral - Situação vivenciada que traz clara angústia e intranquilidade - Inegável que a apropriação de parte significativa do benefício assistencial daquela que recebe rendimento de um salário mínimo causa prejuízo extrapatrimonial, de modo a implicar na privação de valores e na restrição de suas despesas básicas - Valor arbitrado em R\$ 5.000,00, nos termos do pedido, que bem se ajusta à hipótese e revela-se suficiente, bem como atende à diretriz do art. 944 do CC, prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e serve como medida punitiva para evitar esse tipo de prática abusiva - Precedentes do TJSP - Apelação provida para a) declarar inexistente a relação

jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato nº 010121398640, b) condenar o réu à restituição em dobro das parcelas descontadas, corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos, além dos juros moratórios mensais de um por cento ao mês a contar da citação, c) ao pagamento à autora de cinco mil reais a título de indenização por dano moral, quantia a ser atualizada pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento e com juros moratórios de um por cento ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, admitida a compensação com o valor já depositado nos autos pela requerente, além de inverter os ônus sucumbenciais, a serem arcados, em sua integralidade, pelo réu.” (Apelação Cível nº [1000280-60.2023.8.26.0094](#), Rel. Mendes Pereira, j. 10/10/23).

“**INOVAÇÃO RECURSAL** – Não ocorrência – Preliminar rejeitada. CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção de outras provas – Possibilidade de julgamento imediato. ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Pertinência subjetiva – Imputação à financeira de responsabilidade civil por operações irregulares – Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações via PIX em sequência não justificadas e que não correspondem ao perfil da cliente – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Determinação de restituição dos valores mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1015727-50.2022.8.26.0506](#), Rel. Vicentini Barroso, j. 10/10/23).

“**OBRIGAÇÃO DE FAZER** – Restabelecimento de serviço de Whatsapp – Conta temporariamente banida sob argumento de utilização de conta pessoal para relações comerciais – Impossibilidade da suspensão do serviço sem prévia notificação do usuário - Artigos 6º, incisos III e VIII, 47 e 51 da Lei nº 8.078/90 – Inobservância pelo fornecedor do dever de informação - Embora o uso irregular do aplicativo pelos apelantes, a apelada não poderia, de forma arbitrária, banir o usuário sem prévio aviso, ou deixar de oportunizar a regularização do uso pelo usuário - Acolhimento da pretensão inicial para impor à Fornecedora o dever de reativação na íntegra da conta mantida pelo consumidor no aplicativo "Whatsapp", devendo os apelantes optarem entre o uso pessoal (WhatsApp Messenger) ou comercial ("WhatsApp Business") em relação ao número de telefone indicado na inicial – Recurso provido. DANO MORAL - Pretensão em condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Impossibilidade – Fatos narrados não configuram danos morais passíveis de indenização - Não houve comprovação de ofensa à honra ou situação vexatória - Meros aborrecimentos - Recurso não provido. MULTA PUNITIVA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1026, § 2º do CPC - Impossibilidade - Se o julgador não respondeu a todas as questões postas em discussão, em tese, a parte pode alegar que ficou omissa o julgado e, portanto, pode opor embargos de declaração, sem incorrer em qualquer penalidade processual daí decorrente, pois a todos é assegurado o direito de utilizar os meios processuais adequados para a solução da lide – Multa afastada – Recurso provido. DISPOSITIVO – Honorários revistos – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1023226-56.2022.8.26.0451](#), Rel. Achile Alesina, j. 10/10/23).

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO** – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção de novas provas - Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa - Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de

elementos suficientes para formar o convencimento - Documentos apresentados nos autos suficientes para o deslinde do feito - Matéria eminentemente de direito - Preliminar rejeitada. JUÍZO RECUPERACIONAL - Alegação de incompetência do Juízo diante da Recuperação Judicial da empresa apelante – Não acolhimento - Crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial – Natureza extraconcursal - Precedentes deste TJSP e do STJ - Aplicação dos artigos 49, "caput" e 84, inciso II da Lei nº 11.101/05 - Crédito que não se sujeita à recuperação judicial, com possibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa devedora – Preliminar afastada. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – Alegação de incompetência do juízo, devendo a demanda ser processada na Comarca da sede da empresa ré – Não acolhimento - Contrato que traz cláusula de eleição de foro - Cláusula livremente pactuada entre as partes - Convenção de direito privado patrimonial e disponível a critério dos contratantes, enquanto envolvendo competência relativa - Inteligência do artigo 62 e 63 do NCPC e Súmula 335 do STF - Ausência de abusividade, onerosidade e hipossuficiência, prevalecendo a cláusula de eleição de foro – Preliminar afastada. MÉRITO – Alegação de nulidade da execução diante da ausência de certeza e liquidez do título – Não acolhimento - Embargantes que firmaram contrato de cessão de créditos - Atividade da embargada que é de securitização e não de factoring – Possibilidade de cobrar da cedente e dos solidários os créditos inadimplidos pelos emitentes, nos termos da cláusula 3ª e seus parágrafos, do contrato juntado nos autos - Interpretação que deve se orientar pela boa-fé objetiva - Responsabilidade pelo pagamento que é dos embargantes, os quais se responsabilizaram pela existência do crédito aprovado e cedido, com responsabilidade de recompra dos títulos em caso de vício ou quaisquer outras exceções na origem do crédito negociado – Diante do número considerável de títulos inadimplidos, as partes firmaram o título exequendo "Termo de Confissão, Consolidação e Reescalonamento de Dívida", em 07/01/2022, com reconhecimento expresso pelos recorrentes da existência de vício em sua origem, o que ensejou a recompra dos títulos e o reconhecimento da dívida pelos apelantes – Confissão de dívida assinada pelas partes e duas testemunhas – Título líquido, certo e exigível – Artigo 784, III, do CPC – Precedentes deste E. Tribunal e desta E. Câmara – Honorários recursais – Sentença mantida – Recurso não provido. DISPOSITIVO – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001241-60.2023.8.26.0624](#), Rel. Achile Alesina, j. 24/10/23).

“**COBRANÇA** - SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE) - Sentença de improcedência - Insubsistente a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que o feito comporta julgamento no estado, diante da prova documental produzida - O cerne da controvérsia diz respeito à existência, ou não, de legítima justificativa para recusa do contêiner refrigerado pela apelada, que o devolvera sob alegação de que a unidade de carga continha avarias que foram reparadas e estava inadequada para o transporte seguro e sem risco de perecimento das mercadorias - Comunicação por e-mail entre as partes - Contratante imediatamente entrou em contato com a contratada e informou a recusa do cofre, dando início ao procedimento de vistoria instaurado entre os litigantes - Fotografias que comprovam que a referida unidade de carga tinha anteriormente sofrido avarias que foram reparadas de forma precária, com massa de calafetar, como confessado - Mostra-se relevante o fato de que a apelada, diante de tal situação, solicitou ao preposto da apelante esclarecimentos a respeito da segurança e do regular funcionamento da refrigeração do cofre, porém não obteve resposta, de modo a não efetuar o embarque das mercadorias perecíveis, tendo encaminhado o equipamento, em tempo razoável, ao local designado pela recorrente - Inexiste, por parte da apelada, cancelamento injustificado do embarque ou posse do contêiner em desacordo com a contratação, mas justa recusa da unidade de carga em razão da constatação das referidas

restaurações que colocaram em dúvida sua adequação para o transporte marítimo internacional de carga perecível, cujo risco não foi assumido pela recorrente - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação Cível nº [1017848-14.2021.8.26.0562](#), Rel. Mendes Pereira, j. 24/10/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - prestação de serviços - cancelamento de viagem em razão da pandemia do COVID-19 - reembolso do valor do pacote determinado em Primeiro Grau - danos morais inexistentes - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1026045-15.2022.8.26.0564](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 17/10/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DEMANDANTE INTERDITADO EM RAZÃO DE "RETARDO MENTAL MODERADO" (CID 10 / F71) – DESCONTOS INCIDENTES SOBRE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTES DE "RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" DESENVOLVIDO APÓS A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO POR NULIDADE INSANÁVEL, DIANTE DA INCAPACIDADE ABSOLUTA DO CONTRATANTE – PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE RECONHECER A NULIDADE DA "RENOVAÇÃO" – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO QUE DEVE SER RECONHECIDO NULO – DANO MORAL CARACTERIZADO DIANTE DOS INDEVIDOS DESCONTOS PROMOVIDOS PELO BANCO DEMANDADO – QUANTIA COMPENSATÓRIA QUE SE FIXA NA ORDEM DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO AUTOR QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012258-26.2022.8.26.0011](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 24/10/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevidas compras com o cartão eletrônico do autor e na negativação do seu nome - Incidência dos Enunciados 13 e 14, da Seção de Direito Privado do TJSP - Transações que se revelaram atípicas, considerando-se os valores em cotejo com as compras comumente realizadas pelo requerente - Dever da instituição financeira em bloquear operações bancárias inusuais - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Falha do requerido evidenciada - Incidência do art. 14, do CDC. Dano moral configurado - Comprovação do registro desabonador suficiente para a caracterização do prejuízo extrapatrimonial - Inconformismo com relação ao valor da indenização correspondente (R\$ 3.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Valor de R\$ 20.000,00, comumente adotado em casos similares, que se mostra mais apropriado - Recurso do autor provido - Recurso do réu não provido.” (Apelação Cível nº [1011209-48.2022.8.26.0625](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 24/10/23).

“APELAÇÃO. Regressiva. Contrato de seguro. Transporte rodoviário de carga. Descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco. Roubo de carga. Agravamento do risco do contrato de transporte

e assunção, pela transportadora. Ausência de excludente de responsabilidade. Sentença mantida. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11º, do CPC. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1005741-19.2022.8.26.0071](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 24/10/23).

“**MONITÓRIA** – cobrança de cheques prescritos – instrução com cópias reprográficas – admissibilidade por não se tratar de execução – prova escrita nos termos do art. 700 do CPC/15 – embargos monitórios apresentados por negativa geral após citação por edital, que não infirmam a validade do crédito representado pelos cheques – ação procedente – recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1004998-03.2019.8.26.0010](#), Rel. Jovino de Syllos, j. 25/10/23).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais - Fraude perpetrada por terceiros - Transferência bancária realizada via PIX para terceiro estelionatário - Autora que se lança à aquisição de veículo anunciado em rede social - Tratativas por aplicativo de whatsapp – Sentença de parcial procedência – Recursos interpostos pelos réus - Autora que atua sem qualquer cautela na realização do negócio - Transferência bancária realizada na conta indicada pelo falsário sem qualquer checagem prévia quanto ao real proprietário do bem - Bancos que em nada contribuíram para a ocorrência - Excludente de responsabilidade objetiva constatada - Inteligência do artigo 14, parágrafo 3º, II, do CDC - Falha na prestação de serviços não evidenciada – Improcedência da demanda que se impõe – Sentença reformada – Recursos providos com ônus da sucumbência integralmente carreado à autora.” (Apelação Cível nº [1012253-85.2022.8.26.0566](#), Rel. Irineu Fava, j. 25/10/23).

“**AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS.** Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. **CAPITALIZAÇÃO.** Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RS. **TARIFA DE CADASTRO.** Admissibilidade da cobrança. Precedente do C. STJ em incidente de recurso repetitivo. **TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.** Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP). Comprovação da inserção da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravame. Valor cobrado que não se mostra excessivo em relação ao valor total do contrato. Possibilidade da cobrança. **TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.** Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Valor cobrado que não se mostra excessivo em relação ao valor total do contrato. Possibilidade da cobrança. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1049657-82.2023.8.26.0002](#), Rel. Afonso Bráz, j. 26/10/23).

“**APELAÇÃO** – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Aplicação imediata do Tema nº 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema nº 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de

processamento prevista no § 2º, do art. 1.023, do CPC, para eventual possibilidade infringente, estando ainda aludidos embargos pendentes de análise – Aplicação do acórdão paradigma relativo ao Tema 677 que demanda a conclusão do julgamento dos embargos declaratórios interpostos contra a decisão proferida no REsp nº 1820963/SP – Pagamento suficiente para a quitação da dívida – Extinção regular. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1008801-59.2015.8.26.0066](#), Rel. Eduardo Velho, j. 26/10/23).

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO** – Cerceamento de defesa não evidenciado - Instrumento particular de confissão de dívida firmado entre particulares - Título executivo extrajudicial – Assinatura de duas testemunhas – Desnecessidade – Contrato que traz expresso todos os encargos para aceitação do contratante – Planilha de débito – Composição da dívida bem evidenciada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.” (Apelação Cível nº [1003142-62.2023.8.26.0010](#), Rel. Souza Lopes, j. 31/10/23).

“**APELAÇÃO. CONSÓRCIO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONSORCIADO FALECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.** Sentença de procedência parcial para determinar a restituição dos valores pagos, com desconto da taxa de administração. Insurgência recursal de ambas as partes. Autores buscam a condenação da parte ré no dano moral. Administradora do consórcio pretende o desconto da taxa de contribuição ao fundo de reserva, do seguro e aplicação da multa contratual pela desistência. **1. DESERÇÃO.** Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça aos autores apelantes, após haver sido dada oportunidade para a complementação da documentação comprobatória da condição de hipossuficiência financeira. Determinação de recolhimento do preparo devido. Não atendimento. Deserção dos recursos dos autores verificada. **2. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.** Contrato de consórcio firmado em 16/11/2016, logo, na vigência da Lei 11.795/2008. Restituição a partir do 61º dia do encerramento do grupo (Tema nº 312 - REsp n. 1.119.300/RS e Reclamação nº 3.752-GO, do C. STJ). **3. TAXA DE FUNDO DE RESERVA.** Retenção indevida. Consorciado excluído ou desistente que tem direito ao rateio dos valores relativos ao fundo de reserva, na proporção de sua participação. **4. CLÁUSULA PENAL.** Não se pode admitir que, em razão do desligamento/exclusão do grupo, o consorciado teria dado causa a eventuais prejuízos ao grupo, sem que a tanto haja a efetiva demonstração dos apontados prejuízos. Cobrança que, em paralelo a outras cobranças, como a taxa de administração, enseja bis in idem. **5. SEGURO.** Ausência de demonstração de que o consorciado teve opção de escolha de seguradora. Retenção indevida. **6. JUROS DE MORA.** Os juros de mora devem incidir a partir do 61º dia do encerramento do grupo consorcial (Reclamação nº 3.752-GO, Segunda Seção, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 26/05/2010, DJe 25/08/2010). **7. HONORÁRIOS RECURSAIS.** Sucumbência recíproca. Majoração da verba honorária recursal que coube à parte ré, de 10% para 15% sobre o valor da condenação (§ 11, do art. 85, do CPC/15). **8. DESERÇÃO DOS RECURSOS DOS AUTORES. RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000840-42.2021.8.26.0362](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 31/10/23).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PRESCRIÇÃO.** Inocorrência. Aplicação do prazo prescricional geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes desta Corte. Prejudicial de mérito afastada. **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.** Transporte rodoviário de carga. Vale-pedágio. Ação indenizatória. Sentença de procedência.

Insurgência da correquerida Transportadora Alta Rotação Eireli. Admissibilidade. Caso dos autos em que, a autora pretende a condenação da parte ré no pagamento da importância de R\$ 150.085,12 a título de indenização por danos materiais, sob o argumento de que, com a primeira requerida tendo firmado um contrato de transporte de carga de soja entre o estabelecimento agromercantil e o silo-armazém da segunda requerida, as mesmas, de forma injustificada deram causa ao descumprimento do ajuste, em especial quanto à obrigação do pagamento prévio (mediante vale pedágio) ou posterior dos valores despendidos com os pedágios, no período de 25/02/2018 a 06/03/2018, culminando no montante devido de R\$ 75.042,56, a justificar a indenização em conformidade com o estatuído pelo art. 8º da Lei 10.209/2001. Sem razão, contudo. Peculiaridade do caso em apreço. Existindo prova do pagamento do pedágio registrado no DACTE, cai por terra o fato de que não teria sido adimplido o pedágio. Comportamento dos contratantes que deve ser pautado pela boa-fé. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação improcedente.” (Apelação Cível nº [1007594-31.2022.8.26.0114](#), Rel. Helio Faria, j. 27/10/23).

“INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Duplicatas mercantis – Incontrovertida inexistência de relação causal – Negócio jurídico não aperfeiçoado – Endosso translativo – Apontamentos indevidos – Responsabilidade solidária da emitente e do corréu apelante que recebeu os títulos por endosso translativo – Reconhecimento – Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1213256/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos – Súmula 475/STJ – Preliminar de ilegitimidade passiva da emitente afastada – Inexigibilidade do débito – Reconhecimento - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1039475-07.2014.8.26.0114](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 30/10/23).

“APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA - Argumentos que não convencem – Produção antecipada de provas – Sentença que homologou a prova documental produzida – Caso dos autos que não se amolda às hipóteses de cabimento de recurso previstas pelo art. 382, § 4º, do CPC – Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova - Precedentes deste. E. Tribunal de Justiça – Natureza não contenciosa do procedimento, que não autoriza a fixação de sucumbência. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1121315-03.2022.8.26.0100](#), Rel. Sergio Gomes, j. 31/10/23).

“APELAÇÃO. Fornecimento de água. Sentença de parcial procedência para declarar inexigíveis débitos em face dos requerentes em determinado período. Insurgência da Fazenda Pública do Município de Ribeirão Preto. Cobrança que deve ser direcionada ao beneficiário efetivo do serviço, versando a obrigação natureza pessoal, e não real. Inexigibilidade do débito bem evidenciada. Elevação da honorária para 12% do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1025715-03.2019.8.26.0506](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 31/10/23).

“EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – Ação revisional ajuizada posteriormente ao início da execução, que determinou o afastamento da capitalização de juros e da cobrança da taxa de administração, bem

como descaracterizou a mora – Sentença que julgou extinto o processo relativo à execução da instituição financeira, nos termos do artigo 924, I, do CPC – Pretensão da exequente de reforma. ADMISSIBILIDADE: A ação revisional de contrato bancário tem natureza dúplice, possibilitando a execução do saldo devedor em cumprimento de sentença por qualquer das partes. Havendo execução ajuizada anteriormente à ação revisional, possível o prosseguimento da execução após o julgamento desta, bastando o mero recálculo dos valores devidos. Extinguir o processo de execução em andamento para determinar ao exequente a instauração de cumprimento de sentença sobre o mesmo título atentaria contra os princípios da economia, efetividade e duração razoável do processo. Extinção do processo afastada. RECURSO DA EXECUTADA. Pedido de fixação de honorários de sucumbência em favor de seus patronos. PREJUDICADO: Com o provimento do recurso do exequente, fica prejudicado o recurso da executada. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DA EXECUTADA.” (Apelação Cível nº [0112926-76.2004.8.26.0100](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 31/10/23).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÕES – Consórcio – Bem móvel – Ação de cobrança – Sentença de parcial acolhimento do pedido, para condenar a ré ao pagamento da importância de R\$ 29.496,68, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática desde a data do encerramento do grupo e juros de mora a partir da citação – Reforma parcial, para condenar a ré ao pagamento do crédito parcial a que se refere a cláusula 23.II, excluídos os descontos a título de cláusula penal. 1. Inépcia recursal – Recurso da ré não merecendo ser conhecido, por desatender ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. Razões que se limitam a transcrever, com ligeiras alterações, o conteúdo de antecedentes petições, sem atacar os fundamentos da sentença. 2. Valor do crédito parcial – Sentença considerando como devido o valor apontado no extrato sob a rubrica "Líquido a pagar". Importância refletindo os descontos previstos nas cláusulas 19.5, 19.6, 19.7.1 e 19.8 do contrato. Nulidade da cláusula que estabelece a dedução de multa compensatória em favor do grupo e da administradora de consórcios. Iniquidade da disposição contratual, a se ter em conta que a administradora de consórcios ou o grupo não costuma sofrer absolutamente nenhum prejuízo em hipóteses tais, pois repassa com facilidade tais cotas de desistentes ou inadimplentes a terceiros, por vezes com vantagem econômica. Precedentes. Sentença reformada nessa passagem. Não conheceram da apelação da ré e deram parcial provimento à da autora.” (Apelação Cível nº [1019395-41.2022.8.26.0405](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 09/10/23).

“APELAÇÃO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Autora não inscrita como profissional no respectivo órgão de classe. Inaplicabilidade da Lei 4.886/65. Precedentes do STJ e deste C.TJSP. Relação jurídica que se rege pelas disposições do Código Civil. Comissões que, conforme a prova pericial produzida, não foram pagas. Remuneração pelos serviços prestados que é devida. Validade da cláusula contratual que dispõe sobre o estorno das comissões pagas em caso de cancelamentos, inadimplementos ou fraude na ativação da linha contratada. Constatação, pela prova pericial, do pagamento de comissões posteriormente estornadas. Ausência, contudo, de prova que competia à ré a respeito dos cancelamentos, inadimplementos ou fraude na ativação da linha contratada. Relatórios unilaterais produzidos pela ré que não são hábeis a comprovar fato impeditivo do direito

da autora. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000614-71.2018.8.26.0320](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 23/10/23).

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pleito de exibição pela ré das gravações telefônicas que antecederam à aquisição de passagens aéreas e que conteriam autorização de embarque com animal de apoio emocional. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Hipótese em que a ré foi citada e ofertou contestação, mas não exibiu os arquivos de áudio solicitados, argumentando que, apesar das buscas, questionadas gravações de conversas não foram encontradas, sendo impossível o cumprimento da obrigação. Aplicação da regra a que alude o inciso I, do artigo 400, do CPC, em eventual ação de conhecimento a ser ajuizada pela parte ativa. Observação no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando também a imposição de pagamento das verbas de sucumbência. Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de a autora ajuizar ação com base nos documentos postulados, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento. Sentença reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1001386-86.2022.8.26.0322](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 29/09/23).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO ATRIBUÍDA À ADQUIRENTE, EM RAZÃO DE ALEGADO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. Nítida abusividade dos termos estabelecidos no ajuste para a hipótese – Análise a ser realizada à luz do disposto nos artigos 51, incisos II e IV e 53, do CDC – Adequação, no contexto, do percentual de 25% do valor pago pela promissória compradora, porquanto hábil ao justo ressarcimento das despesas oriundas da avença e de sua rescisão – Retenção de valores referentes ao IPTU – Inovação recursal – Comissão de corretagem – Impossibilidade de dedução – Avença que não se encontra em consonância com o estabelecido no REsp 1.599.511/SP (Tema 938) – Restituição em parcela única – Cabimento – Súmula 2, deste C. TJSP – Parcelamento abusivo, no contexto – Precedentes – Sentença reformada, em parte – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1011735-16.2022.8.26.0269](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 30/10/23).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Alienação de imóvel aos embargantes antes da citação dos executados – Súmula nº 84 do C. Superior Tribunal de Justiça - Posse dos embargantes anterior à constrição judicial suficientemente comprovada – Má-fé dos adquirentes não comprovada – Súmula nº 375 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Procedência mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1105372-43.2022.8.26.0100](#), Rel. Correia Lima, j. 16/10/23).

“CHEQUE - A cobrança, via ação de conhecimento ou monitória, de cheques prescritos, emitidos na vigência do CC/2002, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", e não pelos arts. 59 e 61, da LF nº 7.357/85, que disciplinam o prazo prescricional para

as ações executivas e a de enriquecimento, respectivamente – É aplicável o prazo prescricional quinquenal à ação monitória, independentemente do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque - Como, na espécie, (a) a presente ação monitória contra o emitente do cheque foi ajuizada em 19.09.2022; (b) é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado a partir do dia seguinte ao da respectiva emissão estampada na cártula em questão; (c) o cheque objeto da ação foi emitido em 13.12.2016; (d) de rigor, o reconhecimento de que a prescrição quinquenal se consumou, visto que a presente ação monitória foi ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos contados da data da emissão do cheque - Mantida a r. sentença, que acolheu os embargos monitórios, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor de cobrança do cheque objeto da ação. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora apelante – As alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002424-41.2022.8.26.0288](#), Rel. Rebello Pinho, j. 26/10/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** - Conta corrente – “Sequestro relâmpago” – Saque realizado pela autora sob extorsão a mão armada de criminoso dentro da agência bancária do réu – Autora que tentou, sem sucesso, avisar da situação para funcionários do réu, que nada fizeram para evitar o crime – Banco-réu falhou no seu dever de segurança – Não foi demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Excludente de responsabilidade civil não comprovada - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Responsabilidade civil do Banco-réu configurada – Danos materiais devidos – Precedentes desta 20ª Câmara de Direito Privado do TJSP – Dano moral – Ocorrência - Prova – Desnecessidade - Dano “in re ipsa” – Indenização fixada em R\$ 5.000,00, atualizada monetariamente pela Tabela Prática do TJSP da data deste acórdão e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação - Pretensão à indenização no valor de R\$ 36.360,00 que é exagerada – Ação parcialmente procedente – Redistribuição dos encargos sucumbenciais – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1046170-41.2022.8.26.0002](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 30/10/23).

“**TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO**. Duplicatas. Comprovada a venda mercantil, bem como a entrega das mercadorias. Pedido reconvenicional procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1032604-72.2021.8.26.0224](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 30/10/23).

“**APELAÇÕES**. Ação de cobrança e reconvenção. Serviços de energia elétrica. Confissão de dívida. Faturas não pagas. Sentença que julgou procedente o pedido principal mantendo o ICMS cobrado na fatura e parcialmente procedente o pleito reconvenicional apenas para declarar a inexigibilidade do débito constituído pelo TOI. Inconformismo das partes. Sem razão. Excesso de cobrança não verificado. Concessionária de energia elétrica que não tem legitimidade para isentar o réu do pagamento do custo de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica que integram a base de cálculo do ICMS. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Documento produzido unilateralmente. Necessidade de realização de perícia judicial para apuração da suposta fraude no medidor. Concessionária de energia elétrica que não preservou o relógio medidor. Impossibilidade de comprovação da irregularidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1000190-42.2019.8.26.0660](#), Rel. Roberto Maia, j. 30/10/23).

“APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento da petição inicial, por considerar o Juízo "a quo" inexistir título executivo apto a embasar a demanda. Apelante que não impugna, os fundamentos expostos na r. sentença. Inadmissibilidade recursal, por inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III, c.c. art. 1.010, III). Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível nº [1026152-62.2023.8.26.0002](#), Rel. Fábio Podestá, j. 02/10/23).

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Autora vítima de roubo de celular. Transferências bancárias via PIX de quantias incompatíveis com o perfil da consumidora. Falha na prestação de serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Dever de devolução dos valores, nos termos estabelecidos pelo MM. Juízo "a quo". Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1031379-86.2021.8.26.0007](#), Rel. Paulo Alcides, j. 16/10/23).

“DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Contratação de empréstimos consignados por meio eletrônico. Biometria facial. Autora nega a formalização dos ajustes Ônus da prova de quem produziu os documentos. Cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio (art. 373, II, e 429, II, ambos do CPC). Réu não se desincumbiu do ônus. Constatada a inexistência de relação contratual. Dever de repetição do indébito na forma simples, como decidido em primeiro grau, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Dano moral 'in re ipsa'. Indenização deve ser proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Importância arbitrada em R\$ 10.000,00. Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso. Inteligência das Súmulas nºs 362 e 54 do STJ. Sentença reformada. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O ADESIVO DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1000030-06.2023.8.26.0004](#), Rel. Paulo Alcides, j. 30/10/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Acidente aéreo resultando na morte da esposa e filho do autor e em graves lesões corporais, além de estéticas – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Cerceamento de defesa – Inocorrência (CPC, art. 370, § único) – Hipótese dos autos contando com vasta prova documental, constando da r. sentença apelada que os valores relacionados ao reembolso do tratamento médico serão apurados em fase de liquidação de sentença, que eventualmente poderá contar com perícia médica – Danos materiais adequadamente comprovados – Responsabilidade civil do réu bem reconhecida pelo Juízo "a quo", assim como as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensionamento – Danos morais fixados de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerando os critérios de fixação da indenização, como a condição socioeconômica das partes, grau de culpa e a repercussão da lesão, não sendo caso de reduzir o valor da indenização arbitrada pelo Juízo "a quo", na quantia de R\$ 1.953.000,00, que se mostra adequada e visa compensar os transtornos sofridos pelo autor, sem que lhe represente enriquecimento sem causa, funcionando, ainda, como inibidor de situações semelhantes – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença confirmada, com base no art.

252, do RITJSP – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11 do CPC) – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1116804-30.2020.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 30/10/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Embargos à execução. Decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo de eventuais atos expropriatórios a ser praticados na execução em relação às devedoras em recuperação judicial. Inconformismo do embargado/exequente. Não acolhimento. Pedido de reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito. Impossibilidade. Competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial que já determinou a suspensão da exigibilidade das dívidas. Matéria já apreciada por esta Câmara em razão do julgamento do agravo de instrumento nº 2131376-75.2023.8.26.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de origem. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2185135-51.2023.8.26.0000](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 30/10/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO (C.P.C., ART. 373, I). DEVER DE INDENIZAR DA RÉ NÃO CONFIGURADO, POIS NÃO DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DELA OU DE SEU PREPOSTO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADA, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NA APLICAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO §8º-A DO ART. 85 DO C.P.C. QUE SE REVELA DESARRAZOADA. FIXAÇÃO DE TAL ENCARGO COM BASE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, §2º, DO C.P.C.) DETERMINADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1019658-17.2022.8.26.0068](#), Rel. Campos Mello, j. 05/10/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL.** SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA DO AUTOR QUE NÃO PODE SER UTILIZADA, POR SI SÓ, COMO ELEMENTO PARA OBSTAR A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TOMADO PELO CORRENTISTA, QUE SE BENEFICIOU DA QUANTIA RECEBIDA POR MEIO DE TRANSAÇÃO REALIZADA COM *CHIP* DOTADO DE SENHA INTRANSFERÍVEL. TOMADOR QUE, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, OBTVEU TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES A JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS E ENCARGOS MORATÓRIOS, O QUE EVIDENCIA, À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA, O SEU CONSENTIMENTO INFORMADO EM TORNAR-SE MUTUÁRIO. OS CONTRATOS ELETRÔNICOS EXPRESSAM MODALIDADES PREVISTAS EM LEI (CONTRATOS *NOMINADOS* OU CONTRATOS *TÍPICOS*) OU MODALIDADES PERMITIDAS PELO PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL, OS DENOMINADOS CONTRATOS *INOMINADOS* OU *ATÍPICOS*, SENDO CERTO QUE OS CONTRATOS ELETRÔNICOS NÃO CONSTITUEM UMA MODALIDADE CONTRATUAL *PER SE*. OS CONTRATOS PODEM SER VEICULADOS POR MEIO ELETRÔNICO DESDE QUE ENTABULADOS DENTRO DAS BALIZAS MODELADAS PELO RESPEITO ÀS NORMAS COGENTES, AOS PRINCÍPIOS DA *BOA-FÉ OBJETIVA*, DA *FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO* E DO *EQUILÍBRIO ECONÔMICO*, E TAL FORMA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO LHES ASSEGURA OS ATRIBUTOS DE *EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA* NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO JURÍDICO COM RESPEITO AOS

REQUISITOS BÁSICOS DE: LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE, PRESENÇA DE DOIS OU MAIS SUJEITOS DE DIREITO, CAPACIDADE CIVIL E LEGITIMAÇÃO PARA O ATO QUE ESTÁ SENDO PRATICADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1001571-42.2022.8.26.0414](#), Rel. Alberto Gosson, j. 05/10/23).

“AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO – INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E OBRIGAÇÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU ADRIANO FERNANDES DE ARRUDA – CONTRATO POSTERIOR À TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DE SUAS COTAS AO CORRÉU ALTAIR APARECIDO GARCIA, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DE ADRIANO – RESPONSABILIDADE DO CEDENTE A QUE ALUDE O ART. 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL RESTRITA ÀS OBRIGAÇÕES SOCIAIS CONTRAÍDAS ANTES DE SUA RETIRADA, NÃO SENDO ESSE O CASO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PELA AUTORA DO VALOR ACORDADO E DA FORMA DE PAGAMENTO A FIM DE QUE POSSA EXIGIR IMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – CPC, ART. 473, INCISO I - CÓDIGO CIVIL, ART. 476 – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012554-55.2021.8.26.0602](#), Rel. Matheus Fontes, j. 05/10/23).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE ARRESTO CAUTELAR E DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCONFORMISMO. EXECUTADOS QUE FORAM CITADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM A EFETIVAÇÃO DE ATOS DE PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. PRECEDENTES DESTES E. TJSP. EVENTUAL ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA RECLAMA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE ESPECÍFICO (ARTS. 133 E SS., CPC), SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. ENTENDIMENTO DESTES E. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA RESTANTE, DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2180917-14.2022.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 19/10/23).

“1. APELAÇÃO. DEMANDA DE COBRANÇA, COM PEDIDO CUMULADO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO QUE DEVE SER DEMONSTRADA. PROVA EXISTENTE NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA ESTE FIM. GRATUIDADE REVOGADA. 4. PEDIDO DE COBRANÇA FUNDADO EM VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA RÉ, MAS FEITOS PELA AUTORA. CONTRATO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DEVIDA PARA A HIPÓTESE DE CANCELAMENTO PREMATURO DAS VENDAS E SERVIÇOS. VALIDADE DESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL NÃO IMPUGNADA. PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO AVENÇADO PELAS PARTES. LICITUDE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE VALOR DEVIDO PELA RÉ. 5. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018115-80.2022.8.26.0002](#), Rel. Campos Mello, j. 19/10/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. FICOU CONSTATADA A PRAXE

NA DINÂMICA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES EM QUE A FORNECEDORA DEIXA OS PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO PARA QUE SEJAM UTILIZADOS PELO HOSPITAL E QUE DIANTE DA URGÊNCIA DA SOLICITAÇÃO OU DA NECESSIDADE DE USO, NEM SEMPRE AS FORMALIDADES, COMO A ASSINATURA DO CANHOTO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS É OBEDECIDA, O QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO REALIZADA DIANTES DAS PROVAS COLIGIDAS E A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO CIVIL, 'CAPUT', § 1º, INCISOS I A III, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.874, DE 2019. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1080459-36.2018.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 19/10/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NARRATIVA DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE SEU CARTÃO DE CRÉDITO FOI FURTADO E, EMBORA ADMITA QUE TENHA CONCORRIDO PARA O FATO, DEIXANDO SEUS PERTENCES DENTRO DE VEÍCULO DESTRANCADO, INCLUINDO O CARTÃO E A RESPECTIVA SENHA, AFIRMA QUE COMPARECEU A UMA DAS LOJAS DAS CORRÉS PARA COMUNICAR O FURTO E SOLICITAR O BLOQUEIO DO CARTÃO. TODAVIA, O BLOQUEIO NÃO FOI REALIZADO, O QUE PERMITIU A TERCEIROS DE POSSE DO CARTÃO REALIZAR TRÊS COMPRAS VINTE E QUATRO DIAS DEPOIS DO FURTO. AO TOMAR CONHECIMENTO DAS COMPRAS VIA NOTIFICAÇÕES POR "SMS", A AUTORA ENTROU EM CONTATO COM AS RÉS E, DURANTE A LIGAÇÃO, A PREPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFIRMOU, POR DIVERSAS VEZES, QUE O BLOQUEIO HAVIA SIDO SOLICITADO NA DATA DE 29.10, DOIS DIAS DEPOIS DAS COMPRAS CONTESTADAS. SURGINDO A CONTROVÉRSIA ACERCA DA DATA EM QUE O BLOQUEIO DO CARTÃO FOI REALIZADO, O JULGAMENTO ANTERIOR FOI CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA DETERMINAR ÀS CORRÉS A COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO PELA AUTORA SUPOSTAMENTE REALIZADO NO DIA 29.10 (ART. 932, I, CPC E ART. 6º, VIII, CDC). EM MANIFESTAÇÃO, AS CORRÉS ADMITIRAM QUE O PEDIDO DE BLOQUEIO FOI REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL E QUE NÃO TERIAM O REGISTRO DO PEDIDO, EM CONTRADIÇÃO COM A PRÓPRIA TESE DE DEFESA NO SENTIDO DE QUE A AUTORA TERIA SOLICITADO O BLOQUEIO SOMENTE NO DIA 29.10. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENAR AS CORRÉS NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR PELA AUTORA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO, POIS O CASO DOS AUTOS NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO DÉBITO, TAMPOUCO DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008221-49.2022.8.26.0077](#), Rel. Alberto Gosson, j. 19/10/23).

“AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO POR 6 (SEIS) HORAS COM RELAÇÃO À PROGRAMAÇÃO DE ORIGEM, EM TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO, JULGADO IMPROCEDENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO CONDUZEM AO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HOUVE DANO MORAL COMPENSÁVEL. AUTOR NÃO COMPROVOU PREJUÍZO ALGUM EM DECORRÊNCIA DO ATRASO QUE POR SI SÓ NÃO PODE SER CONSIDERADO ABALO A BEM DE SUA PERSONALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 251 – A, DA LEI Nº 7.565 DE 19.12.1986, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.034 DE 2020. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014408-67.2023.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 19/10/23).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PETIÇÃO - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS DE TERCEIRO PROMOVIDOS PELAS AGRAVANTES PARA ESSE FIM, SEM ÊXITO – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA EXTINTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA.” (Agravado de Instrumento nº [2252216-17.2023.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 26/10/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes Banco BTG Pactual S.A. e Powertech Comercial Ltda. Cerceamento de defesa não verificado. Prescrição. Não ocorrência. Prescrição cambiária que é da execução do título de crédito, mas não do direito de crédito estampado na prova escrita de pagamento de soma em dinheiro. Aplicação do prazo prescricional quinquenal regulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código de Civil. Avalistas que garantiram o título também na posição jurídica de devedores solidários. Sentença reformada nesta parte. Ação que está amparada em prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Demonstrativo de débito que corresponde exatamente à soma dos valores das parcelas inadimplidas (17ª a 22ª) acrescidas dos encargos da mora. Excesso de cobrança não demonstrado. Compensação. Impossibilidade de deliberação por este juízo, vez que os valores tidos como créditos faz parte de habilitação na massa falida, cabendo ao juízo falimentar a análise da questão. Sentença reformada. Recurso não provido da embargante Powertech Comercial Ltda. e provido o recurso do Banco BTG Pactual S.A. Majora-se a verba honorária em relação à apelante Powertch diante do insucesso de seu recurso.” (Apelação Cível nº [1074946-58.2016.8.26.0100](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 26/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Executada que alterou seu estatuto social para, deixando de ser sociedade de economia mista, transformar-se em empresa pública federal. Competência da Colenda Justiça Federal. Artigo 109, I, da Constituição Federal. Competência de natureza absoluta, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Determinação de remessa dos autos à Nobre Justiça Federal, com observação de que as decisões proferidas até o presente momento processual conservam sua eficácia até ulterior decisão do Nobre Juízo competente. Recurso não conhecido, com determinação e observação.” (Agravado de Instrumento nº [2214507-45.2023.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 26/10/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA ACOMPANHADA DE "SELFIE" E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006395-89.2023.8.26.0032](#), Rel. Júlio César Franco, j. 26/10/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULO DEPOSITADO EM PÁTIO PRIVADO DA AUTORA. INCONFORMISMO DA RÉ. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DA

CREDORA FIDUCIÁRIA. PRECEDENTES DO C. STJ. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA PELO PERÍODO DE 6 MESES. ART. 271, §10, CTB. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DO VEÍCULO QUE NÃO SE DEU POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007910-50.2022.8.26.0597](#), Rel. Júlio César Franco, j. 26/10/23).

“**INCIDENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA** – ARRESTO DE BENS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DEFERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA - FACULDADE DO MAGISTRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2197800-02.2023.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 26/10/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL** – Duplicata – Execução fundada em quatro duplicatas mercantis protestadas por falta de pagamento – Títulos que estão acompanhados pelas notas fiscais com os respectivos comprovantes de entrega das mercadorias – Títulos hábeis a instruir a ação executiva – Art. 15, II, "a" e "b", da Lei 5.474/68. Execução por título extrajudicial - Duplicata – Impossibilidade de se admitir ilegitimidade passiva, sob a alegação de o negócio jurídico ter sido entabulado pelo adquirente do estabelecimento comercial da embargante – Argumentado pela embargante que o referido adquirente extrapolou o que foi acordado no contrato de compra e venda do estabelecimento comercial – Discussão entre o adquirente e os alienantes do estabelecimento comercial da embargante que não pode ser oposta à embargada, terceira de boa-fé - Aplicação da teoria da aparência. Execução por título extrajudicial - Duplicata – Teoria da aparência que deve ser aplicada também aos comprovantes de recebimento das mercadorias – Caso em que, dificilmente, é o representante legal da empresa o responsável por firmar os comprovantes de recebimento dos serviços ou das mercadorias entregues – Precedentes jurisprudenciais – Demonstrada, de maneira suficiente, a efetiva operação de compra e venda mercantil entre as partes – Decreto de improcedência dos embargos que se afigurou legítimo – Apelo da embargante desprovido.” (Apelação Cível nº [1001384-36.2021.8.26.0263](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 04/10/23).

“**POSSESSÓRIA** – Reintegração de posse - Necessidade de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do atual CPC para a caracterização do pedido como possessório – Insuficiente que o autor comprove que tenha direito à posse – Posse que consubstancia um estado de fato, devendo ser demonstrada suficientemente quando for negada pelo réu - Autor que não demonstrou a posse anterior exercida sobre o imóvel questionado – Suposta relação locatícia existente entre o anterior proprietário do imóvel e o réu que não ficou comprovada – Caso em que, embora a posse do réu tenha decorrido de invasão, não há de se reconhecer o esbulho possessório, ante a não comprovação do exercício da posse pelo autor - Sentença reformada – Ação improcedente - Apelo do réu provido.” (Apelação Cível nº [1004759-15.2021.8.26.0564](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 04/10/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** – Energia elétrica – Relativização do Contrato de Uso de Sistema de Distribuição (CUSD) – Cobrança realizada pela demanda contratada – Pretensão da autora à suspensão temporária da forma de cobrança contratada, a fim de que seja cobrada apenas pela

energia efetivamente consumida por ela – Estado de calamidade ocasionado pela pandemia de covid-19 que se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou força maior – Contrato que previu as hipóteses e soluções referentes ao caso fortuito ou força maior – Regras contratuais que devem ser aplicadas – Forma de cobrança estabelecida no contrato que, durante o período de anormalidade, deve ser suspensa – Pagamento nesse período que se deve dar pelo consumo efetivo – Termo final da suspensão que deve ocorrer com o retorno das atividades da autora (outubro de 2021), momento em que deve ser restabelecida a forma de cobrança contratada, não com o trânsito em julgado da sentença – Sentença reformada apenas para se adequar o termo final do período de suspensão – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da ré provido em parte.” (Apelação Cível nº [1013319-69.2020.8.26.0114](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 04/10/23).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Determinação para realização de perícia técnica em sede de cumprimento de sentença para apuração de excesso de execução apontado. Honorários periciais impostos à executada. Agravo de instrumento da executada. Alegação de inutilidade da prova e da necessidade de repartição das custas correspondentes. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, concluir pela utilidade dela, a fim de formar seu convencimento. Inteligência dos art. 93, inciso IX, da CF, e 371 do CPC. Despesa decorrente da sucumbência, que deve ser suportada pela executada. Precedente do STJ. Fica a critério da executada escolher entre a produção da prova pericial com o pagamento do custo, ou arcar com o ônus decorrente da ausência de elementos probatórios suficientes para o convencimento do Juízo acerca da tese que defende. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2225680-66.2023.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 04/10/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - ALEGAÇÃO - REGULARIDADE - PROVA PERICIAL - NÃO PRODUÇÃO - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DO ART. 429, II, DO CPC - TESE FIRMADA NO RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.846.649/MA (TEMA 1.061) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DA LEI 8.078/90 E SÚMULA 479 DO STJ. VALORES - DEVOLUÇÃO - FORMA - EM DOBRO - OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP Nº 676.608/RS - JUROS MORATÓRIOS - FLUÊNCIA - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ. AUTORA - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - UTILIZAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000127-74.2023.8.26.0337](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 04/10/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - VOO NACIONAL - TRECHO – VITÓRIA / SÃO PAULO - RÉ - CANCELAMENTO -AUTORAS - CHEGADA AO DESTINO - CINCO HORAS APÓS - RÉ - ALEGAÇÃO - MUDANÇA DA MALHA VIÁRIA - AUTORAS - PRETENSÃO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DAS AUTORAS DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003436-38.2022.8.26.0079](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 04/10/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - RÉU - RELAÇÃO JURÍDICA - REGULARIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE – AUTOR - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL "IN RE IPSA" - CONFIGURAÇÃO - RÉU - CONDUTA - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - JUÍZO - VALOR - FIXAÇÃO - MITIGAÇÃO - CABIMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8º DO CPC. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006380-32.2022.8.26.0590](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 04/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução por título extrajudicial – Magistrado que rejeitou a impugnação à penhora dos imóveis localizados em nome da agravante – Necessidade – Embora a agravante tenha juntado Instrumento Particular de Confissão de dívida, Dação em Pagamento e Outras Avenças, apontando a entrega dos bens imóveis a terceiro estranho à lide, não lhe cabe pleitear direito alheio em nome próprio – Art. 18 do CPC – Contrato sem registro que não pode ser oposto à terceiro – Imóveis gravados por hipoteca judicial – Irrelevância – Hipoteca que não constitui causa legal impeditiva da penhora, desde resguardado o direito de preferência do credor hipotecário – Penhoras mantidas – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2193142-32.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 18/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Falecimento da devedora noticiada nos autos – Determinação para regularização do polo passivo, sob pena de extinção – Cabimento – Inexistência de bens e de inventário em nome do 'de cujus' – Herdeiros que não respondem por encargos superiores às forças da herança (arts. 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil) – Falecida que não deixou cônjuge, ascendentes ou descendentes, conforme declarado em certidão de óbito – Impossibilidade de sucessão processual apta a vincular o espólio ou os herdeiros – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2223257-36.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 18/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução contra devedor solvente – Magistrado que deferiu o pedido de penhora mensal de 20% do "pro labore" do agravante – Razoabilidade - Não obstante a disposição do art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência vem admitindo a relativização da penhora sobre verba de natureza salarial – Agravante que não logrou demonstrar que a constrição causará efetivos prejuízos à sua subsistência e de sua família - Decisão mantida – Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2224688-08.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 18/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença relativo à verba honorária de sucumbência – Pedido de arresto cautelar com relação aos recebíveis da executada a título de alugueis – Inviabilidade – Agravada que ainda mantém a condição de beneficiária da justiça gratuita – Prevalhecimento, por ora, da condição suspensiva quanto à exigibilidade da verbas de sucumbência, em sucedâneo ao disposto no art. 98, §3º, do CPC – Necessidade quanto ao preenchimento dos requisitos que evidenciem, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não ocorre, satisfatoriamente, no presente caso – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2236008-55.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 18/10/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Direito de regresso pretendido pela instituição financeira – Condenação imposta em outra demanda e decorrente de fraude praticada contra o autor daquela ação – Sentença de procedência – Irrazoabilidade - Inexistência de provas de a requerida ter prestado serviço defeituoso, ou agido com dolo ou culpa - Simples utilização dos sistemas de pagamento da ré que não basta para comportar enquadramento no fortuito interno (STJ, Súmula 479) – Participação da ré na fraude e falha na prestação de serviços não demonstradas – Ausência de nexo causal a gerar direito de regresso – Inexistência de obrigação de indenizar – Precedentes TJSP e desta C. Câmara – Ônus da sucumbência a cargo do banco-autor -Recurso provido, para julgar improcedente a ação.” (Apelação Cível nº [1002215- 93.2023.8.26.0011](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 18/10/23).

“PRELIMINAR – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Rejeição. PROCESSUAL CIVIL – Extinção da presente ação por litispendência - Autora que ajuizou anterior ação com idênticas partes, causa de pedir e pedido – No entanto, houve pedido de desistência recursal naquele feito antes do ajuizamento desta demanda – Pedido de desistência que produz efeitos imediatos, prescindindo, inclusive, de homologação judicial – Precedentes do Col. STJ e desta Corte - Assim, não era hipótese de extinção por ocorrência de litispendência, mas em decorrência de coisa julgada – Extinção mantida, alterada a fundamentação da sentença (art. 485, V c.c. 337, §§ 1º e 4º, do CPC) – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido, alterada a fundamentação da sentença.” (Apelação Cível nº [1016728-60.2022.8.26.0477](#), Rel. Lígia de Araújo Bisogni, j. 18/10/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de suspensão deferido, diante de prejudicialidade externa. Agravo de instrumento. Não conhecimento. Demanda que envolve as mesmas partes e as mesmas garantias oferecidas nos autos de ação de execução diversa [processo nº 1087434-69.2021.8.26.0100]. Recurso de apelação interposto naquela demanda previamente distribuído à c. 18ª Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prevenção. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não conhecido, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2241739-32.2023.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 18/10/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Serviços gráficos. Exceção de contrato não cumprido. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Apelação. Falha na prestação do serviço da embargada que restou comprovada. Laudo pericial que analisou detidamente os inúmeros erros de impressão e encadernação do material. Amostra analisada que se mostrou suficiente para a realização da perícia. Mero inconformismo da apelante que não justifica o protraimento indefinido na conclusão do feito. Reconhecimento da exceção de contrato não cumprido. Art. 476, do CC. Embargante que comercializa material para uso escolar. Erros de impressão que podem acarretar, inclusive, danos a sua imagem. Inexigibilidade do débito cobrado. Extinção da execução. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002327-90.2020.8.26.0068](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 18/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO CAUTELAR DE BENS. Decisão agravada que concluiu pela presença dos

requisitos do artigo 300, do CPC, deferindo a liminar pleiteada para determinar o bloqueio de bens e valores em nome da empresa ré e dos sócios incluídos no polo passivo da ação. Insurgência da empresa e de um dos sócios. Descabimento. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Possibilidade. Demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, nos termos do art. 50 do Código Civil. Confusão patrimonial evidenciada. Ainda que assim não o fosse, relação de consumo presente. Inteligência do artigo 28, § 5º do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade da aplicação da Teoria Menor da desconconsideração da personalidade jurídica ao caso concreto. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. ARRESTO CAUTELAR DE BENS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. Preenchimento dos requisitos legais. Ainda que se trate de ação em fase de conhecimento, é possível o arresto cautelar de bens em casos em que se demonstre, de forma efetiva, o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*. Arts. 300 e 301 do CPC/15. Poder geral da cautela conferido ao julgador. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2139652-95.2023.8.26.0000](#), Rel. Heloísa Mimesi, j. 18/10/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** AÇÃO DECLARATÓRIA. SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS. PORTO DE SANTOS. PAGAMENTO DE ESTADIAS NOS PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO PARTICULARES. Sentença que julgou improcedente a ação que visava a declarar a responsabilidade das empresas-rés (terminais de uso privativo, arrendatários e operadores portuários não arrendatários) pelo pagamento das estadias nos pátios de estacionamento particulares pelos associados dos requerentes enquanto aguardam para descarregar as cargas direcionadas aos requeridos. Pretensão dos autores à reforma. Descabimento. Art. 93 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e item 2800 da Resolução nº 05/2000 do Conselho de Autoridade Portuária de Santos (CAP) estabelecem aos polos geradores de tráfego a responsabilidade de disponibilizar vagas em pátios regulares credenciados, com atribuição de nortear o fluxo de caminhões no Porto de Santos. Por essa razão, os apelados celebraram contratos com empresas de estacionamento particular para disponibilizar vagas nos pátios reguladores, a fim de que os transportadores ali aguardassem o chamamento para entrada na área portuária. Inexistência de obrigação legal que imponha a gratuidade dos estacionamentos. Dispositivo do CTB guarda relação com a fluidez de tráfego do sistema viário, visando a desafogar o trânsito, como medida que atende aos interesses da coletividade, não se destinando a garantir estadia gratuita aos transportadores, o que representa interesse meramente privado e desborda da finalidade da norma. Ademais, a própria autoridade portuária iniciou processo licitatório para a exploração econômica de estacionamentos na área portuária, o que evidencia a ausência de gratuidade. Custo econômico que, ao final, será ao menos em parte absorvido pela própria coletividade (a título de frete ou de incorporação no preço do produto), de maneira a equilibrar os ônus decorrentes das medidas de tráfego rodoviário adotadas em seu favor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [4005747-19.2013.8.26.0223](#), Rel. Heloísa Mimesi, j. 18/10/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Ação de obrigação de fazer c.c. obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a exclusão de vídeo postado no site de hospedagem de vídeos Youtube. Verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Divulgação lesiva à imagem. Decisão

reformada. Agravo parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2190115-41.2023.8.26.0000](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 19/10/23).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**SERVIDÃO** – Ação declaratória de inexistência de servidão de passagem – Sentença de improcedência da ação e da reconvenção, e de extinção, sem resolução do mérito, do pedido de reconhecimento de servidão pela usucapião – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Servidão de passagem aparente – Escritura pública de divisão amigável do imóvel em 05 glebas, lavrada no ano de 1959, que garantiu a manutenção das servidões – Incontrovertida existência de servidão aparente que há décadas permite acesso de pedestres e veículos – Servidão aparente e longeva que comporta preservação – Súmula 415 do e. STF – Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 – **Recurso desprovido**, e majorada a verba honorária (art. 85, §11º do NCPC).” (Apelação Cível nº [1001462-79.2016.8.26.0659](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 03/10/23).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DANOS MATERIAIS**. Ação promovida pela instituição financeira em face de seu lojista correspondente em razão de fraude nos contratos de financiamento de veículos. Preliminares. Incompetência do Juízo. Afastada. Existência de cláusula de eleição de foro. Inteligência do art. 63, § 1º do CPC e Súmula 335 do STF. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelantes pugnaram pelo depoimento pessoal da autora, que é desnecessário e inócuo, bem como pela oitiva de testemunhas, as quais não foram arroladas e não indicada sua pertinência, condutas que deveriam ter sido observadas. Ademais, a fraude na celebração dos contratos reclamaria a produção de outras provas, de ordem técnica e não oral. Ausência de decisão de saneamento do feito. Irregularidade não demonstrada. No caso, houve julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I do CPC, e nessa hipótese, não há que se prolatar decisão de saneamento e de organização do processo. Dicção do caput do artigo 357 do CPC. Precedente desta Corte. Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade, no caso concreto. Indícios de má utilização e uso abusivo da personalidade jurídica da empresa. Precedente do C.STJ. Por corolário natural, as partes pessoas físicas são legítimas para figurar no polo passivo da demanda. Mérito. Relação contratual disciplinada pelo Código Civil. Não sujeição à legislação consumerista. Relação de insumo. Responsabilidade dos réus por fraude praticada por meio de seus dados de acesso à plataforma de cadastro de financiamento de veículos da autora. Configurada. Era dos requeridos a responsabilidade de comprovar a regularidade das contratações, ônus do qual não se desincumbiram. Réus atuaram decisivamente para sucesso das fraudes. Dinâmica que ocorreu no âmbito da loja e sob, no mínimo, omissão da empresa e de seus sócios. E, se não é possível dizer, de imediato, que houve dolo, já se pode afirmar, com clareza, a existência de culpa grave. Danos materiais. Cabíveis. Restituição da quantia é medida que se impõe. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO**.” (Apelação Cível nº [1002946-53.2022.8.26.0002](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 18/10/23).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Nulidade da execução arguida com fundamento na alegação de que, antes do ajuizamento da ação, a exequente cedeu o crédito a terceiro. Rejeição fundada na invalidade da cessão. Descabimento. Vício do negócio jurídico não comprovado. Extinção da execução proclamada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2130990-45.2023.8.26.0000](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 18/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente - IRRESIGNAÇÃO DO COEXECUTADO - Cabimento - Inexistência de efetiva suspensão do processo, nos termos do art. 791, do CPC/73, vez que quando do arquivamento do processo, existia penhora de quotas sociais da empresa do executado devidamente efetivada nos autos - Ausência de movimentação pelo exequente - Paralisação que decorreu de presumível desídia do credor e não por ausência de bens penhoráveis - Situação em que o prazo para a prescrição intercorrente tem início no exato instante em que verificada tal paralisação, isto é, no momento em que determinado o arquivamento dos autos (CC, art. 202, parágrafo único) - Inaplicabilidade do art. 921, do CPC e §§ do CPC em vigor, bem assim, das teses fixadas no IAC/REsp. 1.604.412/SC, bem como do art. 156, do CPC, pois se referem apenas, a situações de efetiva suspensão da execução - Consumação do prazo trienal previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (LUG) e no art. 206, § 3º, VIII, do CC, contado da data do arquivamento dos autos da execução, por presumível desídia da exequente - Inexistência do prazo anual - Necessidade de proclamação da extinção, na forma do art. 924, V, do CPC - DECISÃO REFORMADA - **RECURSO PROVIDO, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2193368-37.2023.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 18/10/23).**

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO – Plataforma "Hotel Urbano" que oferece pacote de viagem promocional com data em aberto – Consumidor que apresenta as datas sugeridas à prestadora de serviços – Arguição da ré de que cabe a ela aceitar ou não as datas sugeridas, podendo indicar outras a seu livre critério – Abusividade – Viagem que há de ser agendada para datas próximas daquelas sugeridas pelo consumidor – Dano moral – Ocorrência – Situação que superou o mero aborrecimento – Quantificação – Razoabilidade – Honorários advocatícios – Majoração – Cabimento – Negado provimento.” (Apelação Cível nº [1015039-44.2022.8.26.0068](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 10/10/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. COBRANÇA VEXATÓRIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. LOCADOR QUE DEU CAUSA PARA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO, DE MODO PROPORCIONAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000773-56.2021.8.26.0660](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 25/10/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de Serviços – Administração de Redes Sociais - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Bloqueio injustificado da conta do autor no Instagram, Facebook e Whatsapp - Sentença de procedência - Irresignação do réu – Preliminares de ilegitimidade passiva e perda superveniente de interesse processual afastadas - Relação de consumo - Falha na prestação dos serviços demonstrada - Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços - Danos morais caracterizados que devem ser minorados - Valor fixado em R\$ 5.000,00 que se demonstra quantia suficiente para tornar indene o ofendido, inibindo a repetição da conduta negligente por parte do réu – Valor indenizatório, ademais, que está de acordo com o padrão adotado por esta C. Câmara, em casos análogos - Conversão em perdas e danos da obrigação de fazer configurada – Incidência do § 1º do artigo 84 do CDC - Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu provido em parte.” (Apelação Cível nº [1028778-57.2022.8.26.0562](#), Rel. João Antunes, j. 27/10/23).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Tentativa de renegociação de débito do FIES. Alegação de que o fiador não poderia efetuar a renegociação em nome do financiado. Descabimento. Resolução Federal nº 49/2022 prevê em seu art. 2º que "a transação será efetuada mediante termo aditivo ao contrato de financiamento, podendo ser assinado eletronicamente pelos financiados e seus fiadores, por meio dos canais de atendimento que serão disponibilizados pelos agentes financeiros para essa finalidade". Réu que não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Evidenciada a verossimilhança nas alegações da parte autora na hipótese. Procedência na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, descabida a majoração da verba honorária com base no artigo 85, parágrafo

11, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1001730-42.2022.8.26.0201](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 31/10/23).

“INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão do contrato e restituição dos valores pagos. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da ré. Preliminar de intempestividade afastada. Contrato que estabeleceu percentual de retenção dos valores pagos em 15% do valor atualizado do imóvel. Súmula nº 1 deste Tribunal de Justiça e Súmula 543 do C. STJ. Majoração do percentual indevida. Fixação do percentual em 20% pelo juízo de primeiro grau que não comporta alteração. Retenção das arras. A retenção integral pretendida pela ré é abusiva, mormente porque, na hipótese, trata-se de arras confirmatórias, caracterizando princípio de pagamento, marcando o início da execução do contrato, e não se confunde com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais. Jurisprudência do C. STJ. Pedido de condenação da ré ao pagamento da taxa de fruição pela posse do imóvel. É possível a cumulação da multa fixada em cláusula penal compensatória, em montante único, com a taxa de ocupação na hipótese de extinção de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador. Precedentes do C. STJ. Sentença reformada. **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1000602-23.2022.8.26.0480](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 31/10/23).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo da autora. Rejeitadas as preliminares de deserção e de nulidade processual, por cerceamento de defesa. Precedentes. Validade da prova oral colhida em audiência. Independente da motivação do desentendimento entre as partes (suposta traição amorosa da autora com o ex-marido da ré), ou da reciprocidade das agressões, e ainda que não se possa determinar, com precisão, quem deu início ao entrevero, sobressaiu inequívoco o excesso da ré, que atentou com extrema violência contra integridade física da autora, em 31/01/2017, rompendo-lhe o ligamento do joelho, e, passado mais de um ano, ainda investiu com pauladas contra o veículo da autora, em 04/03/2018, afastada a hipótese de legítima defesa ou de culpa concorrente. Caracterizada a responsabilidade civil da ré por ato ilícito, decorrente da desproporção de sua conduta, de rigor a reparação material/moral dos danos à autora. Precedente. A indenização moral arbitrada em R\$ 10.000,00 é razoável e proporcional à gravidade do fato, ausente inadequação que justifique a pretendida redução. A indenização material, pelo dano ao veículo, em 04/03/2018, é devida diante da prova documental do respectivo conserto, no valor de R\$ 2.900,00. Igualmente devida indenização material, pela agressão física, em 31/01/2017, nos seguintes valores: 1) R\$ 590,95; 2) R\$ 230,00; 3) R\$ 635,00. Incidência de correção monetária do desembolso de juros moratórios do evento danoso. Os gastos com farmácia não são indenizáveis, pois os medicamentos adquiridos divergem daqueles receitados. Quanto à indenização material, por lucros cessantes, verifica-se que a autora permaneceu afastada do trabalho por 50 dias, porém não provou, documentalmente, sua renda média como fisioterapeuta autônoma, o que afasta a utilização de valores do órgão classista. Condenação da ré ao pagamento de um salário mínimo e meio, vigente em 31/01/2017, pela duração do afastamento laboral da autora, com incidência de juros e correção também do evento danoso. Quanto à sucumbência, vencida em maior extensão, arcará a ré, exclusivamente, com o referido ônus, incluindo custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% do

valor atualizado da condenação. Sentença reformada em parte, para majorar a indenização material (danos emergentes à integridade física e lucros cessantes pela privação laboral), com condenação exclusiva da ré no ônus sucumbencial. Apelação da ré desprovida. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002183-26.2020.8.26.0001](#), Rel. Carlos Dias Mota, j. 02/10/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Discussão a respeito das verbas indenizatórias. A autora é a proprietária da motocicleta envolvida no acidente, fazendo jus ao recebimento do valor do menor dos três orçamentos apresentados, independentemente de ter sido emitido em nome de terceiro. Incontroverso o uso da cadeira de rodas pela autora, faz ela jus ao recebimento do valor desembolsado com sua locação, não obstante o contrato tenha sido celebrado por sua mãe. Aparelho celular da autora danificado no acidente. Condenação dos réus no pagamento do valor orçado para seu conserto. Indenização por danos morais e estéticos que comporta majoração e devem ser fixadas de forma independente. Danos morais que têm origem no abalo emocional, na dor decorrente das lesões sofridas no acidente e no tratamento médico hospitalar a que se submeteu a autora, além da necessidade do afastamento das atividades diárias no período da convalescença. Danos estéticos que resultam da deformidade física gerada pela lesão sofrida no acidente. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1002013-71.2020.8.26.0157](#), Rel. Moraes Pucci, j. 03/10/23).

“**AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS** - Cerceamento de defesa não configurado - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólices de seguro residencial e condominial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6º, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados em relação às seguradas Aline Fernanda Silvestre Tonetto e Silvia Lúcia Bernardoni de Castro Martins, e não demonstrados em relação aos segurados Condomínio Villagio Verona e Luciana Peres Campos - Ação julgada parcialmente procedente - Sucumbência recíproca reconhecida - Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1000709-06.2023.8.26.0101](#), Rel. Vianna Contrim, j. 18/10/23).

“**APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO.** Ausência de pagamento da integralidade da dívida, nos termos da lei de regência – Inexistência de onerosidade quanto aos juros aplicados – Procedência da demanda. Tarifas bancárias – Cobrança – Possibilidade – Questões já dirimidas pelo E. STJ. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001280-06.2022.8.26.0620](#), Rel. Antonio do Nascimento, j. 31/10/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVEDOR DE REDE SOCIAL.** Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial de procedência. Insurgência da autora quanto ao pedido de indenização por danos morais. Autora que teve sua conta em rede social (Instagram) invadida por terceiros (hacker). Determinação para a provedora de aplicação providenciar os meios necessários para a recuperação do acesso. Inexistência de dispositivos de segurança hábeis a evitar o acesso por hacker. Falha na prestação de serviço consubstanciada. Indenização por danos morais cabível e fixada em R\$5.000,00. Valor que se encontra dentro dos critérios da proporcionalidade e da

razoabilidade diante do caso concreto. Ré que deu causa ao ajuizamento da ação e deve arcar com os ônus da sucumbência. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1001277-25.2023.8.26.0100](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 31/10/23).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Condomínio edilício – Ação anulatória de deliberação assemblear cumulada com obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da nulidade apontada pelas autoras – Apelo do réu – Rejeição da ilegitimidade processual ativa – Qualidade de condôminas que atribui às autoras a legitimidade para demandar a respeito de deliberações assembleares nulas – Prescrição – Não ocorrência – Pedido declaratório que não se sujeita a prazo prescricional, visto que a nulidade não produz efeitos jurídicos e deve ser declarada a qualquer tempo – Apropriação de área comum de condomínio edilício por condômino para uso privativo que não se sujeita a prescrição aquisitiva (usucapião), tampouco a prescrição em sua forma ordinária – Inaplicabilidade dos institutos da "supressio" e "surrectio", deveres anexos da boa-fé objetiva – Situação que envolve direitos reais, dos quais deriva o direito de seqüela, oponível a qualquer tempo – Não ocorrência de sentença "ultra petita" quanto à atribuição aos condôminos do dever de deliberar sobre a destinação da área comum objeto da ação, tratando-se de parcial procedência do pedido inicial - Impertinência da produção de prova pericial sobre se a instalação de toldo altera a fachada do imóvel – Destinação do item para uso privado evidenciada nos autos, de modo que deve seguir a sorte dos demais itens existentes no "jardim" – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1023347-70.2022.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 17/10/23).

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS**. Prestação de serviços educacionais. Curso de Bombeiro Civil. Falecimento do genitor da aluna no dia anterior à aula cuja ausência ensejou a reprovação dela por não ter atingido a frequência mínima de 75% da carga horária de uma das disciplinas ministradas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste na total improcedência da Ação. EXAME: Perda de ente familiar tão próximo, como um pai, que causa sofrimento emocional imensurável, mormente no caso de morte precoce, como ocorreu no caso dos autos, acarretando, por óbvio, repercussão negativa na rotina dos enlutados. Exigência da presença da aluna à aula lecionada no dia seguinte ao óbito de seu pai que implica evidente ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, valores que devem ser levados em consideração pelo julgador. Inteligência do artigo 8º do Código de Processo Civil. Abono da falta do dia 12 de agosto de 2022 que era mesmo de rigor, circunstância apta a suprir a frequência mínima exigida, com a consequente aplicação da prova ou trabalho para fins de avaliação do desempenho da aluna apelante na mencionada matéria, a fim de permitir, caso seja aprovada, a emissão do Certificado de Conclusão do Curso de Bombeiro Civil. Dano moral indenizável bem configurado. Indenização moral arbitrada em R\$ 2.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008958-56.2022.8.26.0302](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 17/10/23).

“**APELAÇÃO**. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. APONTAMENTO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME".

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMPRESA REQUERIDA AFASTADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO INCONTROVERSO. DÍVIDAS POSTERIORES SÃO INEXISTENTES. DEVOUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM OUTUBRO/2021. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA DE DÍVIDA REFERENTE A FEVEREIRO/2021. APONTAMENTO QUE PODE IMPEDIR OU DIFICULTAR NOVO ACESSO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DE R\$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTA COLEÇÃO CÂMARA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013886-46.2022.8.26.0562](#), Rel. Dario Gayoso, j. 17/10/23).

“**APELAÇÃO** - Rescisão de contrato - Locação e promessa de venda e compra de imóvel firmados concomitantemente, tendo o mesmo bem como objeto - Ajuste no sentido de que os alugueres representariam desconto no preço da unidade, se, ao fim da relação locatícia, o locatário ativasse a cláusula que previu direito de compra - Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e reconvenção, reconhecendo a regularidade do contrato de locação com opção de compra firmado pelas partes - Decreto de rescisão dos contratos e condenação dos autores/reconvindos ao pagamento de multa contratual pela rescisão antecipada da avença. Recurso exclusivo dos autores - Locação - Inexistência - Contratantes que não tinham ânimo algum de locar a unidade - Conjunto probatório transparecendo nítida intenção de promessa de venda e compra entre incorporadora e consumidor, atraindo a incidência das normas da Lei nº 8.078/90 (CDC), com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema protetivo, especialmente o disposto nos artigos 47, 51, IV e §1º, II e III e 53, caput do CDC - Rescisão corretamente declarada, por vontade do promissário comprador - Exegese das súmulas 1 e 2 desta Corte, e 543 do C. STJ - Contrato rescindido por vontade do promissário comprador, reposicionando-se as partes no estado anterior. Determinação de devolução de 80% dos valores pagos pelos autores - Retenção de 20% da quantia paga pelo consumidor, conforme entendimento do STJ e deste colegiado - Percentual que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reconvenção improcedente - Como se reconhece que a relação não é locatícia, é intuitivo que as rés não façam jus à multa pelo rompimento prematuro de locação que nunca existiu. Benfeitorias - Indenização - Admissibilidade - Autores que, na condição de possuidores de boa-fé, têm direito à restituição dos valores dispendidos a título de benfeitorias úteis e necessárias - Observância ao art. 1.219 do CC - Valor indicado na inicial, no montante de R\$ 7.190,14, mantido, diante da ausência de impugnação aos documentos comprobatórios e ao quantum propriamente dito. Taxa de emissão de boleto - Pretensão autoral de restituição dos valores descabida - Inexistência de prova a demonstrar fato constitutivo do direito - Inobservância ao art. 373, inc. I, do CPC. Redistribuição dos ônus sucumbenciais - Decaimento mínimo da pretensão autoral - Incidência do art. 86, § único, do CPC - Rés que deverão arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1013914-75.2021.8.26.0068](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 17/10/23).

“**APELAÇÃO**. Ação ordinária. Inadimplemento de Contrato de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários para Agentes Autônomos de Investimento. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a exclusão de multas por infração contratual, bem como condenar a ré, no pagamento de valores pelos serviços prestados. Inconformismo das partes. Insurgência da parte autora. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Insurgência da parte

ré. Aplicação de penalidades em razão da rescisão contratual por justa causa. Desacolhimento. Cláusula contratual que autoriza a retenção de comissões em caso de danos gerados à XP, seus clientes e terceiros para se garantir a indenização do dano. Provas carreadas aos autos e laudos periciais que concluíram pela ausência de comprovação de prejuízos sofridos pela XP e seus clientes. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1053342-02.2020.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 17/10/23).

“**APELAÇÃO.** Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que é beneficiária do seguro. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação suficiente e adequada ao dispositivo. Arguição de abusividade e nulidade da cláusula de exclusão de risco. Acolhimento. É abusiva a cláusula de exclusão de cobertura em caso de a Carteira de Habilitação do condutor se encontrar com a validade vencida, se tal circunstância não foi determinante para a ocorrência do acidente. Ausência de provas quanto ao nexo de causalidade entre a direção com Carteira de Habilitação vencida e o acidente. Violação à dialeticidade recursal. Não ocorrência. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Apelação Cível nº [1062779-33.2021.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 17/10/23).

“**AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL.** "Contrato de Cessão de Direitos de Uso e Manutenção" firmado no dia 01 de outubro de 2018. Autora que requereu o distrato em fevereiro de 2019, mas foi informada da existência de multa rescisória em valor correspondente às mensalidades do período não cumprido. SENTENÇA de parcial procedência do pedido inicial e de parcial procedência do pedido reconvenicional. APELAÇÃO só da demandada reconvinte, pugnando pela reforma para a improcedência do pedido inicial, com o reconhecimento da exigibilidade da multa integral pela rescisão antecipada, bem ainda pela procedência do pedido reconvenicional para a condenação da reconvinda ao pagamento das parcelas inadimplidas, aduzindo pedido subsidiário de majoração da multa rescisória. EXAME: Abusividade na cláusula que estabelece a multa rescisória bem reconhecida. Valor cobrado a título de multa que se revela excessivo, já que impõe à parte o pagamento do valor integral do contrato, mas sem a regular contraprestação pela parte contrária. Multa compensatória em causa que comportava mesmo redução para quantia equivalente a três (3) mensalidades, tendo em vista os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, além das peculiaridades do caso concreto. Reconvenção que já foi julgada parcialmente procedente para condenar a autora ao pagamento das três (3) parcelas inadimplidas. Ausência de interesse recursal quanto a esse pleito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002334-66.2019.8.26.0408](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 24/10/23).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Direito de vizinhança. Demandante que reclama do surgimento de fissuras e trincas no imóvel de sua residência, com superveniente risco de desabamento, em razão de obras na construção de empreendimento imobiliário pelas rés em imóvel vizinho, a partir do ano de 2017. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré B.M. Incorporadora e Construtora Ltda., que visa à anulação da sentença por (i) cerceamento de defesa, por (ii) prolação de decisão "ultra petita" e "citra petita", dada a condenação de pagamento em valor superior ao pedido e a omissão em relação a pedido de obrigação de não fazer, consistente na suspensão das obras para cessar os supostos danos, e em razão de (iii) nulidade da prova técnica, que é inconclusiva e conflitante com as demais provas, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, sob a argumentação de que os danos reclamados são oriundos de vícios

construtivos e da má conservação do imóvel, aduzindo pedido subsidiário de redução da indenização arbitrada, a pretexto de culpa concorrente. APELAÇÃO da corré Construtora e Incorporadora MM Ltda., que levanta preliminar de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pugnando subsidiariamente pela reforma da sentença para a redução da indenização fixada, tendo em vista o valor postulado na inicial, com a exclusão ou redução da indenização referente à edícula, cuja construção não consubstancia dano indenizável, além da exclusão da correção monetária e dos juros moratórios, e do reconhecimento da sucumbência recíproca com a revogação da "gratuidade". EXAME: julgamento "citra" e "ultra petita" configurados em relação à revogação ou confirmação da tutela de urgência, e em relação ao pedido de indenização material pelos valores desembolsados na construção da edícula. Possibilidade de correção nesta sede recursal, "ex vi" do artigo 1.013, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil. Tutela de urgência deferida para suspensão da utilização do equipamento "bate-estacas" que havia mesmo de ser confirmada, dada a indicação de que tal equipamento causou danos ao imóvel do autor. Possibilidade, contudo, de utilização do equipamento "bate-estacas" pelas rés, a modo de pôr fim à paralisação da obra, mas condicionada: a) à designação ou contratação de equipe técnica para acompanhar, no interior do próprio imóvel do autor, os trabalhos de construção da fundação do Empreendimento, a fim de constatar e providenciar imediatamente o eventual reparo dos danos causados pelas trepidações decorrentes da utilização do equipamento "bate-estacas"; e b) à disponibilização de hospedagem ao autor em Hotel, Pousada ou unidade habitacional mobiliada, até o término do período de utilização do "bate-estacas" ou do reparo dos eventuais danos causados pela utilização do referido equipamento. Indenização material referente à construção da edícula que deve ser limitada ao valor postulado na inicial, tendo em vista o princípio da adstrição ou da congruência. Possibilidade de arbitramento de indenização material referente aos danos no imóvel em valor superior ao indicado na inicial, já que pleiteado em valor médio, com referência a posterior apuração em perícia. Necessária interpretação do conjunto da postulação, com observância aos limites objetivos do pedido formulado na inicial, "ex vi" dos artigos 322, §2º, e 492, ambos do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Conjunto probatório, formado por farta documentação e perícia, que era suficiente para o julgamento da causa. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Acervo probatório indicativo de que o imóvel do autor apresentava algumas patologias, como fissuras, trincas e umidade, antes do início das obras empreendidas pelas rés, mas que evoluíram abruptamente com a construção no imóvel vizinho, levando a eminente risco de ruína, razão pela qual o demandante construiu edícula para moradia. Nexos de causalidade entre os danos reclamados e a obra das rés que, como quer que seja, restou bem evidenciado. Eventuais problemas administrativos na construção do autor e na titularidade do bem que não afastam a responsabilidade civil. Culpa concorrente, por outro lado, que autoriza a redução proporcional da condenação, "ex vi" do artigo 945 do Código Civil. Indenização por danos materiais que, no caso, deve ser reduzida em trinta por cento (30%), tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Consectários legais que não podem ser excluídos, já que os juros se destinam a indenizar o credor pelo retardamento do pagamento e decorrem da mora, e a atualização monetária, à mera recomposição do poder de compra da moeda corroída pela inflação. Ausência de demonstração de alteração na situação de "hipossuficiência financeira" do autor que impõe a manutenção da "gratuidade" em favor dele. Sucumbência recíproca configurada, que impõe a divisão dos ônus sucumbenciais, "ex vi" do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1003926-25.2019.8.26.0642](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 24/10/23).

“**APELAÇÃO.** Responsabilidade Civil. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulado com indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Danos morais afastados. Irresignação do autor. Alegação de invasão do perfil na conta do "instagram" por criminosos que, utilizando-se do perfil social do autor, destinado a atividade comercial, consistente em locação de lancha, lesaram terceiros de boa-fé. Falha de segurança dos serviços prestados pela ré. Incidência das normas protetivas de direitos dos consumidores que atrai a responsabilidade objetiva da ré na reparação dos danos causados ao consumidor pela falha na prestação dos serviços, devidamente configurada. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a eficiência do sistema de segurança. Transtornos na tentativa de desativar sua conta, apesar inúmeros pedidos administrativos formulados pelo autor. Não há indícios de uso indevido ou falha nas práticas de segurança por parte do autor. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa Danos morais configurados. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento, diante da insegurança com a utilização do serviço. Reconhecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor proporcional e razoável. Notificação aos seguidores. Descabimento. Terceiros estranhos à lide. Verbas sucumbenciais. Imposição à ré. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007067-35.2022.8.26.0161](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 24/10/23).

“**ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.** Sentença de improcedência dos pedidos. Segurado que, com alto nível de teor alcóolico no sangue, conduzindo sua motocicleta, abalroou a traseira de veículo de terceiro, fato que gerou a sua morte. Recusa do pagamento securitário aos familiares em razão de embriaguez. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa circunstância, a exclusão da cobertura securitária. Precedentes. Presunção relativa de responsabilidade de quem colide na traseira de veículo. Acidente que, ao que tudo indica da prova dos autos, foi causado pelo próprio segurado e em razão de sua embriaguez. Honorários recursais. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008607-68.2021.8.26.0577](#), Rel. Alfredo Attié, j. 24/10/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO REGRESSIVA. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA BRAVURA MOTOS LTDA. BUSCA A NULIDADE DA SENTENÇA PARA QUE SE CONFIRME A PROVA DOCUMENTAL PELOS OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS A SEU ALCANCE, BEM COMO SEJA A APELADA RESPONSABILIZADA PELO PAGAMENTO DE R\$ 74.000,00, EM RAZÃO DO ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. A RESPEITÁVEL SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR, APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA À EMPRESA AQUI APELANTE, EM RAZÃO DE A CONTESTAÇÃO TER SIDO APRESENTADA A DESTEMPO. POR ISSO INEXISTE CONSTATAÇÃO JUDICIAL DO DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SE HOUE O USO INDEVIDO DO PRODUTO, OU SE O DEFEITO FOI PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU REPARO, NÃO SE PODE RESPONSABILIZAR A FABRICANTE COM BASE EM MERAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1039224-21.2020.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 24/10/23).

“**APELAÇÃO** – Acidente de trânsito – Indenização por dano moral e material – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Acidente ocorreu em cruzamento sem qualquer sinalização – Preferência de passagem que era do veículo do apelado, que vinha da direita (art. 29, inc. III, "c", do CTB) – Precedente do STJ de que "se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização" (Resp. n. 1.069.446 e AgInt no AREsp n. 903883) – Não aplicação no caso concreto – Na espécie, inexistente prova de que a avenida possuía fluxo de trânsito superior ao da rua – Fotografias que demonstram que a rua e a avenida têm as mesmas características físicas- Distinguishing - Subsunção da regra geral de preferência do CTB (art. 29, inc. III, "c") – Culpa exclusiva do autor comprovada – Quebra do nexo de causalidade - Concorrência de culpa não verificada – Sentença mantida, mas por fundamentos diversos – Recurso desprovido, com majoração dos honorários.” (Apelação Cível nº [1001021-73.2021.8.26.0352](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 24/10/23).

“**CONSUMIDOR. DANO MORAL.** Cobrança de produto supostamente vendido. Legitimidade passiva da varejista do mesmo grupo econômico verificada. Empresas que atuam como titulares da mesma cadeia produtiva, lídimas parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual. Solidariedade configurada. Adágio *tantum devolutum quantum appellatum*. Inexistência de débito incontroversa. Hipótese de negativação indevida. Dano moral *in re ipsa* configurado, corolário do desvio produtivo. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Teoria do risco proveito. Liquidação em R\$ 5.000,00. Razoabilidade. Responsabilidade extracontratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Acertamento. Matéria de ordem pública. Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1006232-97.2022.8.26.0597](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 24/10/23).

“**APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO DE VIAGEM.** Nulidade da r. sentença não configurada, haja vista a observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva afastadas na hipótese. Seguradora que pretende a cobrança, em regresso, de diferença entre o montante desembolsado para a compra de passagens aéreas internacionais e o valor que foi restituído após o cancelamento de voos pelos segurados – SILVIO JOSÉ CATANI e MARIA DE LOURDES BONADIA CATANI- por motivo de doença, que culminou no falecimento do segurado DANILO BONADIA CATANI. Cancelamento de voos internacionais motivado pela hospitalização de urgência e posterior falecimento do segurado Danilo, filho dos segurados Silvio e Maria de Lourdes, dias antes dos voos contratados. Caracterização de caso fortuito apto a afastar a penalidade contratual. Abusividade da cláusula que autoriza a retenção dos valores pagos nessas circunstâncias, consoante o disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Reembolso comprovado que impõe a procedência do pedido deduzido na demanda. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1016573-72.2021.8.26.0451](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 24/10/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de água - Cobrança indevida - Inconformismo do usuário - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito - Sentença de procedência - Apelo do autor e da ré - Illicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio quando houver único hidrômetro no local - Tese fixada em recurso repetitivo (REsp nº 1.166.561/RJ) - Ausência de impugnação específica pela ré aos fundamentos da sentença - Artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - Sentença parcialmente reformada apenas para aplicação do prazo decenal à restituição de valores - Súmula 412 do Superior Tribunal de Justiça - Apelação do autor provida, não conhecida a da ré.” (Apelação Cível nº [1017911-52.2022.8.26.0223](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 16/10/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de cobrança – Multa Compensatória – Rescisão contratual antecipada – Desocupação do imóvel ocorrida em época de Pandemia (Covid 19) – Sentença de procedência para condenar a parte ré ao pagamento da multa por rescisão antecipada – Apelo das locatárias rés – Embora inconteste a previsão contratual atinente à multa compensatória, fato é que sua cobrança, em época pandêmica, como se sucedeu no caso vertente, fere o princípio da boa-fé objetiva. Com efeito, o princípio da boa-fé objetiva, adotado pelo Código Civil em vigor, conferiu novo caráter aos princípios contratuais erigidos pelo princípio da autonomia da vontade, dentre os quais encontra-se o pacta sunt servanda. Este princípio, que define força obrigatória às convenções livremente pactuadas, restou relativizado pelo legislador civil, não vigorando mais em sua forma absoluta. Em verdade, atualmente, como vem se manifestando a jurisprudência, a boa-fé atua como modelo de comportamento, que impõe deveres acessórios de conduta aos sujeitos da relação contratual, desempenhando a função de limite ao exercício de direitos subjetivos, enquanto exercício desequilibrado de direitos, no qual o titular exerce um direito, dentro do âmbito de permissão conferida pela norma jurídica. Em suma, a boa-fé atua como modelo de comportamento, caracterizando-se pela "fidelidade e empenho de cooperação". Destarte, indiscutível que obrigar a ré a pagar a multa compensatória prevista em contrato, por fato imprevisível e inevitável, contraria o dispositivo contido no art. 422, do CC. Além do princípio da boa-fé objetiva, na análise do contrato e da cláusula em questão, há que se considerar, em acréscimo, o princípio da função social do contrato, estabelecido no art. 421 do Estatuto Civil. Ora, in casu, a pretensão de exigência da multa compensatória de 23,50 alugueres mínimos ou mesmo proporcionais, em virtude da rescisão contratual por força da suspensão das atividades comerciais determinada por órgãos públicos, em razão da Pandemia que assolou não só o País, mas o mundo todo, levando à bancarrota a economia global, dentre outros aspectos, ensejaria manifesto desequilíbrio entre as partes contratantes. Logo, considerando a boa-fé objetiva e função social do contrato, indiscutivelmente, cabe ao magistrado, para manter o equilíbrio contratual, afastar na espécie, a obrigação do pagamento da multa compensatória. De fato, não se afigura equânime impor ao comerciante e/ou empresário, no caso, às apelantes, tamanho ônus decorrente de fato imprevisível e que não deu causa, não havendo que se falar, portanto, em rescisão imotivada. Ademais, não há que se falar em redução equitativa da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC, na medida em que os motivos supracitados são mais do que suficientes à sua completa inexigibilidade. Destarte, de rigor o acolhimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade da multa compensatória e julgar improcedente a ação. – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1113511-18.2021.8.26.0100](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 20/10/23).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Busca e apreensão – Reconhecida nulidade parcial da sentença, em razão da falta de exame da reconvenção – Configurada a hipótese do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil. – Possibilidade de busca e apreensão do veículo – Comprovada a mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, como no caso, e não havendo o pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é procedente. - Ausência de nulidade do contrato de financiamento e do seguro e de indício de acordo entre as partes, para postergação do pagamento das prestações contratadas – As alegações do próprio réu afastam as alegações de falsidade e de fraude. - Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro, uma só vez, no início do relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor, conforme a súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. - Não há prova de abusividade na cobrança do prêmio nem se reconhece a venda casada do seguro contratado, pois houve plena ciência dos seus termos, sem falar que houve alegação a respeito apenas após o inadimplemento. - Inexistência de ilícito e, portanto, de dano moral – Mantida a procedência do pedido inicial – Recurso provido em parte, apenas para reconhecer a parcial nulidade da sentença e julgar improcedente a reconvenção.” (Apelação Cível nº [1000886-07.2023.8.26.0218](#), Rel. Silvia Rocha, j. 31/10/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Água e esgoto. Demanda de restituição de valores pagos a maior. Condomínio residencial com único hidrômetro. Forma de tarifação do consumo. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autarquia-ré restrita à imputação de nulidade à r. sentença, por vício de fundamentação, no tocante à demonstração da distinção do caso concreto em relação à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, ou ainda a superação do entendimento superior, de acordo com o preconizado no art. 489, § 1º, VI, do CPC. Vício incorrente. Invocação pela ré de entendimento vinculante formado pelo STJ quanto ao Tema nº 414, vedando a multiplicação do número de unidades por consumo mínimo estimado para cada qual, bem como determinando a consideração do consumo real. Caso concreto que foge, todavia, ao alcance do enunciado, já que efetivamente considerado pela fornecedora o consumo real medido. Adoção por ela, a par disso, de proporcionalização desse consumo pelo número de unidades, para enquadramento nas faixas progressivas de cobrança. Desnecessidade, outrossim, de distinção ou superação quanto aos demais precedentes invocados, por não se tratar de jurisprudência vinculante, tampouco tendo a ré indicado claramente a estrita coincidência entre as situações paradigmas. Interesse na invocação dos precedentes, outrossim, sequer caracterizado, ante a aplicação pela ré justamente do critério de cálculo vedado no procedente e bem assim não sendo essa a matéria controvertida na demanda, limitada ao questionamento da aplicação da progressividade simples às faixas de consumo, desprezando-se o método de progressividade graduada (escalonada). Sentença hígida. Apelação da ré desprovida.” (Apelação Cível nº [1006847-20.2021.8.26.0566](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 31/10/23).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – LEILÃO VIRTUAL – TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO – FRAUDE DEMONSTRADA – RECURSO DO AUTOR PARA MANUTENÇÃO DO BANCO NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA I – Autor que adquiriu veículo por meio de leilão virtual, efetuando pagamento a terceiro – Fraude; II – Instituição financeira que não comprovou a regularidade da conta aberta em nome do terceiro, não se acautelando quanto à renda e ao patrimônio alegado pelo fraudador. Conta corrente aberta em

21.08.2019, com movimentações financeiras, apenas, em 28.09.2019, dia em que o autor transferiu o valor para aquisição do veículo. Conta encerrada em 12.09.2019, pelo Banco, após a constatação da fraude perpetrada por seu correntista; III - Instituição financeira ré que confere aparência de idoneidade aos envolvidos e, assim, deverá suportar as consequências decorrentes da falha na prestação dos serviços decorrentes do fortuito interno (irregularidade da abertura da conta que possibilitou o ilícito), nos termos da Súmula 479, do c. STJ e do art. 14, do CDC. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1022409-38.2019.8.26.0405](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 04/10/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória de perdas e danos – Locação de imóvel não residencial – Descumprimento contratual de ambas as partes – Culpa concorrente e mora simultânea – Impossibilidade de incidência da cláusula penal – Eliminação recíproca das moras – Afastamento da penalidade aplicada aos locadores – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [0008447-26.2011.8.26.0152](#), Rel. Monte Serrat, j. 09/10/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL**. Abordagem de consumidor, questionando higidez de descontos de contribuição, afetando-lhe benefício previdenciário. Juízo de parcial procedência. Dever reparatório. Inteligência do artigo 5º, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6º, IV e VIII, 14 e 42, da Lei nº 8.078/90. Apelo do autor. Provimento.” (Apelação Cível nº [1022448-21.2022.8.26.0602](#), Rel. Carlos Russo, j. 30/10/23).

“**AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS**. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência da requerida. Admissibilidade. Responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Alegação da demandante de que os bens do segurado foram avariados em decorrência de sobrecarga de energia na rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o pedido improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Insurgência da autora. Termo inicial de incidência de juros. Autora que indicou na apelação segurado estranho aos autos. **Recurso da requerida provido** para julgar improcedente o pedido. **Recurso da autora não conhecido.**” (Apelação Cível nº [1091276-23.2022.8.26.0100](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 30/10/23).

“**1. APELAÇÃO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. DIVERGÊNCIA CIRCUNSCRITA AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA**. 2. Ação julgada procedente. Insurgência da autora apenas contra o termo inicial da correção monetária, que merece acolhimento. Súmula 632, do STJ. Correção monetária que incide desde o início da vigência da apólice. 3. **Recurso da autora provido. Sentença reformada no ponto questionado.**” (Apelação Cível nº [1000519-79.2022.8.26.0165](#), Rel. Paulo Alonso, j. 30/10/23).

“APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL (CC). CITAÇÃO. INTERRUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Pelo Código de Processo Civil atual, o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, ao passo que durante a vigência do Código anterior, era a citação válida que interrompia o curso do prazo prescricional. Todavia, ambos os Códigos possuem previsão de retroatividade dos efeitos da citação para a data da propositura da ação, como se pode observar nos arts. 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), e 240, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). No caso, não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pela demora na citação, dado que praticou todas as diligências a seu dispor na persecução de seus interesses. **APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.** 1.- É sabido que as despesas condominiais constituem obrigação "propter rem", isto é, exigível em razão da coisa, independentemente do fato de quem o ocupa ser proprietário, cessionário, ou compromissário comprador. Portanto, como proprietário do imóvel, o apelante é responsável pelas despesas condominiais vencidas das quais inegavelmente tinha ciência, mormente considerando que no ato da escritura pública de doação, o donatário (apelante) dispensou as certidões negativas de débitos, inclusive da declaração de quitação de despesas condominiais. 2.- A alegação de ausência de título executivo extrajudicial deve ser afastada, pois o art. 784, X, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), é claro ao definir como título executivo extrajudicial "crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". No caso, foram juntados documentos suficientes para embasar a demanda. **APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PERFILHADO PELO COLENO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (C. STJ) [REsp nº 1.759.364-RS]. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO.** Tratando-se de execução de título extrajudicial de cotas condominiais, é possível a inclusão de prestações vincendas, consoante entendimento do C. STJ.” (Apelação Cível nº [1009631-92.2022.8.26.0223](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 10/10/23).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL DO SEGURADO. JULGAMENTO "EXTRA-PETITA" OU "ULTRA-PETITA". INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5º DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CORRETO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido quando em vigor a Lei 6.194/74, não pode a seguradora exigir o comprovante de pagamento do prêmio de seguro, sendo suficiente a prova do acidente, do dano e da qualidade de beneficiário. 2. O artigo 5º, da Lei 6.194/74, não diz que a parte deve comprovar o pagamento do prêmio; estabelece apenas que o pagamento da indenização será

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. E a orientação jurisprudencial é exatamente no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ, Súmula 257). Não enseja tratamento distinto a hipótese em que a vítima do acidente é o proprietário do veículo. 3. Tratando-se de condenação ao pagamento de quantia ínfima, inviável se apresenta a adoção desse valor como base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Trata-se de situação expressamente disciplinada no artigo 85, § 8º, do CPC, a justificar o prevailecimento da fixação adotada pela sentença, que atende perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o parágrafo 2º do mesmo artigo. A propósito, cabe lembrar que a fixação constitui providência que independe de pedido da parte, cabendo ao juiz simplesmente aplicar a disciplina ditada pelo artigo 85 e seus parágrafos, do CPC. Não há, portanto, como falar em ofensa ao princípio da congruência, pois qualquer referência a percentual, pela parte, constitui mera estimativa, sem vincular o juiz. 4. Por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais de responsabilidade da ré para R\$ 900,00.” (Apelação Cível nº [1029598-80.2017.8.26.0100](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 19/10/23).

“APELAÇÕES – DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA EM IMÓVEL LINDEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RÉS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA QUE NÃO PROSPERA, UMA VEZ QUE DEMONSTRADA SUA PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA TORRE – LAUDO DO PERITO DO JUÍZO QUE IDENTIFICOU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS ANOMALIAS REFERIDAS PELO AUTOR COM A OBRA REALIZADA NO IMÓVEL VIZINHO – TRABALHO DO VISTOR OFICIAL SUFICIENTE AO ACLARAMENTO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU INCORREÇÕES A JUSTIFICAR INDIGNAÇÃO DAS REQUERIDAS - INFRUTÍFERAS IMPUGNAÇÕES DAÍ PROVENIENTES - AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA QUESTIONAR IDONEIDADE DO RESULTADO – FIXAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS BASEADA NA APURAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ARBITRAMENTO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO RETRATADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL E DAS SÚMULAS 362 E 54 DO C. STJ - TEMÁTICA QUALIFICADA COMO DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO EX OFFICIO QUE NÃO CARACTERIZA REFORMATIO IN PEJUS, COMPREENSÃO TAMBÉM SOLIDIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DA RÉ TELE TOWER PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O DA TIM.” (Apelação Cível nº [1005578-56.2017.8.26.0510](#), Rel. Francisco Casconi, j. 24/10/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – DESNECESSIDADE – INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PAGA PELA AUTORA, QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- Não é necessário o esgotamento da via administrativa nas ações regressivas para ressarcimento de danos pelas seguradoras, por haver a sub-rogação destas no direito dos segurados ao recebimento do montante gasto com o conserto dos aparelhos em razão do contrato de seguro na modalidade residencial. Desta forma, a falta de acionamento da concessionária, por meio do procedimento administrativo indenizatório previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não constitui óbice à

pretensão formulada pela autora; II- Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência de contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. No caso, no sinistro reportado e que deu origem aos pagamentos de indenização securitária, tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos do segurado tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, de rigor a procedência da ação.” (Apelação Cível nº [1022358-58.2022.8.26.0005](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 26/10/23).

“**APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. MÉRITO RECURSAL.** Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. OBJEÇÕES PROCESSUAIS. Rejeito as objeções trazidas pela apelante, considerando o princípio da primazia do julgamento do mérito. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Igualmente, rejeito esta objeção porque houve contraposição pontual aos argumentos lançados na r. sentença. MÉRITO. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despcienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. art. 2º, III, da Lei nº 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004471-23.2023.8.26.0362](#), Rel. Rosangela Telles, j. 30/10/23).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**COMPRA E VENDA A PRAZO DE BEM DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS REGULARMENTE ASSINADOS PELA CONSUMIDORA – ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CESSÃO DO CRÉDITO PELA VENDEDORA – NEGÓCIO VÁLIDO E EFICAZ PERANTE A CONSUMIDORA - LEGITIMIDADE DO APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA APTA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR DANO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL – HIPÓTESE EM QUE TERIA APLICAÇÃO, ADEMAIS, O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.**” (Apelação Cível nº [1009174-26.2021.8.26.0084](#), Rel. Andrade Neto, j. 05/10/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO PROFISSIONALIZANTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.** Autor pretende a devolução em dobro de quantias

indevidamente pagas e indenização por danos morais ao argumento de falha na prestação dos serviços. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Inscrição em curso gratuito oferecido pela ré. Equívoco na formalização do contrato, gerando a adesão onerosa. Mesmo após o autor ter informado à empresa ré o ocorrido, esta não providenciou o cancelamento, tendo o autor que arcar com o pagamento das três parcelas mensais incluídas nas faturas do cartão de crédito. Cobranças indevidas. Ausente engano justificável. Incidência do art. 42, § único, do CDC. Devolução em dobro cabível. Danos morais configurados. Demora excessiva e injustificada para a solução do problema. Desídia da ré. Situação que ultrapassa o simples descumprimento contratual, causando transtornos que atingem os direitos da personalidade e não pode ser considerada mero aborrecimento. Quantia arbitrada em primeiro grau que não comporta redução nem majoração, pois suficiente e adequada para reparar os prejuízos experimentados, sem configurar locupletamento ilícito por parte do autor. Multa por oposição de embargos declaratórios protelatórios. Afastamento. Ausência de indícios de intenção de protelar o feito. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré provido em parte, desprovido o do autor.” (Apelação Cível nº [1012375-31.2022.8.26.0071](#), Rel. Mary Grün, j. 18/10/23).

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Propositura da ação por vendedor de veículo contra a adquirente e revendedora, que não cumpriu a obrigação de transferir o veículo para seu nome ou de providenciar a transferência diretamente para o terceiro comprador – Inexistência de prescrição, pois a omissão da ré, que deu causa à propositura da ação, perpetuou-se no tempo, não havendo perda do direito depois de decorrido o prazo de três anos da data da venda – Sentença que fixou a culpa concorrente das partes em relação à comunicação ao Detran, que não fora feita a tempo – Manutenção desse entendimento – Obrigação de comunicação que era recíproca – Exegese do art. 123, I, § 1º, e do art. 134, ambos do CTB – Legitimidade da ré – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de parcial procedência que fica mantida – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1011967-61.2021.8.26.0625](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 24/10/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de parcial procedência – Insurgência de todos os litigantes – RECURSO DA CORRÉ AUTOVIP – Renúncia do advogado da coapelante regularmente notificada à parte – Intimação para regularizar sua representação processual – Inércia da parte em constituir novo patrono – Inteligência do artigo 76, § 2º, I – RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CORRÉU PESSOA FÍSICA – Veículo pertencente ao réu que possui proteção disponibilizada por associação – Contrato atípico de seguro de veículo – Responsabilidade da associação quanto ao custeio da indenização devida – MAGNITUDE DOS DANOS – Acervo probatório carreado aos autos que demonstram a ocorrência de danos consideráveis no automóvel do autor, a caracterizar hipótese de perda total – DIFICULDADES QUANTO À REALIZAÇÃO DOS CONSERTOS – Vítima que não é obrigada a aceitar proposta de conserto do veículo a se realizar em cidade situada em outro Estado da Federação – Ausência de conserto ocasionada pela própria postura dos réus – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reiterar a responsabilidade da Associação corré. RECURSO DO AUTOR – DANOS MORAIS – Não caracterização – Mero aborrecimento – Acidente de trânsito que não causou lesões de ordem física e psicológica no autor – Evento comum à vida em sociedade – Pleito indenizatório afastado – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Juros de mora incidentes desde a data do evento danoso – Aplicação da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA

ASSOCIAÇÃO CORRÉ NÃO CONHECIDO E RECURSOS DO CORRÉU PESSOA FÍSICA E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1003556-82.2019.8.26.0048](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 31/10/23).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO**. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Recurso do autor insistindo que é necessário que a ré arque com os valores gastos em atas notariais para defesa da síndica em queixa-crime. Documento que foi produzido no interesse da representante da autora, e não da ré. Eventuais despesas processuais gastas em outros processos que devem ser neles exigidos, conforme distribuição da sucumbência. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1030726-05.2021.8.26.0001](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 23/10/23).

“**DIREITO DE VIZINHANÇA** – Pretensões de obrigação de fazer e de indenização de danos material e moral julgadas parcialmente procedentes – Arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa – Insurgência recursal da sociedade de advogados que representa o autor, visando à alteração da base de cálculo dos honorários para que seja adotado o valor da condenação – Acolhimento – Necessidade de apuração da indenização do dano material em liquidação de sentença que não significa que o valor devido a esse título seja imensurável – Honorários advocatícios de sucumbência que devem ter como base o valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação – Descabimento, no presente caso, de majoração da referida verba em sede recursal com base no disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Apelação provida em parte.” (Apelação Cível nº [1054318-38.2022.8.26.0100](#), Rel. Sá Duarte, j. 30/10/23).

“**SEGURO DE VIDA** – Doenças Graves – Predeterminação dos riscos – Não comprovada a hipótese de ter o autor sofrido a doença grave reclamada (infarto do miocárdio) – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente – Falta de fato gerador do recebimento do capital – Recusa legítima da seguradora ao pagamento da indenização securitária – Dano moral não caracterizado – Ação julgada improcedente – Sentença reformada. Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1002394-21.2018.8.26.0296](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 30/10/23).

“**ACIDENTE DE VEÍCULO** - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – LEGITIMIDADE ATIVA DA CONCESSIONÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CULPA NÃO REFUTADA PELO RÉU – RESSARCIMENTO INTEGRAL DE VALORES REFERENTES AOS DANOS CAUSADOS PELO ACIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1077911-96.2022.8.26.0100](#), Rel. Luiz Eurico, j. 31/10/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de busca e apreensão, e improcedente a reconvenção. Veículo. Alienação fiduciária. Incidência da legislação protetiva do consumidor que não leva por si só ao êxito da pretensão de referido. Mora comprovada. Ausência de nulidade contratual. Contrato assinado livre

e espontaneamente pelo apelante. Inexistência de prova de vício de consentimento e ou simulação. Abusividade das cláusulas contratuais não configurada. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida. *Apelação não provida.*” (Apelação Cível nº [1027291-70.2022.8.26.0071](#), Rel. Mario A. Silveira, j. 31/10/23).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Condomínio. Indenização por danos materiais e morais. Infiltrações com danos no piso do imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Danos no piso do imóvel do autor que foram reparados pelo condomínio. Ausência de prova no sentido que os reparos foram insuficientes e de que era necessária a troca integral do piso. Ônus da prova que competia ao demandante (art. 373, I, do Cód. de Processo Civil), do qual não se desincumbiu. Ausência de conduta ilícita do condomínio. Inexistência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1050557-02.2022.8.26.0002](#), Rel. Rômulo Russo, j. 27/10/23).

“**SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO.** Ação de cobrança. Cerceamento de defesa. Inocorrência. É desnecessário que o perito do IMESC seja especialista na área da moléstia que acomete o periciando, bastando que seja médico regularmente inscrito e habilitado no respectivo órgão de classe. Ademais, o laudo pericial, minucioso, convincente e elaborado por profissional de reconhecido órgão público, atesta, taxativamente, a inexistência de invalidez permanente, pressuposto da indenização securitária. Registre-se, ainda, que a perícia produzida nos autos é mais recente, retratando, portanto, a atual situação da autora. Improcedência mantida. Recurso improvido, rejeitada a preliminar.” (Apelação Cível nº [1008759-08.2015.8.26.0196](#), Rel. Gomes Varjão, j. 30/10/23).

“**MANDATO.** AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL FIXADO NO CONTRATO. MANDATO REVOGADO. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO, COM A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1) RECURSO DO AUTOR DISSOCIADO DA R. SENTENÇA, COM ARGUMENTOS RELATIVOS AOS REQUISITOS DE UMA AÇÃO DE EXECUÇÃO; 2) RECURSO DA RÉ, COM REITERAÇÃO DO TEOR DA CONTESTAÇÃO, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DEDUZIDO NA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.010 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL. Recursos não conhecidos.” (Apelação Cível nº [1021131-33.2022.8.26.0005](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 30/10/23).

“**APELAÇÃO.** Direito de vizinhança. Ação demolitória. R. sentença de improcedência, com apelo somente dos autores requerendo a reforma da decisão. Alegação genérica e sem impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Artigos 932, inc. III e 1010, incs. II e III, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Pretendida exclusão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem dos honorários advocatícios do patrono da parte requerida, amparada na Lei nº 10.741/03. Impossibilidade. O Estatuto do Idoso

não afasta a condenação à verba sucumbencial e honorários advocatícios devidos. Ante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes da mesma. Sentença mantida. Sucumbência majorada. **Recurso improvido, na parte conhecida.**” (Apelação Cível nº [1041533-41.2014.8.26.0224](#), Rel. Issa Ahmed, j. 31/10/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção (art. 330, III e 485, I e V do CPC). Recurso da autora que não merece prosperar. Pretensão do reconhecimento da legalidade da notificação enviada por correio eletrônico. Impossibilidade. Instrumento inábil para comprovação da mora, nos termos da lei 13.043/14, artigo 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69. Precedente recente do STJ e deste Tribunal. Inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ao caso, conforme temática delimitada nos REsp repetitivos 1951888/RS e 1951662/RS. Súmula 72 do STJ. Mora não comprovada. Notificação extrajudicial do devedor que deve ser prévia ao ajuizamento da ação, por se tratar de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que impõe a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC e não enseja possibilidade de emenda à inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001468-21.2023.8.26.0084](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 31/10/23).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CIVIL E PROCESSUAL.** Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo julgada parcialmente procedente no tocante a dois dos réus, com o reconhecimento da ilegitimidade ad causam do terceiro réu. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora e pelos réus sucumbentes. Preliminar de nulidade processual que não pode ser acolhida, uma vez que não houve substituição de testemunhas fora das hipóteses previstas no artigo 451 do Código de Processo Civil. Tese de ilegitimidade passiva que deve ser afastada, uma vez que as condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam) devem ser aferidas in status assertionis, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na exordial. A morte de familiar (in casu, filho da autora) em acidente de trânsito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na consideração de que o C. Superior Tribunal de Justiça, em casos de morte de parente próximo, tem utilizado como parâmetro valores entre 100 e 500 salários mínimos para cada familiar afetado. Pensão mensal devida aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, independentemente de exercício de trabalho remunerado pela vítima. Pensionamento que é devido na razão de 2/3 da remuneração da vítima ou do salário mínimo (adotado no caso concreto), desde a data em que completaria 14 anos (a partir de quando a Constituição Federal admite o contrato de trabalho, ainda que na condição de aprendiz) até a data em que completaria 25 anos (observando o pedido autoral). **RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA** (pela razão exposta na fundamentação). **RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001212-49.2017.8.26.0097](#), Rel. Mourão Neto, j. 02/10/23).

“**APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.** Ação regressiva proposta pela seguradora contra concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores pagos a título de indenização securitária ao segurado, decorrentes de danos causados por descarga elétrica.

Sentença de improcedência. **Inconformismo da autora.** Normas consumeristas aplicadas na espécie, diante da sub-rogação da seguradora no direito de seu segurado. Autora que demonstrou os danos sofridos por seu segurado, em decorrência de oscilações/sobretensão na rede elétrica. Nexo de causalidade verificado. Concessionária que se limitou a alegar a ausência de falha na prestação do serviço, sem juntar qualquer documento que corrobore suas alegações. Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Juros de mora a partir da citação. Sentença que deve ser reformada, para julgar a ação procedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a ré ao pagamento da quantia de R\$ 10.077,66, com correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal desde o desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1088309-05.2022.8.26.0100](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 03/10/23).

“**CONDOMÍNIO EDILÍCIO.** Cobrança de despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel em hasta pública. Dívida de natureza 'propter rem' expressamente indicada, mas claramente ressalvada no edital, que estipulou tanto a responsabilidade da arrematante a partir da sua imissão na posse quanto a sub-rogação do crédito condominial sobre o produto da arrematação, citando o art. 908, § 1º, do CPC. Peculiaridade. 'Distinguishing' necessário. Observância do edital. Questão de segurança jurídica. Recurso da embargante provido. Recurso do embargado não provido.” (Apelação Cível nº [1057934-29.2019.8.26.0002](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 28/10/23).

“**CONDOMÍNIO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER** – Autor alega que os Requeridos praticaram atos com a finalidade de impedir, indevidamente, a realização de assembleia geral extraordinária devidamente convocada – Caracterizada a revelia - Revelia torna presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial – Cabível a obrigação de não fazer (para que os Requeridos se abstenham de praticar atos que impeçam a realização da assembleia geral extraordinária) – **SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA**, para confirmar a tutela provisória de urgência consistente em condenar os Requeridos à obrigação de não fazer (para que se abstenham de praticar qualquer ato que "impeça a realização, instalação, votação, debates ou ainda qualquer ato inerente a realização da assembleia convocada para o dia 05 de outubro de 2021, de forma a garantir que a assembleia convocada para o dia 05 de outubro de 2021, seja realizada") – Valor dos honorários advocatícios devem ser fixados conforme a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono, sem aviltamento do trabalho profissional – **RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO** para condenar os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do Autor, fixados em R\$ 6.600,00, mantidos, no mais, os termos da sentença.” (Apelação Cível nº [1038909-14.2021.8.26.0114](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 30/10/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** – Cobrança indevida de 'seguro', com débito automático em conta corrente – Contratação não comprovada – Repetição simples, conforme entendimento da c. Corte Superior - Danos morais configurados – Indenização devida – Majoração – Necessidade – Honorários de sucumbência – Elevação - Admissibilidade – Ação procedente – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000402- 98.2022.8.26.0097](#), Rel. Melo Bueno, j. 31/10/23).

“AÇÃO RENOVATÓRIA de locação com pedido cumulado de substituição do índice contratual de reajuste do aluguel. Valor do novo aluguel fixado na sentença que não correspondia ao efetivamente apurado pelo "expert", já que fora retificado por ocasião da apresentação dos esclarecimentos. Descabimento, contudo, da fixação do aluguel no valor retificado, já que superior à contraproposta apresentada pela locadora. Valores propostos pelas partes na ação renovatória que formam os limites para a fixação do novo aluguel, não se podendo, por isso, conceder menos do que a autora pedia, nem mais do que a ré reclamava. Substituição do índice contratual de reajuste do aluguel IGP-M pelo IPC-A. Descabimento. Índice indicado no contrato que não era desautorizado pelo direito positivo e adveio da vontade das partes, tendo elas com isso tomado para si o risco de no futuro outro índice vir a se mostrar mais benéfico ou, ao contrário, desvantajoso. Sucumbência recíproca reconhecida, o que impunha condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas na proporção aqui indicados. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003111-34.2021.8.26.0003](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 26/10/23).

“DIREITO DE VIZINHANÇA. Demolição do segundo andar mantida com prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação. Multa diária que deve ser fixada pelo juízo que presidir o cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000183-70.2020.8.26.0642](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 27/10/23).

“APELAÇÃO. Cobrança. Despesas condominiais. Ação movida contra titular do domínio constante do registro imobiliário. Transmissão da posse a terceiros, por meio de programa destinado à cessão de uso de imóvel popular, vários anos antes da inadimplência. Documento que comprova a ciência do condomínio. Ilegitimidade passiva do proprietário. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à CDHU. Art. 485, VI, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1017907-86.2022.8.26.0361](#), Rel. Walter Exner, j. 28/10/23).

“SEGURO PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. Autor pleiteia indenização securitária em razão de doença. Conjunto probatório evidencia que o seguro contratado não abrange incapacidade parcial permanente em razão de doença. Invalidez parcial por doença que não tem cobertura na espécie de seguro contratado. Cerceamento de defesa pela não realização de prova oral. Inocorrência. Prova técnica e apólice, com as devidas condições, suficientes ao conhecimento e apreciação da demanda. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004229-22.2016.8.26.0229](#), Rel. Lídia Conceição, j. 30/10/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Gratuidade da Justiça. Pessoa física. Autor que demonstrou súbita alteração em sua situação financeira. Benefício deferido. Ré que, após entregar equivocadamente outro veículo ao autor, de mesmo modelo, passou a efetuar cobranças por diárias já pagas. Contrato integralmente quitado, de forma antecipada. Inexistência de pendências financeiras. Retomada do veículo pela ré, de forma injustificada, antes do termo do período de locação que, ademais, acarretou a cobrança indevida de taxa de retirada do veículo (guincho), multa e outros encargos. Danos morais caracterizados. Autor

que ficou desprovido de meio de transporte, durante viagem ao Estado de Paraíba, para celebrar seu casamento. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Quantum bem fixado na origem. Indenização por danos morais que merece ser mantida em R\$10.000,00, por ser quantia que se mostra razoável e proporcional no caso concreto. Danos materiais comprovados. Despesas com transporte decorrentes da retomada do veículo. Alegação genérica da ré de que agiu no exercício regular do direito em razão de não pagamento de débito, sem, contudo, especificar do que se tratava a inadimplência. Relação consumerista. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade configurada. Partes que avençaram valor total por período de 30 dias. Devolução que deve ser proporcional aos dias não utilizados (16 dias) levando em consideração o valor do período avençado. Sucumbência mínima do autor. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, na forma do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o do autor.” (Apelação Cível nº [1020038-35.2022.8.26.0005](#), Rel. Milton de Carvalho, j. 31/10/23).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“**SOCIEDADE DE FATO** - Ação de reconhecimento e de dissolução – Decreto de procedência – Regra da Vinculação do magistrado ao encerramento da instrução não prevista na legislação vigente, não tendo sido reproduzida a regra do art. 132 CPC/1973 no diploma processual vigente - Afronta inocorrente - Prova oral colhida apta à confirmação da anunciada qualidade de sócio – Identificação dos elementos próprios à celebração de um contrato de sociedade, tal como estabelecidos pelo art. 981 do CC/2002, concretamente realizada – Interpretação do art. 987 do estatuto civil conforme precedente do STJ - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1029121-74.2015.8.26.0602](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 14/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.** Concursabilidade do crédito detido por credor. Questão já apreciada anteriormente. Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito. Contudo, a extraconcursabilidade do crédito detido pelo agravado estava atrelada à sua execução via CETIP. Descabida a tentativa de satisfação do crédito mediante ajuizamento de ação autônoma de execução. Constrição irregular. Determinação de levantamento da ordem de arresto dos bens da recuperanda. DECISÃO REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2155829-08.2021.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 14/06/23).

“**FALÊNCIA** – Reconhecimento de grupo econômico e solidariedade passiva em recurso anterior – Pedido de parcelamento fiscal – Penhora no rosto dos autos da falência a partir de ordem emanada de execução fiscal – Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente contra as exigências do Fisco atinentes à efetivação de transação – Liminar concedida pela Justiça Federal no "mandamus", que autorizava a transação – Revogação posterior em sentença denegatória da segurança – Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta oportunidade – Parcela do recurso não conhecida – Ausência de óbice à inscrição do crédito da União Federal no Quadro Geral de Credores, apesar da penhora no rosto dos autos – Consideração, inclusive, de julgado proferido em agravo anterior, reconhecida a existência de um grupo econômico e a subsistência de responsabilidade solidária - Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parcela conhecida.” (Agravado de Instrumento nº [2288718-86.2022.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 14/06/23).

“**AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA** – Afirmada violação a sigilo bancário – Acesso a dados atinentes a conta corrente objeto de ordem judicial veiculada em ofício – Insurgência contra tal acesso por meio de oposição de embargos de terceiro, julgados procedentes antes mesmo do ajuizamento da presente ação – Inviabilidade de que o julgado proferido anteriormente seja ignorado, descaracterizado, quanto ao pedido cominatório, o interesse de agir, configurada a carência de ação pontualmente – Cerceamento na produção de provas não configurado - Suspensão e posterior revogação da ordem judicial de acesso a dados bancários – Atuação da instituição financeira na instrumentalização de ordens judiciais – Conduta ilícita inexistente, conjugado o disposto no art. 1º, §§3º e 4º da Lei Complementar 105/2001 - Dano moral não caracterizado – Sentença mantida, reconhecida, de ofício e pontualmente, a carência de ação quanto ao pedido cominatório – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1070315-61.2022.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 14/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL** – Decisão que acolheu pedido de antecipação de tutela para substituir, em execução fiscal, a penhora dos recebíveis das

recuperandas com seus maiores clientes pela marca "RAIOLA", até o limite do débito executado – Insurgência da Fazenda Estadual – Cabimento – Crédito extraconcursal - Avaliação unilateral da marca – Pedido de substituição contrário ao disposto no art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/05 – Dinheiro que não pode ser considerado como bem de capital essencial - Substituição de constrição que deve ser sempre realizada por meio mais eficaz – Art. 805, p.u., do Código de Processo Civil – Hipótese em que a marca da empresa é absolutamente essencial à continuidade de suas atividades, tornando sua constrição mera blindagem patrimonial ao Fisco – Devedora que não adimple impostos estaduais desde 2017 – Mecanismos de renegociação do débito à disposição da recorrida, com possibilidade de longo parcelamento da dívida – Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2037380-23.2023.8.26.0000](#), Rel. J.B. Franco de Godoi, j. 28/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exibição de documentos – Determinação de que a ré fornecesse ampla gama de documentos em relação à empresa controladora, mas indeferiu a exibição de documentos em relação às subsidiárias – Irresignação da parte autora - PRELIMINARES – Em primeiro lugar, alegação de que a produção antecipada de provas não admitiria recurso – **Não prospera** – Cabível recurso contra decisão que indefere a produção antecipada de provas – Inteligência do artigo 382, §4º, do CPC de 2015 – Caso em comento, em que houve indeferimento de parte da produção antecipada de provas – Em segundo lugar, apesar de ser matéria estranha ao rol do artigo 1.015 do CPC de 2015, o presente recurso deve ser conhecido, uma vez que há urgência para a resolução da questão da extensão da exibição de documentos – Tema 988 do E. STJ – Caso de aplicação da mitigação do rol – **MÉRITO** – Agravante que pretende o fornecimento de informações sobre as empresas subsidiárias do grupo empresarial da agravada – Lista de documentos pretendidos que exporia toda a vida empresarial das empresas agravadas – Em primeiro lugar, inexistente obrigação legal, em grupos econômicos de fato, de fornecimento de informação nos moldes pretendidos pela parte agravante – Inteligência do artigo 243 da lei nº 6.404/76 – Em segundo lugar, exibição de documentos que acabaria por afetar esfera jurídica de terceiros, sócios das empresas subsidiárias – Em terceiro lugar, as partes também não convencionaram qualquer obrigação de exibição dos documentos das empresas subsidiárias – Artigo 10º do Acordo de Acionistas que previu a existência de direito de informação e de auditoria em relação à parte agravada, mas não de suas subsidiárias – Em quarto lugar, a decisão vergastada já determinou a exibição de uma vasta gama de documentos que se mostra suficiente para que a parte agravante possa apurar a existência de eventuais desvios de valores ou bens, ou mesmo a existência de irregularidades – **Manutenção, portanto, da decisão recorrida – Recurso desprovido.**” (Agravado de Instrumento nº [2277429-93.2021.8.26.0000](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 28/06/23).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – Incidente de reconhecimento de grupo econômico – Decreto de procedência parcial – Alienação do domínio de bem imóvel utilizado para o exercício da atividade empresarial - Escritura pública lavrada dentro do "período suspeito" fixado pelo termo legal da falência – Vinculação a dívida anterior, cuja satisfação foi realizada de maneira diversa da originalmente prevista – Enquadramento junto ao art. 129, II da Lei 11.101/2005 – Ineficácia objetiva caracterizada – Ausência de mácula formal sugerida e de erro material proposto nas razões recursais, referentes à falta da participação de antigo proprietário no processo e à referência feita ao administrador de pessoa jurídica à qual foi feita a transferência do domínio do imóvel enfocado - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2164104-09.2022.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 28/06/23).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que rejeitou impugnação de concessionária de serviço público (Aeroporto de São José dos Campos Ltda.) contra plano de recuperação de Digex Aircraft Maintenance S.A. Agravado de instrumento. Controle de legalidade. Poder-dever do Juízo

recuperacional. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal ("A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade"). Discussão da licitude do plano, que permite a celebração de contrato de subconcessão de uso de área, via constituição e alienação de UPI. Alegada violação de cláusulas deste contrato em avença celebrada com terceira, Drayton Aerospace Limited, uma delas a exigir anuência da concessionária de serviço público. Possível a coexistência do plano homologado e do contrato de subconcessão de área. É da recuperanda o ônus de, ao celebrar tal contrato, assegurar que não haja violação do contrato de concessão de área, sob pena de nulidade. Suspensão da exigibilidade das obrigações da terceira, previstas no plano homologado, atinentes à UPI que adquiriu. Necessária aprovação da agravante, que nada mais pode exigir além da satisfação dos requisitos do contrato de concessão que celebrou com a recuperanda. Reforma parcial da decisão recorrida, com determinação ao Juízo "a quo" de exame da legalidade das exigências da agravante para anuir ao contrato de subconcessão de uso entre a recuperanda agravada e a terceira, Drayton Aerospace Limited, suspensas as obrigações desta última previstas no plano homologado enquanto não obtida a aprovação da agravante. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, com determinação." (Agravo de Instrumento nº [2047873-59.2023.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 28/06/23).

“PRELIMINAR – Pretensão do agravante de compensação de valores – Impossibilidade de conhecimento neste ponto – Hipótese que não foi apreciada pelo Magistrado "a quo", tampouco aventada nos autos de origem – Supressão de instância – Preliminar acolhida – Recurso nesta parte não conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - REGIME CENTRALIZADO DE EXECUÇÕES – Decisão que denegou o pedido para prosseguimento do processo de execução individual e manutenção naqueles autos dos valores lá penhorados – Insurgência do clube contra o prosseguimento do Regime Centralizado de Execuções, a paralisação do feito executivo autônomo e a transferência de valores para a demanda de origem – Possibilidade de o agravado se valer do indigitado regime que já foi apreciada de forma exauriente pelo Órgão Especial deste Tribunal – Homologação superveniente do plano de pagamento dos credores em primeira instância, incluído o crédito discutido na execução, que obsta o prosseguimento da ação executiva autônoma – Manutenção dos valores bloqueados na execução descabido – Destinação ao pagamento dos créditos nos termos do plano – Penhora que não transfere os direitos ao credor - Recurso nesta parte improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2047882-21.2023.8.26.0000](#), Rel. J.B. Franco de Godoi, j. 28/06/23).

“CURATELA – Pedido de alvará formulado pelo próprio curador – Pleito de autorização para o exercício da representação da curatelada perante as sociedades em que mantém participação – Tutela de urgência indeferida – Decisão confirmada – Cumprimento de sentença de interdição longo, em trâmite há anos, noticiadas divergências internas no âmbito das sociedades – Pretendido exaurimento imediato do pleito apresentado, mesmo anunciado um perigo genérico de dano e mesmo após o decurso de um lapso temporal muito relevante desde a nomeação do agravante e até o ajuizamento do pedido enfocado, o que não se coaduna com o artigo 300, "caput" do CPC de 2015 e contrasta com o disposto no artigo 721 deste mesmo diploma – Busca prudente de esclarecimento da conjuntura fática, sobretudo com a verificação efetiva da inexistência de óbice jurídico à atuação do curador, mesmo porque a interdição foi decretada em outro processo e perante outro Juízo, oportunizada a manifestação das pessoas jurídicas, como interessadas – Definição dos limites da curatela, ademais, diante da conjugação dos arts. 1.772, "caput" do CC/2002 e 755, I e 757 do CPC/2015, a ser feita no âmbito interno do processo de interdição – Recurso desprovido, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2121826-56.2023.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 28/06/23).

“FALÊNCIA – Decreto de encerramento - Insurgência – Ausência de efetiva comprovação de liquidação de todo o ativo componente da massa falida – Necessidade de novas diligências atinentes a imóveis incluídos, de acordo com a documentação disponível, na massa falida, verificada a possibilidade de sua alienação em benefício da comunidade de credores ou, caso não seja possível, a declaração de perdimento ou de impossibilidade de alienação – Extinção inviável - Sentença anulada - Apelos providos.” (Apelação Cível nº [0007259-52.2006.8.26.0320](#), Rel. Fortes Barbosa, j.05/07/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e o pleito reconvenicional. Inconformismo dos autores. Cômputo do fundo de comércio na apuração de haveres do sócio dissidente. Ausência de preclusão. Questão não abarcada pelo rol descrito no art. 1.015 do CPC. Possibilidade de apreciação como preliminar de apelação. Impossibilidade de consideração do fundo de comércio no cálculo dos haveres do sócio retirante. Ausência de previsão no contrato social. Balizas legais impostas pelo ordenamento pátrio (arts. 1.031 do CC e 606 do CPC) que não incluem o fundo do comércio como um dos ativos a ser considerado para aferição dos haveres. Evolução jurisprudencial a respeito do tema que chancela sua desconsideração no cálculo dos haveres. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Termo inicial dos juros moratórios. Prazo de noventa dias após a liquidação das quotas para pagamento dos haveres, que, no caso, é o sexagésimo dia após o exercício do direito de retirada. Inteligência do art. 1.031, §2º, do CC. Mora ex re. Inadimplemento relativo por parte da sociedade que apenas se inicia após transcorrido o prazo legal. Marco temporal que deve reger a incidência dos consectários legais da mora. Necessária desconsideração de crédito consubstanciado em cheque sem provisão de fundos recebido de terceiro para fins de apuração dos haveres. Valores que jamais ingressaram no patrimônio da sociedade. Desconto dos valores já depositados em juízo pelos autores. Nítido caso de haveres incontroversos. Inteligência do art. 604, §2º, do CPC. DECISÃO REFORMADA. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1031296-45.2018.8.26.0114](#), Rel. Azuma Nishi, j. 19/07/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GOOGLE AD WORDS. AUTORA QUE VISA IMPEDIR QUE AS RÉS UTILIZEM A MARCA "RIDOLFINVEST" COMO PALAVRA-CHAVE DE ANÚNCIOS DE INTERNET CONTRATADOS POR MEIO DO SERVIÇO "GOOGLE ADS". PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO USO INDEVIDO DA MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENUNCIADO XVI DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DESTES E. TJSP. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTES E. TJSP. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO GOOGLE ADS DE FORMA A VIOLAR DIREITO MARCÁRIO. ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, NA MEDIDA EM QUE A MARCA, REPUTAÇÃO E PRESTÍGIO ALHEIO SÃO USADOS PARA OBTENÇÃO DE MAIS CLIENTES. CONFIGURAÇÃO DE ATO PARASITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA PROVEDORA DO SITE DE BUSCAS (GOOGLE) POR PERMITIR A VEICULAÇÃO DO ANÚNCIO. OBTENÇÃO DE LUCRO COM O CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. VALOR DOS DANOS MATERIAIS A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS DO VALOR PLEITEADO PELA AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1117381-08.2020.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 19/07/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SOCIETÁRIO. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Inconformismo dos requeridos. Apresentação de provas documentais que conferem indícios de existência de sociedade em comum e, dessa forma,

propiciam a utilização de outros meios de prova. Inteligência do artigo 987 do Código Civil. Precedentes. Conjunto probatório coligido aos autos que indica a manutenção do autor na qualidade de sócio da empresa mesmo após a transferência de suas quotas sociais à sua genitora. Cessão de quotas eivada de nulidade por simulação absoluta. Transmissão de bens móveis que visou salvaguardar suas quotas sociais de possíveis constrições judiciais para satisfação de débitos existentes junto a terceiros. Simulação absoluta configurada. Reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, com efeitos ex tunc. Extensão dos efeitos aos requeridos, vez que detinham conhecimento da simulação e, portanto, não caracterizam terceiros de boa-fé. Inteligência do art. 167 do CC. Retorno das quotas sociais ao patrimônio do de cujus. Ausência de violação ao princípio da adstrição ao pedido. Pedidos interpretados à luz do conjunto da postulação e do princípio da boa-fé. Inteligência do art. 322, §2º, do CPC. Inexistência de prévia liquidação das quotas sociais. Cessão de quotas societárias que não se confunde com sua liquidação. Nulidade deflagrada pelo vício de simulação que abarca todos os atos supervenientemente praticados. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1043423-42.2014.8.26.0506](#), Rel. Azuma Nishi, j. 19/07/23).

“AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA POR TITULARES DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. Decisão que deferiu ordem de abstenção de produzir, fabricar, importar, utilizar, divulgar e/ou comercializar o modelo (denominado "Paris"), sob pena de multa, além de busca e apreensão de exemplares para perícia oportuna. Agravo de instrumento. Ato de Genebra do Acordo de Haia. Apesar de o Brasil ter aderido ao tratado internacional em fevereiro de 2023, este ainda não produzia efeitos entre nós na data do ajuizamento da ação e da prolação da decisão recorrida, o que somente se deu posteriormente. Ausência, assim, de "fumus boni iuris". Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento, com imposição de penalidade por litigância de má-fé à autora, ora agravada, dado o ajuizamento anterior de ação com o mesmo propósito, não noticiada na inicial da presente.” (Agravo de Instrumento nº [2162731-06.2023.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 02/08/23).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de dissolução parcial de sociedade limitada convolada em dissolução total - Réus que, ao contestar a ação, anuíram à dissolução total da sociedade – Durante o processamento da liquidação, os sócios majoritários acordaram por restabelecer as atividades da empresa – Homologação do acordo que se impõe, diante do interesse dos sócios majoritários em continuar com a atividade empresarial – Observância do princípio majoritário - Autora-apelante que deve ajuizar ação própria com o fim de se retirar da sociedade e apurar seus haveres – Recurso da coautora improvido. **RECURSO** – Apelação do terceiro interessado – Desistência - Homologação.” (Apelação Cível nº [0000114-03.2021.8.26.0260](#), Rel. J.B. Franco de Godoi, j. 09/08/23).

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE DE FATO DO COAUTOR CARLOS EM RELAÇÃO A TRÊS PESSOAS JURÍDICAS, E DECLARAR A RETIRADA, BEM COMO PARA DECLARAR A RETIRADA DO COAUTOR OCTÁVIO DE DUAS SOCIEDADES DAS QUAIS INTEGRA OS QUADROS SOCIAIS. INSURGÊNCIA DE TODAS AS PARTES. DUAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS CORRÉUS E RECURSO ADESIVO DO COAUTOR CARLOS. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. APÓS INTIMADAS, AS PARTES COMPROVARAM A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DE SEUS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DO RECURSO ADESIVO. RECURSOS QUE DEVEM SER CONHECIDOS. HIPÓTESE DE PROVIMENTO DAS APELAÇÕES DOS CORRÉUS, PARA ANULAR A SENTENÇA, POSTO QUE EXTRA PETITA. O PEDIDO DOS AUTORES FOI DE RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE DE FATO "GRUPO 8+", E NÃO EM RELAÇÃO A OUTRAS

PESSOAS JURÍDICAS. O PEDIDO DE DISSOLUÇÃO TAMBÉM FOI EM RELAÇÃO AO "GRUPO 8+", E NÃO DE RETIRADA DE OUTRAS SOCIEDADES. CAUSA MADURA PARA O JULGAMENTO. ART. 1.013, §3º, II, DO NCPC. PEDIDOS QUE DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES. CONCRETIZAÇÃO DA SOCIEDADE DE FATO "GRUPO 8+" NÃO VERIFICADA. MERAS TRATATIVAS INICIAIS E AJUSTES ENTRE OS INTERESSADOS. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS NÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULATIVO. COAUTOR APELANTE, ADEMAIS, QUE SEQUER ERA SÓCIO DAS EMPRESAS QUE SERIAM ABRANGIDAS PELA HOLDING A SER CONSTITUÍDA, TANTO QUE, PARA QUE PUDESSE PARTICIPAR, SERIA NECESSÁRIA A CONSTITUIÇÃO DA HOLDING, A AQUISIÇÃO DE COTAS POR ESTA, E A TRANSFERÊNCIA PARA O AUTOR ATRAVÉS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE AVAL EXPRESSO E FINAL DOS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E QUANTO AO PEDIDO COMINATÓRIO (RETRATAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE PUBLICAÇÕES SUPOSTAMENTE OFENSIVAS). RECURSO ADESIVO DO COAUTOR NÃO PROVIDO E APELAÇÕES DOS CORRÉUS PROVIDAS." (Apelação Cível nº [1053927-88.2019.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 30/08/23).

"FALÊNCIA. Decisão que deferiu a alienação de imóvel de sócio da falida, que alegava se tratar de bem de família. Agravo de instrumento. Responsabilidade do sócio agravante pelo passivo falimentar, uma vez que, após retirada de ex-sócio, o quadro societário não foi recomposto no prazo legalmente exigido à época dos fatos. Em razão do regime então existente (vedação de sociedade unipessoal), passou o agravante a ser ilimitadamente responsável pelo passivo social desde a não recomposição, pois a sociedade foi dissolvida de pleno direito. Inteligência do então vigente art. 1.033, IV, do Código Civil, hoje revogado, que previa o prazo de 180 dias para a reconstituição da pluralidade, sob pena de dissolução total da sociedade. Impossibilidade de reconhecer-se que, uma vez transcorrido o prazo, tenha a sociedade falida automaticamente se convertido em Eireli, tipo societário inexistente à época dos fatos. Imóvel em discussão que é objeto de hipoteca constituída pelo sócio agravante em favor da Municipalidade de Franca, em garantia a loteamento cujos benefícios econômicos, ao fim e ao cabo, reverter-se-iam em favor do núcleo familiar integrado pelo sócio agravante. Impenhorabilidade afastada. Exceção do art. 3º, V, da Lei 8.009/1990. Ainda que a excussão judicial tenha sido pleiteada pela massa falida, é ela representante dos interesses da Municipalidade credora falimentar (integrante, assim, da massa falida subjetiva), que, de sua parte, não poderia, ela própria, satisfazer-se com o produto da venda judicial do bem, ainda que o pudesse fazer em execução fiscal. "Ainda que a execução [fiscal] prossiga, (...) o credor fiscal não será satisfeito em detrimento dos demais credores que lhe sejam preferenciais. A satisfação do referido credor deverá ser realizada conforme a ordem de classes dos credores da falência. Na falência, o crédito fiscal será classificado nos termos do art. 83 da Lei n. 11.101/2005." (MARCELO BARBOSA SACRAMONE). Confirmação da decisão recorrida, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (Agravo de Instrumento nº [2096368-37.2023.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 20/09/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES. Homologação do plano. Nulidade de voto. Ausência de racionalidade econômica e interesse em negociar. Voto meramente emulativo. §6º do art. 39 da LRF. Prevalência do princípio da preservação da empresa. Art. 47 da LRF. Doutrina e precedentes. Supressão de garantias. Previsão não aprovada pela decisão agravada. Ausência de interesse recursal. Compensação genérica de créditos. Impossibilidade. Potencial violação à paridade de credores. Precedentes. Suspensão dos pagamentos em caso de força maior ou em caso fortuito. Necessidade de aprovação dos credores. Certidões fiscais. Concessão de prazo para equacionamento. Razoabilidade. Iliquidez. Inocorrência. Destinação trimestral de montante certo a ser partilhado pelos credores. Valor do pagamento aferível mediante cálculos aritméticos. Manutenção do valor trimestralmente repassado para pagamento dos credores em caso de

mudança no quadro de credores. Impossibilidade. Deságio implícito. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO.” (Agravado de Instrumento nº [2180329-07.2022.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 27/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL- Ação de exigir contas - sentença que julgou boas as contas apresentadas pela Perita Judicial, condenando os réus. Insurgência dos réus. PRELIMINAR-1:Alegação de que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Adágio "pas de nullité sans grief" que foi adotada pelo artigo 277 do Código de Processo Civil de 2015. Necessidade de que exista prejuízo para o pronunciamento de nulidade- Elementos existentes nos autos que são suficientes para a análise de todas as questões levantadas pelas partes. Livre convencimento do juízo, que é o destinatário da prova, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015. Depoimento pessoal do apelado e prova testemunhal, ademais, que seria inútil à questão, uma vez que a prova documental já era suficiente para o julgamento da lide -Inteligência do artigo 443, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR-2: Alegação de sentença ilíquida (sentença genérica) - Necessidade da fase de liquidação para obtenção de título certo, líquido e exigível, para posterior instauração do incidente de cumprimento de sentença – Inteligência do art.509, I, do Código de Processo Civil de 2015 – lições do professores Moacyr Amaral Santos e Pontes de Miranda - inexistência de nulidade. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR-3: Alegação de sentença "extra petita". Natureza dúplice da ação de exigir contas, possui dois efeitos: (i) discute-se apenas se o réu está, ou não, obrigado a prestar contas; (ii) na segunda, que somente tem lugar se e quando reconhecida tal obrigação, procede-se ao exame do conteúdo das contas oferecidas visando à apuração da existência de saldo em favor de uma ou de outra parte, com a constituição de título executivo judicial. Prova pericial que constatou subfaturamento de 1/5 - Apuração de eventual saldo credor em favor do sócio autor será feita oportunamente, em fase de liquidação de sentença (art.509, I, do CPC), observada sua cota social de 33% - Fixação de saldo que decorre do segundo efeito da sentença proferida na ação de exigir contas – Inteligência do art.552,"caput", do Código de Processo Civil. Precedentes da Colenda Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Preliminar rejeitada. MÉRITO – ação de exigir contas– Manutenção da r. sentença. Existência de fase única. Situação peculiar, na medida em que nenhum dos apelantes se opuseram à prestação de contas, apresentando os documentos que julgaram pertinentes, reconhecendo a obrigação de prestar contas. Apresentação das contas pelos réus caracteriza reconhecimento jurídico do pedido, mas com isso se encerra apenas a primeira fase do processo, que deve seguir até o julgamento das contas e a apuração do saldo. Inteligência do art.550, §2º e § 6º do Código de Processo Civil de 2015. Acusações recíprocas de condutas prejudiciais à sociedade. Ação de indenização nº. 0183002-52.2009.8.26.0100, que tramitou perante a 32ª Vara Cível do Foro Central, trânsito em julgado em 17/10/2012 e na ação de indenização nº. 0190443-84.2009.8.26.0100 que tramitou perante a 14ª Vara Cível do Foro Central, trânsito em julgado em 27 de fevereiro de 2020. Ambas ações indenizatórias transitadas em julgado - Apelado condenado a indenizar os apelantes por eventuais prejuízos havidos da utilização dos dados indevidamente transmitidos - Até a presente data não consta a distribuição do incidente de liquidação de sentença e de cumprimento de sentença promovidas pelos apelantes – Impossibilidade de nova discussão sobre tais fatos, ocorrência do instituto jurídico da coisa julgada - Autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos - Inteligência do art. 502, "caput", do Código de Processo Civil de 2015. Instituto da compensação entre os apelantes e apelado, por ora inviável, diante da iliquidez dos créditos. Recurso não conhecido. Ação de dissolução de sociedade cumulada com cobrança sob nº. 0174087-14.2009.8.26.0100, que tramita perante 11ª Vara Cível do Foro Central, ajuizada pelos apelantes Mariam Mohamad Yasine e Avantgarde Textil indústria e Comércio LTDA em face do apelado – sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pelos apelantes – Distribuição ao

Relator Desembargador Dr. Cesar Ciampolini - Colenda 1ª Câmara Reservada De Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo - em razão da prevenção ocasionada pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº. 2251705-29.2017.8.26.0000 julgado em 11/07/2018. Ação de dissolução de sociedade sob o nº. 0179444-72.2009.8.26.0100, que tramita na 33ª Vara Cível Foro Central Cível, ajuizada pelos apelantes Ali Ahmad Said Yassin e Amado Pineschi Junior em face do apelado – sentença proferida – recurso do apelado - v. acórdão da Colenda 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, trânsito em julgado em 27.03.2013 - fixou como data-base a data da exclusão do sócio e determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual crime de violação de correspondência e/ou interceptação de comunicação eletrônica praticados pelos apelantes contra o apelado - fase processual atual - perito intimado para prestar esclarecimentos. Inquérito Policial nº.325/2013, instaurado em desfavor dos apelantes para apuração de eventual delito de violação de correspondência e/ou interceptação de comunicação eletrônica supostamente praticado contra o apelado – Inquérito policial instaurado por determinação da Colenda 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da apelação interposta na ação de dissolução de sociedade nº. 0179444-72.2009.8.26.0100, proposta pelos apelantes em face do apelado, que tramita na 33ª Vara Cível Foro Central Cível -Ausência de informações quanto ao desfecho do Inquérito Policial – presunção de inocência em favor dos apelantes tão somente na seara civil – incidência do art.5º, inciso LVII, da Constituição Federal. **Administração da sociedade - cláusula quarta e parágrafo terceiro da cláusula quarta do contrato social – responsabilidade dos apelantes** – afirmação feita na inicial da ação de dissolução de sociedade nº. 0174087-14.2009.8.26.0100 ajuizada pelos apelantes em face do apelado – **fato incontroverso - prova documental - suficiência. Recurso não conhecido Violação ao princípio da dialeticidade recursal** - Alegações de fato apresentadas pelos apelantes apenas em sede recursal – **existência e validade das atas de assembleia que supostamente teriam aprovado as contas, inclusive, com participação do apelado** – questão não levantada pelos apelantes nas contestações – ausência de quesito quanta a existência e validade das atas de assembleia - **Inovação recursal - Vedação pelo ordenamento processual pátrio - Inteligência do artigo 1.014 do Código de Processo Civil de 2015** – laudo pericial confeccionado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - atas das assembleias, mencionadas tão somente em sede recursal. Recurso não conhecido. **Inobservância pelos apelantes quanto a adoção e manutenção do "livro diário" - violação ao Decreto-Lei nº. 486, de 3 de março de 1969 e ao art. 1.080, "caput" e art. 1.084, §2º, do Código Civil de 2002 - dispositivos que estabelecem a obrigatoriedade do "livro diário", que tem o objetivo de registrar toda movimentação contábil da sociedade: entrada de dinheiro e sua fonte; saída de dinheiro para pagar fornecedor, bem como movimentação interna, como transferência entre contas bancárias ou depósito em dinheiro – inobservância – atração do ônus probatório acerca da movimentação financeira na conta da sociedade. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015. Laudo pericial contábil – confecção - observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa – art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal - documentos suficientes - omissão de receitas - subfaturamento de 1/5 das vendas - período de 2005 a 2008. Apuração de eventual saldo credor – liquidação de sentença – observada a cota social do apelado de 33%. Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. **Sentença mantida – Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [0127635-49.2009.8.26.0001](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 27/09/23).**

“**APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA.** Improcedência. Decisão reformada. Posse demonstrada por documentos e depoimentos de testemunhas. Existência de justo título. Contrato de arrendamento. Vícios do negócio jurídico não declarados. Eficácia plena do pacto. Inadimplemento do arrendamento é matéria a ser discutida em sede própria. **RECURSO PROVIDO, PREJUDICADA A**

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DO AGRAVO INTERNO, INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1003066-42.2022.8.26.0020](#), Rel. Azuma Nishi, j. 27/09/23).

“**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** em que, alegando-se omissões, se pretende o rejuízo do recurso cujo acórdão é embargado. Omissão reconhecida. Não apreciação da tese de defesa de que não houve compra de palavra-chave no mecanismo "Google Ads", mas sim utilização da marca da autora, ora embargada, como "meta tag", com o intuito de potencializar a colocação de seus sites no topo do ranking das buscas Google. "Meta tags", são elementos adicionados ao código "HTML" de determinada página de internet, com a finalidade de descrever o conteúdo de uma página para os mecanismos de busca, fornecendo dados, como título ou breve resumo sobre o assunto abordado, para programas externos, não sendo visíveis para os usuários. Código "HTMN" (HyperText Markup Language – Linguagem de Marcação de Hipertexto), de sua parte, é o componente base da web. Isso quer dizer que ele permite a construção de websites e a inserção de novos conteúdos, como imagens e vídeos, por meio dos hipertextos. Os hipertextos são a junção de vários elementos – palavras, vídeos e conteúdos –, que, quando conectados, estabelecem uma rede de dados que permite a comunicação, o armazenamento e o compartilhamento de informações. O que sucedeu foi que as corréis inseriram a marca da autora no código HTML de seu site, para que, quando usuários buscassem Polomasther em buscas Google, fossem exibidos resultados que remetessem a seu sítio eletrônico, como comprovado nos autos. Corresponsabilidade da embargante, Google, pelo uso indireto da marca da embargada, aplicando-se, a este caso de "meta tags", a "ratio decidendi" do entendimento do STJ e deste Tribunal, onde consolidado em enunciado do Grupo de Câmaras Empresariais, quanto à ilicitude do uso da ferramenta Google Ads para direcionamento de buscas feitas com marca ou nome empresarial alheios. Cumplicidade – no campo da responsabilidade civil – da Google com as corréis na infração marcária, às quais propicia – estimulando seu uso, de que obtém lucros – ambiente propício à concorrência desleal. Suprimento da omissão, com exame da defesa, todavia sem efeitos modificativos, posto que, ainda sob esse prisma, exsurge a responsabilidade da embargante, solidariamente com as corréis, pela concorrência desleal. Precedentes da 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal. Embargos, no mais, descabidos. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido. Embargos de prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão do art. 1.025 do vigente CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226). Embargos recebidos em parte com alteração de fundamentação do julgado embargado, sem porém efeitos modificativos.” (Embargos de Declaração Cível nº [1092907-36.2021.8.26.0100/50002](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 27/09/23).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER** – Marca Spaghetti Notte registrada pela coautora – Sentença de parcial procedência "para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como obrigar os réus que se abstenham de utilizar a marca 'Spaghetti Notte'" – Inconformismo de todas as partes – Nulidade processual arguida por corréu, ao fundamento de não ter sido

intimado da decisão que homologou a desistência da ação em relação a um dos corréus – Descabimento – Desnecessidade de intimação pessoal da parte que, citada, tem o dever de acompanhar o processo – Desistência, ademais, manifestada antes da citação de todos os litisconsortes – Revelia decorrente da desídia da parte e não da nulidade arguida, de resto inócua – Prescrição relativamente à pretensão de abstenção de uso da marca – Inocorrência – O uso indevido de marca é um ato que se renova no tempo, enquanto não cessada a violação do direito, e, por conseguinte, no mesmo passo é renovado o prazo para o exercício da pretensão de defesa da marca ou a indenização correspondente – Ademais, irrelevante conjecturar-se que houve a perda do interesse processual na defesa da proteção da marca pelo simples fato de ter havido o encerramento das atividades da sociedade, pois, enquanto direito de propriedade que é (Lei nº 9.279/96, art. 129), seu exercício não está vinculado às atividades do titular dela – Marca – Direito de uso – Caso concreto em que as partes têm laços familiares e há muito tempo atuam no ramo de restaurantes com o uso da mesma marca, apesar de o registro ter sido realizado em nome do coautor – Situação que perdura por mais de quinze anos, o que admite a relativização da proteção marcária, diante do princípio venire contra factum proprium, uma vez que o uso decorreu de consentimento que, agora, não tem por que ser alterado – Continuidade do uso admitida, até porque inócua a concorrência desleal – Pretensão de reembolso de quantia adimplida pelos autores por dívida de titularidade da corré – Cabimento – Sentença de parcial procedência reformada para julgar-se improcedente o pedido de abstenção do uso da marca e procedente o pedido de reembolso – Readequação das verbas de sucumbência. Dispositivo: Recurso dos autores parcialmente provido e providos o principal e o adesivo dos corréus.” (Apelação Cível nº [1050987-24.2017.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 03/10/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (CLÍNICA DA FRANQUIA EMAGRECENTRO) – Pretensão do autor, adquirente do estabelecimento, de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R\$ 110.400,00, em restituição ao pagamento do preço da compra do estabelecimento "IST MORETTI CENTRO DE ESTÉTICA EIRELI" - Sentença de procedência - Inconformismo da ré INGRID – Acolhimento em parte. 1. Cerceamento de defesa - Inocorrência - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais que se mostraram suficientes à resolução da lide - PRELIMINAR REJEITADA. 2. Resolução do contrato que se deu por culpa do comprador (autor) - 2.1. O contrato de franquia dispõe sobre a prévia e expressa autorização da franqueadora EMAGRECENTRO em caso de modificação da composição societária, bem como em caso de cessão total ou parcial da franquia (fls. 144 e 147). E no caso, a autora apelante comprovou que a franqueadora teve ciência e concordou com a transferência do estabelecimento a CHRISTIAN - Responsabilidade contratual do adquirente do estabelecimento comercial pela transferência para o seu nome, inclusive perante a JUCESP, e pela regularização do contrato de locação e do contrato de franquia com a "Multifranquias Franchising Ltda. EPP" (EMAGRECENTRO) – A rescisão do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial, portanto, se deu por culpa do comprador CHRISTIAN, que não transferiu nem o estabelecimento nem a franquia para o seu nome, tendo desistido do negócio em razão de desacordo comercial com a franqueadora. 2.2. Vedação ao enriquecimento sem causa. O contrato prevê a perda total do preço pago. Todavia, é preciso considerar que a vendedora franqueada INGRID assinou o distrato do contrato de franquia em 16/03/2020, dois meses após celebrar o contrato de venda com adquirente CHRISTIAN (janeiro/2020). Acontece que o comprador

CHRISTIAN sequer chegou a dar início às atividades. Nesse aspecto, é preciso ter em conta o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884, Código Civil). Assim, como forma de equacionar a situação das partes, é caso de se acolher em parte o recurso da ré INGRID, no sentido de determinar a restituição de 20% do preço pago pelo autor CHRISTIAN (de R\$ 110.400,00), com correção monetária a partir do acórdão e juros de mora, contados da citação - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1012284-30.2020.8.26.0161](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 03/10/23).

“ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Admissibilidade. Autora titular de marca mista devidamente registrada perante o INPI. Exclusividade não configurada, porém, no caso em exame, as peculiaridades exigem maior reflexão. Ambas as empresas atuam no setor de transportes e têm a denominação de "Asa Norte", não obstante os aspectos figurativos totalmente distintos. Aspecto fonético proporciona confusão em caso de pesquisa na "internet", pois, inclusive, nos resultados, as empresas ora litigantes aparecem como principais resultados. Concorrência desleal configurada. Excepcionalidade no caso em exame deve prevalecer. Embora a marca mista não tenha proteção exclusiva, também devem ser levados em consideração os princípios da anterioridade e especificidade na hipótese. Aspecto parasitário deve ser afastado. Danos morais 'in re ipsa'. Verba reparatória fixada em R\$20.000,00. Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [1001043-68.2022.8.26.0006](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 27/10/23).

“QUATRO AÇÕES DE DISSOLUÇÃO TOTAL E PARCIAL DE SOCIEDADES. JULGAMENTO CONJUNTO.

Sentença de procedência, em razão da concordância das partes, com decreto de dissolução em parte das sociedades e fixação do sexagésimo dia após a propositura das ações, como data de resolução. Inconformismo do sócio Alexandre. Acolhimento em parte. Inépcia do apelo não verificada. O apelante tem razão ao apontar que, em relação a duas sociedades (CCA Fomento Comercial Ltda. e MARCEC Serviços Administrativos Ltda.), o pedido foi de dissolução total. A inércia da sociedade HAAC Administradora de Bens Próprios Ltda., uma das sócias de sociedade alvo de dissolução parcial, não enseja aplicação dos efeitos da revelia porque há pluralidade de réus na ação (Ana Paula e a sociedade) e a apelada (Ana Paula) apresentou resposta (art. 345, I, do CPC). Quanto à data de resolução das duas sociedades alvo da dissolução parcial, adequada a solução da sentença, pois condizente com a diretriz do art. 605, II, do CPC. Para as sociedades alvo de dissolução total, devem ser adotadas as regras de liquidação, nos termos dos arts. 1.033 a 1.038, e 1.102 a 1.112, do CC. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença ajustada. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1002057-74.2022.8.26.0269](#), Rel. Grava Brazil, j. 31/10/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença de improcedência – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que os apelantes alegam nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Ausência de indicação de que as provas eram imprescindíveis e relevantes e de eventual prejuízo sofrido – Simples alegação de que se pretendia produzir provas sem qualquer outra justificativa, e de que a supressão da audiência de instrução e julgamento acarretou cerceamento de defesa não importam em cerceamento de defesa – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5º, LV, CF/88 – MÉRITO – Tese da apelante no sentido de que a apelada deve prestar contas

em razão da condição de "sócia ostensiva" – Pedido inconsistente com a prova documental – Apelante que deu expressa e irrevogável quitação total e irrevogável no tocante aos recebíveis oriundos das vendas realizadas pela SCP até a data da assinatura do instrumento particular de distrato e outras avenças, em 30/10/2018 – Inexistência do direito de exigir contas evidenciado – Sentença mantida pelo art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (art. 85, §11, CPC/2015) – Percentual majorado para 20% – Apelo desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária recursal.” (Apelação Cível nº [1000326-48.2021.8.26.0408](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 31/10/23).